

EUROPSKO JAVNO PRAVO- SKRIPTA

1. KOLOKVIJ

1. POVIJEST I EVOLUCIJA EU

MOTIVACIJA ZA EUROPSKU INTEGRACIJU

- nakon Drugog svjetskog rata europske su države bile suočene s razorenim gospodarstvima, dubokim političkim nepovjerenjem i strahom od ponavljanja katastrofalnih sukoba
- u takvom kontekstu razvija se ideja integracije kao sredstva za trajno osiguranje mira i stabilnosti
- ključni motivi bili su:
 - **očuvanje sigurnosti i mira**, uz poseban naglasak na kontrolu Njemačke kroz njezino uključivanje u nadnacionalne strukture, čime bi se spriječila mogućnost ponovne agresije.
 - **stvaranje zajedničkog tržišta** koje bi omogućilo slobodniji protok roba i kapitala te potaknulo gospodarski rast.
 - **gospodarsko blagostanje**, jer su države shvatile da se oporavak može postići samo kroz suradnju i uklanjanje trgovinskih barijera.
 - **samostalnost Europe u odnosu na supersile (SAD i SSSR)**, odnosno želja da Europa postane treći globalni akter.
 - **izgradnja demokratskog identiteta Europe** kao alternative totalitarizmu i nacionalizmu koji su obilježili prvu polovicu 20. stoljeća.
- dio ovih motiva ostao je trajno prisutan (mir, stabilnost, gospodarska suradnja), dok su se drugi mijenjali ovisno o povijesnom trenutku (npr. odnos prema supersilama ili identitetska pitanja)

RAZDOBLJA NAPRETKA I KRIZA U INTEGRACIJSKOM PROCESU

1. 1950-te – sredina 1960-ih: počeci

- ovo razdoblje obilježeno je stvaranjem prvih europskih zajednica
- nakon Schumanove deklaracije i vizije stvaranja „de facto solidarnosti“, osnovana je **Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ)** 1952., a zatim **Europska ekonomska zajednica (EEZ)** i **Euratom** Rimskim ugovorima 1958
- ovo je faza optimizma i institucionalnog eksperimentiranja.

2. Sredina 1960-ih – 1986.: Kriza i stagnacija

- najpoznatiji događaj je **kriza prazne stolice (1965.)**, kada je Francuska povukla svog predstavnika iz Vijeća zbog neslaganja oko poljoprivredne politike. Kriza je završila

Luksemburškim kompromisom (1966.), koji je državama omogućio pravo veta u „vitalnim interesima“, što je usporilo integraciju

3. 1986. – 1993.: Faza entuzijazma i uspjeha

- usvaja se **Jedinstveni europski akt (1986.)**, prvi veliki amandman na Ugovore, kojim se jačaju supranacionalne ovlasti i uvodi glasanje kvalifikiranom većinom za unutarnje tržište. Pad Berlinskog zida 1989. otvara novu eru, a **Ugovor iz Maastrichta (1992.)** stvara **Europsku uniju** i uvodi strukturu **tri stupa**

4. 1993. – 2005.: Širenje i konsolidacija

- EU se priprema za najveće proširenje u povijesti, jača institucije i donosi Ugovore iz Amsterdama (1997.) i Nice (2001.).

5. 2005. – 2009.: Ustavna kriza

- propast **Ugovora o Ustavu za Europu** na referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj dovodi do institucionalne blokade. Rješenje dolazi u obliku **Lisabonskog ugovora (2007.)**, koji sadržajno zadržava većinu ustavnih reformi, ali bez državotvorne simbolike.

6. 2009. – danas: Razdoblje Lisabona

- Lisabonski ugovor stupa na snagu 1. prosinca 2009. i postaje temeljni ustavni okvir EU

POČECI EUROPSKE INTEGRACIJE: KLJUČNI DOKUMENTI I

IDEJE

Churchillov govor (1948.)

- Churchill zagovara stvaranje „europske obitelji“ i posebno ističe potrebu za partnerstvom Francuske i Njemačke
- naglašava da bi dobro izgrađena europska struktura smanjila važnost materijalne moći pojedinih država i omogućila ravnopravnost velikih i malih

Schumanova deklaracija (1950.)

- Deklaracija predstavlja temelj europske integracije. Ključne ideje:

- Europa se neće izgraditi odjednom, nego kroz **konkretna ostvarenja**.
- Prvi korak mora biti **pomirenje Francuske i Njemačke**.
- Uspostavlja se **nadnacionalna Visoka vlast** za upravljanje ugljenom i čelikom.
- Solidarnost u proizvodnji učinit će rat „ne samo nezamislivim, nego i materijalno nemogućim“.

EZUČ (1952.)

- prva nadnacionalna organizacija, temeljena na Pariškom ugovoru, s ciljem kontrole ključnih industrija.

EEZ i Euratom (1958.)

- Rimski ugovori stvaraju zajedničko tržište i definiraju ambiciozne ciljeve gospodarskog razvoja, stabilnosti i rasta životnog standarda.

PRVA VELIKA KRIZA: „PRAZNA STOLICA“

- sukob između Francuske i Komisije oko financiranja Zajedničke poljoprivredne politike doveo je do povlačenja francuskog predstavnika iz Vijeća
- Luksemburški kompromis omogućio je pravo veta u slučajevima „vitalnog nacionalnog interesa“, što je dugoročno usporilo integraciju i ojačalo međuvladin pristup

FAZA ENTUZIJAZMA I STVARANJE EUROPSKE UNIJE

- Jedinstveni europski akt (1986.)
 - jača supranacionalnost
 - omogućuje donošenje odluka kvalifikacijom većinom
 - ubrzava dovršetak unutarnjeg tržišta
- Ugovor iz Maastrichta (1992.)
- stvara Europsku uniju i uvodi tri stupova:
 1. **I. stup** – Europske zajednice (supranacionalan)
 2. **II. stup** – Zajednička vanjska i sigurnosna politika (međuvladin)
 3. **III. stup** – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima (međuvladin)

USTAVNA KRIZA I LISABONSKI UGOVOR

- propast Ustava za Europu (2005.)
- Francuska i Nizozemska odbijaju Ustavni ugovor na referendumima. Glavni razlozi: strah od gubitka suvereniteta, identitetska pitanja, nezadovoljstvo unutarnjom politikom.

Lisabonski ugovor (2007.)

- uklanjanje državotvorne simbolike (zastava, himna, naziv „europski zakon“)
- sadržajno zadržava većinu reformi
- omogućuje državama ratifikaciju bez referenduma (osim Irske)
- **Irski slučaj**
 - prvi referendum 2008.: „NE“ zbog zabrinutosti oko neutralnosti, poreza, socijalnih pitanja i institucionalnih promjena. Nakon dodatnih jamstava, drugi referendum 2009.: 67% ZA

2. INSTITUCIJE EUROPSKE UNIJE

INSTITUCIONALNI OKVIR PREMA ČLANKU 13. UEU

- institucionalni okvir EU obuhvaća **skup tijela koja zajednički djeluju** kako bi promovirala vrijednosti Unije, ostvarivala njezine ciljeve i osiguravala kontinuitet integracijskog procesa

- ugovori zahtijevaju da institucije međusobno surađuju u duhu lojalnosti, što znači da svaka institucija mora poštovati ovlasti drugih i doprinositi koherentnosti sustava
- sustav je izgrađen na ravnoteži između nadnacionalnih i međuvladinih elemenata, čime se osigurava da ni države članice ni Unija ne dominiraju procesom odlučivanja
- institucije djeluju u okviru načela ***dodjele ovlasti, proporcionalnosti i supsidijarnosti***, što ograničava njihovo djelovanje na područja koja su im izričito povjerena Ugovorima

INSTITUCIJE EUROPSKE UNIJE

EUROPSKO VIJEĆE	• Europsko vijeće okuplja šefove država ili vlada država članica, predsjednika Europskog vijeća i predsjednika Komisije, a predstavlja najvišu političku razinu odlučivanja u Uniji • Njegova je glavna funkcija <i>određivanje općih političkih smjernica i prioriteta EU</i>, pri čemu ne donosi zakonodavne akte, nego usmjerava strateški razvoj Unije • Europsko vijeće ima ključnu ulogu u rješavanju <u>politički osjetljivih pitanja</u> koja nadilaze mogućnosti drugih institucija, osobito u kriznim situacijama ili institucionalnim reformama • Predsjednik Europskog vijeća osigurava kontinuitet rada, priprema sastanke i predstavlja Uniju na najvišoj razini u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike • sastanak na vrhu: SUMMIT • sastaju se <i>barem 2 puta godišnje</i>, ali u praksi <u>4 puta</u> godišnje • odluke većinom donose JEDNOGLASNO, osim ako je drugačije propisano; npr. predsjednik Europskog Vijeća bira se kvalif ciranom većinom
VIJEĆE MINISTARA	• izražava interese država članica • Vijeće predstavlja države članice na ministarskoj razini i sudjeluje u <i>donošenju zakonodavstva</i> zajedno s Europskim parlamentom u okviru redovnog zakonodavnog postupka • Sastav Vijeća mijenja se <i>ovisno o području politike</i>, što omogućuje da u raspravama sudjeluju ministri nadležni za konkretno pitanje • Vijeće donosi odluke KVALIFICIRANOM VEĆINOM, osim u osjetljivim područjima poput vanjske politike, poreza ili socijalne sigurnosti, gdje se i dalje primjenjuje jednoglasnost • Rotirajuće predsjedništvo Vijeća <i>svakih šest mjeseci</i> preuzima jedna država članica, koja koordinira rad i određuje dnevni red, čime se osigurava ravnoteža među državama

	odlučuje samo o području zajedničke vanjske i sigurnosne politike!!
EUROPSKI PARLAMENT	- Europski parlament predstavlja građane EU i jedina je institucija čiji se članovi biraju izravno, što mu daje snažnu demokratsku legitimnost - Parlament sudjeluje u donošenju ZAKONODAVSTVA, nadzire rad Komisije i odobrava proračun Unije, čime ostvaruje trostruku funkciju: zakonodavnu, nadzornu i proračunsku - Parlament ima ovlast odobriti ili odbiti predsjednika Komisije i cijeli kolegij povjerenika, što mu daje značajan utjecaj na izvršnu vlast EU - aktivna i pasivna legitimacija pred Europskim sudom i protiv država članica i institucija EU, a oni mogu tražiti poništenje akata EP ili naknadu štete 720 članova: uzima se u obzir broj stanovnika ali ne apsolutno, podijeljeni su u političke grupacije (npr europska pučka stranka, zeleni...) - minimalan broj članova: 6 (Malta), maksimalan broj članova: 96 (Njemačka), Hrvatska broji 12 - NEMA zakonodavnu funkciju u području vanjske i sigurnosne politike!!
EUROPSKA KOMISIJA	- Komisija djeluje kao nadnacionalno tijelo koje promiče opći interes Unije i ima isključivo pravo zakonodavne inicijative u većini područja - Ona nadzire primjenu prava EU i može pokretati postupke protiv država članica koje ne poštuju svoje obveze, čime osigurava jedinstvenu primjenu prava - Komisija upravlja proračunom EU, provodi politike i predstavlja Uniju u međunarodnim pregovorima u područjima u kojima je EU nadležna - Kolegij povjerenika sastoji se od 27 članova, uključujući predsjednika i visokog predstavnika, a svaki povjerenik vodi određeni resor i djeluje neovisno o nacionalnim interesima - članovi su birani svakih 5 godina od strane Vijeća, Europskog parlamenta i država članica: 1. POSTUPAK: nakon izbora za EP i Vijeće određuje mandatara sa sastav Komisije (kvalif cirana većina uz suglasnost svih država članica) 2. POSTUPAK: na prijedlog i uz konzultacije s državama članicama mandatar predlaže članove i s njima održava razgovore, nakon toga EP potvrđuje članove i predsjednika običnom većinom i imenuje ih Vijeće kvalif ciranom većinom uz suglasnost država članica

SUD EUROPSKE UNIJE	• Sud EU osigurava poštovanje prava u tumačenju i primjeni Ugovora te predstavlja ključni element pravnog poretka Unije • Sastoji se od dva suda: Suda i Općeg suda, pri čemu prvi rješava pitanja tumačenja prava EU, a drugi odlučuje o tužbama pojedinaca, poduzeća i država članica • Sud razvija temeljna načela prava EU, poput primata, izravnog učinka i odgovornosti države za štetu, čime oblikuje autonomni pravni poredak Unije • Prethodni postupak omogućuje nacionalnim sudovima da zatraže tumačenje prava EU, što osigurava jedinstvenu primjenu prava u svim državama članicama
--------------------	---

3. SUD EUROPSKE UNIJE

- FUNKCIJE I VAŽNOST SUDA EU:

1. Tumači i primjenjuje pravo te rješava sporove
2. Nadzor nad djelovanjem drugih grana vlasti
3. Rješava sukobe između vlasti
4. Štiti pojedina ljudska prava u odnosu na vlast
5. Izriče sankcije
6. Ujednačava prava

ORGANIZACIJA SUDA

- sud se sastoji od:

A) Europskog suda (Sud): viša instanca, najviše sudsko tijelo

B) Općeg suda: prvostupanjski sud, najmanje 1 sudac, ali broji 2 suca iz svake dč.

- **ugovor iz Nice** otvara mogućnost uspostave specijaliziranih sudova, pa se postavlja Službenički sud koji je postojao do 2016., tad se ukinuo te od tada ne postoji niti jedan specijalizirani sud

- **čl. 19. UEU: Sud + opći sud + specijalizirani sudovi (sastav)**

REFORMA SUDA EU-a ZAPOČETA 2015. GODINE

- 2015. Prihvaća se EU sud kao institucija, a prihvaćaju ga EP i Vijeće

- **tri bitne faze:**

1) prva faza- broj sudaca Općeg suda povećava se za 12 sudaca, dakle sada ih ima ukupno 40

2) druga faza- ukida se specijalizirani sud, a broj članova Općeg suda povećava se za broj sudaca iz specijaliziranog suda, to jest za sedam

3) treća faza- broj sudaca povećava se za devet kako bi bilo po dva suca iz svake dč., dakle sad ih ima 56

- razlog reforme: prevelik broj neriješenih predmeta pred Općim sudom + nužnost usklađivanja interpretacije prava EU-a (zbog toga se ukidaju specijalizirani sudovi, gubi se određeni integritet), dakle velik broj pitanja rješavao bi se na trostupanjskoj razini, a Opći sud imao bi samo revizorsku, a ne i žalbenu ulogu

SUCI

A) EUROPSKI SUD

- po jedan sudac iz svake države članice

- odluke donose **jednoglasno**, ali su često nastali kao rezultat različitih pregovaranja, stoga

nekad njihove odluke mogu biti nejasne, u tome im pomažu nezavisni odvjetnici koji mogu specifičirati njihove odluke

- nastoji se donijeti konsenzus ("**prividna jednoglasnost**"), ali je moguće i većinom glasova

- **prividna jednoglasnost:** bitna je radi zaštite i neovisnosti sudaca, da ih se zaštiti od potencijalnih optužbi ili pritisaka koji mogu uslijediti od javnosti nakon presude ili čak tijekom biranja sudaca (obnovljiv mandat)

- presude su **JEDINSTVENE**, ne omogućuju izvojena mišljenja

- uvjet za suce: čl. 253. UFEU: *čija je neovisnost izvan sumnje i koji posjeduju kvalifikacije za izbor na najviše sudačke funkcije u svojim državama ili su pravni savjetnici priznatih sposobnosti*

- prisutna je tajnost vijećanja, glavni problem bio bi poznavanje jezika, npr. ukoliko je nekome francuski jezik glavni jezik lakše komunicira i stvara mišljenja, osobi kojoj je francuski drugi ili treći jezik ne omogućava usmeno interpretirati francuski jezik te debatirati, npr. osoba nije sigurna i ne želi se upuštati u raspravu, Frankopani stoga imaju znatnu prednost u odnosu na osobe čiji materinji jezik nije francuski

- ne zastupaju interese država članica, dakle neovisni su, ali zašto postoji samo po jedan sudac iz država članica? **razlozi jesu:**

A) jezična raznolikost

B) pravna raznolikost

C) ljudi koji su obrazovani te mogu pretpostaviti kakav praktični problem može nastati tom presudom, jer su presude specifične i nisu svakome apriori jasne

- dakle važnost raznolikosti je radi shvaćanja različite kulture i pravnog sustava svih država članica

B) OPĆI SUD

- po dva suca iz svake države članice

- u Osnivačkim ugovorima naznačeno je moguće povećanje broja sudaca, pa ukoliko se i

poveća broj, ne trebaju se mijenjati ugovori niti se smatra da je to u suprotnosti s osnivačkim ugovorima

- ne moraju imati kvalifikacije za izbor za najviše sudačke funkcije kao kod Suda!
- biraju se na razdoblje od 6 godina zajedničkom odlukom vlada svih država članica = jednoglasno
- imaju mogućnost reizbora (neograničenog)
- LU i novina = prije nego što države članice zajedničkom odlukom potvrde suca, potrebno je savjetovati se sa Odborom čije mišljenje nije obvezano, ali se u praksi ispostavilo iznimno Važno (ti Odbori sastoje se od bivših sudaca oba suda, zastupaju EU interes)
- svaka država članica ima vlastite uvjete biranja sudaca, **u Hrvatskoj je to:**
 1. Neovisnost izvan svake sumnje
 2. Najmanje 20 godina radnog iskustva u pravnoj struci te istaknuće u znanstvenim ili stručnim radovima ili u svom javnom djelovanju
 3. Poznavanje francuskog jezika- jezik diplomacije, jezik EU, ujedno i uvozni jezik presuda
 4. Hrvatski državljanin
- biranje predsjednika suda: tajnim glasanjem među sobom, razdoblje od 3 godine s mogućnošću jednog reizbora
- svaki sudac ima svoj kabinet s pravnim savjetnicima

NEZAVISNI ODVJETNICI

- jedanaest nezavisnih odvjetnika koji se biraju na razdoblje od 6 godina s istim kvalifikacijama kao i suci toga Suda, imaju status jednak sucima
- u Općem sudu ne postoje nezavisni odvjetnici
- šest je iz velikih država (Francuska, Poljska, Njemačka, Italija, Španjolska i UK), mandat im je obnovljiv
- mjesta ostalih 5 nezavisnih odvjetnika je iz 5 manjih država, mandat im traje 6 godina te nije obnovljiv
- **glavna funkcija:** davanje nepristranih i neovisnih pravnih mišljenja, sudac ih nije dužan slijediti, ali su od znatne pomoći što se vidi u samoj sudskoj praksi
- njihova funkcija nije anticipacija suda, već pomoć, njihova mišljenja imaju značajan faktički autoritet i često se citiraju u znanstvenoj literaturi
- ima svoj kabinet u kojem mu pomažu pravni savjetnici

METODE RADA I POSTUPAK PRED EUROPSKIM SUDOM

- dvije faze: ***pisana i usmena***
- postoji mogućnost preskakanja neke od faza ako se radi o jednostavnijim pitanjima
- moguć i ubrzani postupak te hitni postupak (PPU u literaturi), u tome je moguće preskakanje koraka ili skraćivanje rokova
- u pravilu sudi u vijećima, a rijeđe u plenumu, mogućnosti:
 - 1) **tri suca:** manje bitni slučajevi

2) pet sudaca: najčešći

3) petnaest sudaca: veliko vijeće, važni predmeti

4) dvadeset i sedam sudaca: Plenum/ puna sjednica suda

- Opća sjednica: nezavisni odvjetnici + kolegij svih sudaca, odlučuju u kojem će se vijeću suditi, postoji prethodni izvještaj

- predmet pred europskim sudom: **C**

- predmet pred općim sudom; **I**

TRI NAJVAŽNIJA POSTUPKA

1. INFRAKCIJSKI/ POVREDBENI POSTUPAK (258.-260. UFEU)

- postupak zbog povrede prava EU kojeg pokreće

A) država članica protiv države članice

= Država članica koja smatra da neka druga država članica nije ispunila obvezu može predmet uputiti Sudu EU, ali prije toga predmet mora uputiti Komisiji koja daje obrazloženo mišljenje (ako ne da mišljenje u roku od 3 mjeseca od dostave predmeta, to nije zapreka za upućivanje predmeta Sudu)

B) Komisija protiv države članice

- Komisija koja smatra da država članica nije ispunila obvezu na temelju Ugovora pismo opomene, daje priliku državi da se očituje, obrazloženo mišljenje, ako države na postupi u skladu s mišljenjem u roku koji odredi Komisija, ona može predmet uputiti Sudu EU

- Komisija ujedno ima i diskreciju

- Komisija je dužna državi članici dati priliku da se očituje, dakle da oni samostalno probaju riješiti problem povrede prava EU

- ako država to ne napravi, Komisija daje obrazložno mišljenje kojemu dodatno informira državu članicu te joj objašnjava zašto je ta država u povredi

- tek ako na to obrazložno mišljenje država članica ne iznese Komisiji zadovoljavajući odgovor, ide se na Sud i tek onda infrakcijski postupak postaje sudski postupak, sve prethodno je bio predsudski postupak

- tužena strana je država članica ("neposlušna dč")

- oznaka kojom se prepoznaje infrakcijski postupak jest: "netko protiv dč" (odnosno: Komisija protiv države članice/ država članica protiv države članice)

- do sada je bilo desetak infrakcijskih postupaka, a nama relevantna jest iz 2018., koja je bila protiv Hrvatske od strane Slovenije

- Opći sud ne odlučuje, samo Sud, to je interna raspodjela poslova

- iz sudske prakse vidi se kako većinom Komisija i države članice stvari riješe u predsudskom postupku pa do sudskog postupka ni ne dolazi

- svaki sud, kad utvrdi svoju nadležnost, dužan je dostaviti presudu, sud može odbaciti presudu samo ako Komisija nije obavila neki prethodni korak, inače je uvijek dužna donijeti presudu

- Odgovor Suda može biti:

A) država članica je prekršila pravo, stoga se Komisijska tužba uvažava

B) država članica nije prekršila pravo, stoga se Komisijska meritorno tužba odbija

- Presuda suda je deklaratorna, dakle sud potvrđuje, “država je prekršila pravo” / “država nije prekršila pravo”

- ne može sud naložiti državi izvršavanje određenog ponašanja, dakle samo deklaratorna presuda, država X je čineći Y povrijedila pravo EU

- Kada država članica ne postupi ni po odluci suda, Komisija je dužna pokrenuti još jedan infrakcijski postupak!

- dvije mogućnosti izricanja novčane kazne:

1. Paušalni iznos- odnosi se na prošlost, na neki način prisiljava državu članicu da plati određenu kaznu jer svakim novim danom/ mjesecom ta kazna raste

2. Novčana kazna- odnosi se na budućnost te je konkretna kazna koju plaća država članica

2. TUŽBA ZA PONIŠTAJ

- postupak protiv AKTA institucija EU → cilj: poništiti nezakoniti akt EU (npr. uredbu, direktivu, odluku)

1. Svrha postupka

- Tužba za poništenje omogućuje sudski nadzor nad zakonitošću akata institucija EU.

Ako je akt nezakonit, Sud ga **poništava ex tunc** – kao da nikada nije postojao.

2. Tko može podnijeti tužbu?

A) Privilegirani tužitelji

- uvijek imaju pravo tužiti

- države članice
- Europski parlament
- Vijeće
- Komisija

B) Poluprivilegirani tužitelji

- mogu tužiti samo radi zaštite svojih ovlasti

- ECB
- Revizorski sud
- Odbor regija

C) Neprivilegirani tužitelji (pojedinci, poduzeća)

- vrlo restriktivni uvjeti Mogu tužiti samo ako je akt:

- upućen njima, ili
- izravno i osobno pogađa njihovu pravnu situaciju, ili
- ako je riječ o regulatornom aktu koji ne uključuje provedbene mjere (Lisabon je malo olakšao pristup).

3. Rok

- tužba se mora podnijeti **u roku od 2 mjeseca** od objave akta, obavijesti ili saznanja.

4. Posljedice

- ako Sud utvrdi nezakonitost: **akt se poništava ex tunc** (od početka), institucija mora ukloniti posljedice poništenja

5. Alternativa: prigovor protupravnosti (čl. 277. UFEU)

- ako pojedinac ne može izravno tužiti, može **posredno** osporavati valjanost akta u postupku koji se već vodi

3. PRETHODNI POSTUPAK

→ postupak između **NACIONALNOG SUDA** i **Suda EU** → **cilj**: osigurati JEDINSTVENO tumačenje i valjanost prava EU u svim državama članicama

1. Svrha postupka

- prethodni postupak je **najvažniji mehanizam** za osiguranje jedinstvene primjene prava EU. Nacionalni sudovi primjenjuju pravo EU, ali Sud EU daje **autoritativno tumačenje**.

2. O čemu Sud EU odlučuje?

Sud EU daje odgovore na pitanja nacionalnih sudova o:

1. **tumačenju Ugovora**
2. **tumačenju akata EU**
3. **valjanosti akata EU** (nacionalni sudovi sami ne smiju proglasiti akt EU nevaljanim – Foto-Frost)

3. Tko može postaviti prethodno pitanje?

- **bilo koji nacionalni sud**, sudovi **zadnje instance** – *obvezni* su postaviti pitanje, osim u tri iznimke (CILFIT II):

1. pitanje nije relevantno
2. Sud EU je već tumačio tu odredbu
3. pravilno tumačenje je **tako očito** da ne ostavlja mjesta razumnim sumnjama (acte clair)

Ako sud zadnje instance odluči da NEĆE postaviti pitanje, mora to **detaljno obrazložiti**.

4. Posebna pravila za pitanja o VALJANOSTI akata EU

Prema predmetu **Foto-Frost**: **svi nacionalni sudovi** moraju uputiti pitanje Sudu EU ako sumnjaju da je akt EU nevaljan

- sami ga ne smiju poništiti, čak ni ako je nezakonit „na prvu“.

5. Sadržaj zahtjeva (čl. 94. Poslovnika Suda)

Zahtjev mora sadržavati:

- opis činjenica
- relevantne nacionalne odredbe
- razloge zbog kojih je pitanje postavljeno
- vezu između prava EU i nacionalnog prava

4. OVLASTI I IZVORI PRAVA EU

Zašto uopće postoji EU?

- prvotna ideja: osiguranje mira nakon 2. svj rata kroz ekonomsku integraciju, zajedničko tržište !!
- htjeli smo povezati Francusku i Njemačku (suprotstavljene strane), imaju pograničnu pokrajinu koja je bogata ugljenom i čelikom koja je potrebna za proizvodnju oružja, dakle želi se povezati Francuska i Njemačka ekonomski
- EU međunarodna organizacija sui generis: sama za sebe, kod nje je specifično što predstavlja posebni pravni poredak koji na neki način ograničava domaće pravne poretke
- ograničava regulatornu autonomiju (npr sloboda kretanja radnika, ukoliko bi HS donio zakon kojim zabranjuje ulazak stranih radnika, to bi u Hrvatskoj imalo ograničenje, dakle EU kroz svoju regulaciju ograničava regulatornu autonomiju država članica i samim time je definirano kroz ugovore i kako su postavljene ovlasti)

Glavno pitanje: Što i kako EU može regulirati i koje su posljedice toga? (Posljedica je isključivo na nacionalnoj razini)

Gdje je sve to zapisano? U osnivačkim ugovorima koje su sklopile države članice, dakle **oni** prenose dio svojih suvereniteta, neke stvari odlučuju da se reguliraju na EU razini, dakle iz nacionalnog suvereniteta (nema nametanja), svojevrijedno potpisuju ugovor

Koji je to dio suvereniteta? Utvrđeno je u ugovoru, uvijek se kreće od ugovora koji je **“baza”**

Čl. 1./1- *ovim ugovorom visoke ugovorne stranke među sobom osnivaju EU kojoj države članice prenose nadležnosti za postizanje zajedničkih ciljeva, prikazuje sve tješnije povezivanje država u Europi, odluke se donose na što otvoreniji način i na odluke što bliže građanima*

Sud EU određuje koji su to zajednički ciljevi:

- promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda (čl. 3. UEU)

A) PRIMARNA PRAVA EU

- nastaje zajedničkim dogovorom dč., nastale izravno bez posredovanja institucija
- dvije glavne skupine: osnivački ugovori + opća načela
- zašto **“primarno”**? – njime je stvorena EU + nužna je pravna osnova

B) SEKUNDARNA PRAVA EU

- nastaje aktivnošću institucija EU
- o čemu sve EU može odlučivati?

A) načelo dodijeljenih ovlasti (samo o onim pitanjima za koja su je ovlastile države članice, dakle svaki akt mora imati pravni temelj, legal basis)

- odredba Osnivačkog ugovora koja dodjeljuje ovlast EU
- o njoj ovisi vrsta zakonodavnog postupka, te i uloge institucija
- o njoj ovisi koju je vrstu akta institucija ovlaštena usvojiti
- o njoj ovisi način donošenja odluke unutar institucije

B) načelo supsidijarnosti (akt bi trebao biti opravdan u kontekstu supsidijarnosti)

C) načelo proporcionalnosti (akt ne smije biti više ograničavajući od onoga što je nužno za ostvarenje cilja pravnog uređenja)

- njena pravna valjanost ovisi o postojanju ovlaštenja za njihovo donošenje, odnosno osnivački ugovori su pravni temelj

1. Interno sekundarno pravo

- **uredba**: opće primjenjiva, obvezujuća u cijelosti i izravno se primjenjuje u svim državama članicama

- **direktiva**: obvezujuća, u pogledu rezultata koji je potrebno postići, za svaku državu članicu kojoj je upućena, a odabir oblika i metoda postizanje tog rezultata prepuštena je nacionalnim tijelima

- **odluka**: u cijelosti obvezujuća kome je upućena

- **preporuke i mišljenja**: nemaju obvezujuću snagu

- dva osnovna regulatorna akta jesu: **UREDBE I DIREKTIVE**

1) UREDBE

- namijenjeni da u potpunosti zamijene postojeće norme u državama članicama koje uređuju određeni tip situacije potpuno jednakom normom

- dovode do ujednačavanja prava

- osnovne karakteristike: države ne smiju prenositi uredbe u nacionalno pravo (tj transformirati ih u interne propise) već se svakoj dč primjenjuje izravno + države su obvezne ukloniti nacionalna prava koja dupliciraju uredbe + države su dužne ukloniti nacionalan suprotna prava

- ne trebaju se implementirati u nacionalno pravo

- svrha je ujednačiti pravo

2) DIREKTIVE

- nemaju za svrhu u potpunosti ujednačiti nacionalna prava

- trebaju se implementirati u nacionalno pravo

- nacionalna prava se približavaju jedni drugima u nužnoj mjeri za postizanje regulatornog cilja, ali se i dalje državama članicama omogućuje da neke stvari riješe na različit način

- postavljaju samo cilj, država sama bira kako će to postići

- npr donošenje novog zakona, mora biti prenesena pravnoobvezujućim aktom

- **vremenski tijek**:

1. direktiva biva usvojena u zakonodavnom postupku na EU razini (usvajaju je Vijeće i EP suodlučujući/ Vijeće samostalno/ Komisija

2. stupa na snagu, proizvodi pravne učinke od objavljivanja u Službenom listu EU/ notifikacije države članice

3. provedbeni rok u kojem dč odlučuju kako to uvesti u nacionalno pravo je konkretan rok koji se razlikuje od direktive do direktive

4. interpretativna, izvor prava, veći stupanj diskrecije države članice

- cilj je harmonizacija prava

3) ODLUKE

- rješavaju odnose unutar institucija, ali mogu biti i općeobvezujući

- jedini tip kojim Unija može donijeti pojedinačnu odluku državi ili pojedincu

- razlikovanje zakonodavnih i nezakonodavnih akata:

A) zakonodavni akti

- doneseni u redovnom (EUP + Vijeće) ili posebnom (samo EUP/ Vijeće, a drugo tijelo ima savjetodavnu ulogu) zakonodavnom postupku

B) nezakonodavni akt

- na temelju zakonodavnog ili drugog nezakonodavnog akta

- donosi ga samo Komisija

- ovlast za njihovo usvajanje ne izvire iz Osnivačkih ugovora već iz drugog akta

- dakle usvojila ga je institucija koja inače ne donosi zakonodavne akte

- razlika između zakonodavnih i nezakonodavnih akata: s obzirom na to da oboje mogu biti i uredbe i direktive, razlika je u tome da se kod nezakonodavnih akata dodaje pridjev "delegirani", odnosno provedbeni"

- **sustav komitologije**: Komisija prilikom donošenja nekog provedbenog akta mora se savjetovati s odborima sastavljenim od predstavnika država članica

- izbor hoće li komisija određeni nezakonodavni akt donijeti kao delegirani ili provedbeni ustavno je bitan jer utječe horizontalno i vertikalno!

- postoji tkz siva zona u kojima se provedba i delegacija preklapaju (naročito u dva slučaja Biocidi i Vize reciprocitet), u kojima zakonodavne institucije imaju široku diskreciju hoće li Komisiji povjeriti delegiranu ili provedbenu vlast

- u sekundarno pravo ubrajamo i međunarodne sporazume koje sklopi EU

- EU može sklapati međunarodne ugovore u svim onim područjima u kojima je osnivačkim ugovorima ovlašćuje na regulatornu aktivnost, a da u takvom postupku nije potrebna izričita ovlast za njezino uređenje (monizam)

- sporazume u interno pravo EU-a **ratif cira Vijeće**

- **mješoviti sporazumi**: strake sporazuma su i sve njene države članice sklapaju se ukoliko u tome EU nema isključivu ovlast, a stupa na snagu kad je ratif ciraju sve dč i EU, imaju izravne učinke dakle nacionalni sudovi dužni su ih primjenjivati

NAČELO DODIJELJENIH OVLASTI

- tkz **načelo dodjeljivanja**, znači da EU ima samo one ovlasti koje su joj dodijelile dč., Unija smije djelovati samo u tim granicama i to samo u ostvarenje ciljeva

- ovlasti koje nisu prenesene na Uniju zadržavaju države članice

A) pozitivne ovlasti

- kad su države članice Uniji povjerile da svojim normama uredi određeno pitanje društvenog života

- može se temeljiti na osnivačkim ugovorima, sekundarnom pravu...

- svaka odluka EU mora biti potkrijepljena na kojem pravnom temelju je usvojena, pravni temelj jest npr osnivački ugovor

B) negativne ovlasti

- države članice podvrgnute su općim pravilima EU i jurisdikciji ES

- primjer jest visoko obrazovanje, npr uspostava Erasmusa kao poticanje obrazovanja među državama članicama

- isključiva nadležnost: presumpcija dolazi odmah na početku, isključivo i jedino EU može nešto regulirati, zatvorena lista, dakle regulira isključivo EU, ne države članice, npr zaštita tržišnog natjecanja

Što su PODIJELJENE NADLEŽNOSTI?

= to znači da države članice i EU mogu donositi propise u istom području

= ključno je pitanje: **tko ima prednost?** = tu dolazi do preempcije ovlasti (često se povezuje s načelom nadređenosti prava EU i occupying the field), pravilo glasi: dok EU NIJE regulirala neko područje, države članice mogu slobodno donositi propise, ali kad **EU POČNE regulirati**, države članice više ne mogu donositi pravila koja su u suprotnosti s pravom EU

= što znači ograničenje nacionalne autonomije? – to znači da država idalje može regulirati, ali samo u okviru koji dopušta EU pravo

= **PRIMJER:** unutarnje tržište, kada EU odluči nešto regulirati, dolazi do **PREEMPCIJE OVLASTI**, odnosno ograničenje nacionalne i regulatorne autonomije da ne može regulirati dotičnu materiju koju je EU regulirala protivno onome što je ona napravila, dakle dok nema ništa na EU razini, država članica autonomija nije ograničena!!, a autonomija ovisi o vrsti akta i diskreciji (uredba: vrijedi izravno u svim dč., dakle nema prostora za nacionalna prava i država gotovo nema autonomije, s druge strane direktive obvezuju samo cilj što znači da dč ima određenu slobodu odnosno diskreciju)

NAČELA SUPSIDIJARNOSTI I PROPORCIONALNOSTI

(REGULATORA NAČELA)

A) NAČELO SUPSIDIJARNOSTI

- primjenjuje se u područjima podijeljenim između država članica i EU, a preferira se odlučivanje na nacionalnoj razini

- institucije EU moraju dokazati da je uređenje određenog pitanja nužno na europskoj razini

- građani mogu sudjelovati, može biti integrirajući faktor jer građani EU
- pospješuje demokratski legitimitet = postoji povezanost pravnog poretka sa samim osobama, dakle odluke se ne nose na najvišoj razini, već na što bližoj građanima
- tek ako se ne može akt donijeti efektivno i temeljito, prebacuje se na višu razinu
- institucije koje donose akte trebaju dokazati da je nešto bolje donijeti na nacionalnoj razini, dakle uvijek mora postojati obrazloženje
- u pravilu sud to jako teško utvrđuje! Trebalo bi se protumačiti cijeli pravni sustav, nema nijednog takvog slučaja

B) NAČELO PROPORCIONALNOSTI

- solucija koju izabere EU ne smije ograničavati ostale interese u pitanju više nego što je to nužno
- ako postoji manje ograničavajuće rješenje kojim bi se postigao jednak cilj, mjera koju je usvojila EU jest neproporcionalna te stoga i pravno i politički nevaljana
 - = tri najvažnija načela:
 - proporcionalnost
 - Supsidijarnost
 - Dodjeljivanje ovlasti

-sud je nadležan provjeravati jesu li ispunjena ova tri uvjeta u različitim postupcima te, ukoliko nisu, proglasiti akt nevaljanim, neovisno je što je povrijeđeno

-KOMPLEMENTARNA OVLAST: ne može biti harmonizacija, primat ima dč, a Unija podupire, u određenim područjima cilj je podupiranje, nadopunjavanje dč., dakle nema zajedničkih ovlasti, već je primarna nadležnost u dč, a EU podupire. Ograničenje= EU ne može donositi akte koji predstavljaju usklađivanje zakona ili propisa
 = mogu biti i pravno obvezujući, ALI ne traže usklađivanje zakona
 = recimo kultura, osvještavanje različitih kultura u EU, odnosno među dč

PREDMET 314/85 FOTO-FROST- PRIMJER PITANJA VALJANOSTI

- svi nacionalni sudovi imaju obvezu postavljanja prethodnog pitanja ako smatraju da je akt EU-a pravno nevaljan, ALI ako stranke u postupku osporavaju valjanost europskog akta, ali nac. sud ne smatra da postoje uvjerljivi razlozi za to, ocjenu da je akt valjan može donijeti samostalno bez pokretanja prethodnog postupka

- centralizacija sudskog nadzora nad pravom EU-a
- obveza postoji čak i ako je sasvim jasno da je akt EU-a nevaljan
- obveza postoji čak i ako je Sud već prethodno proglasio sličnu odredbu nevaljanom (predmet C-461/03 Gaston Schul, t. 25) jer u drugom konkretnom slučaju može biti valjana

- 3 RAZLOGA KOJE JE SUD DAO:

1. Potreba za ujednačenom primjenom prava EU – narušilo bi pravnu sigurnost
2. Koherentnost sustava pravne zaštite u EU – usporedio s postupkom izravne tužbe za poništaj akta temeljem članka 263, to je u isključivoj nadležnosti Suda EU

3. U boljem položaju od nacionalnih sudova da izvrši ocjenu valjanosti – jer su institucije koje su donijele akt ovlaštene sudjelovati u postupku kako bi branile valjanost akta

POLITIČKI NADZOR NAČELA SUPSIDIJARNOSTI

- uveden **Lisabonskim ugovorom** kao novi način provjere supsidijarnosti
- u roku od osam tjedana nacionalni parlamenti imaju pravo izražavanja svog stajališta, usvaja se tkz *obrazloženo mišljenje*
- svaki dom nacionalnih parlamenata ima po jedan glas (Hrvatska koja ima jedan dom ima dva glasa)
- **žuti karton**: 19 glasova od sveukupno 28 iz Unije
- u tom slučaju institucija koja je akt predložila mora ponovno razmotriti svoj prijedlog te ga može uz obrazloženje zadržati, izmijeniti i dopuniti ili povući
- **narančasti karton**: kad odbijanje prelazi polovicu svih parlamentarnih domova, u tom slučaju obrazloženje Komisija šalje EP-u i Vijeću
- ne postoji mogućnost da nacionalni parlamenti obvežu institucije EU-a da povuku akt iz daljnje parlamentarne procedure
- ukoliko akt ipak bude primijenjen, a nacionalni parlamenti se s time ne slažu, postoji mogućnost posebnog sudskog puta za ispitivanje za koji nacionalni parlamenti imaju samostalnu ovlast pokrenuti sudski postupak pred sudom
- svaki akt koji se donese mora imati pravnu osnovu u osnivačkim ugovorima, sve mora biti zadovoljeno po sadržaju i načinu donošenja, dakle u osnivačkim ugovorima propisano je tko donosi akt, u kojem postupku, koji su uvjeti i koji je cilj (prosuduje sud), sve akt mora zadovoljiti da bi akt bio pravno valjan (čl. 114., najčešće korištena)

5./6. NOVI PRAVNI POREDAK, NADREĐENOST, IZRAVNI UČINAK

NOVI PRAVNI POREDAK

- pravni učinak međunarodnog prava ovisi o tome što je zapisano u Ustavu
- da je europsko pravo ostalo samo međunarodno u tom smislu, njegovi bi učinci bili različiti od države članice do države članice
- to se mijenja presudama Van Gende en Loos i Costa v ENEL u kojemu se stvara tkz **novi pravni poredak**
- sud je tu izmjenju samo predložio jer on kao takav nema vlast mijenjanja takvih pitanja, a države članice su te koje su prihvatile takav poredak koji je rezultirao današnjom EU
- **dva bitna obilježja novog pravnog poretka**:
 1. Subjekti pravnog poretka EU-a nisu samo države članice, već i njihovi građani
 2. Novi pravni poredak sam kreira pravila o učinku vlastitih pravnih pravila, dakle učinke

prava EU-a u domaćim pravnim sustavima više ne nadziru nacionalni sudovi, već pravo EU

- iz toga proizlazi: izravni učinak + nadređenost nad normama nacionalnih prava

IZRAVNI UČINAK

- prvi put objašnjen u predmetu Van Gend en Loos
- izravni se učinak razvijao kroz sudsku praksu te sam koncept izravnog učinka nema jednoznačno tumačenje
- najčešće se taj pojam upotrebljava da izrazi da europska pravna norma može stvoriti subjektivno pravo izravno za pojednice (f. fizičke i pravne osobe) koje je ostvarivo pred sudovima u državama članicama
- stvara li određena norma subjektivno pravo za određenog pojedinca zaključuje se promatrajući normu u njezinom kontekstu, stoga je europsko pravo preuzelo teleološku i kontekstualnu metodu (bitna je svrha)
- sve druge europske norme, a ne samo ugovor, mogu imati izravan učinak (i sekundarno pravo i međunarodni ugovori također)

UVJETI ZA IZRAVAN UČINAK

- standardni izričaj danas jest da će izravni učinak imati ona norma koja je dovoljno: ***jasna, precizna i bezuvjetna***
- uvjet jasnoće i preciznosti ne znači da norma koja zahtijeva interpretaciju ne može imati izravni učinak, dokle god je riječ o interpretaciji koju su ovlašteni dati sudovi, značenje norme moguće je razjasniti na taj način i priznati joj izravni učinak
- ukoliko nacionalni sud nije siguran u interpretaciju: mogućnost prethodnog pitanja
- jedini faktor koji sprječava izravni učinak norme jest prepuštanje konačnog izbora političkom procesu
- ako norma prepušta, bilo nacionalnom bilo europskom političkom procesu odabir subjekta, norma nema izravni učinak

VERTIKALNI I HORIZONTALNI IZRAVNI UČINAK

A) vertikalni izravni učinak

- pojedinac (f. fizička ili pravna osoba) tvrdi da na temelju europske norme uživa neko subjektivno pravo u odnosu na državu
- imaju je sve obvezujuće europske pravne norme koje su dovoljno jasne i bezuvjetne

B) horizontalni izravni učinak

- odnos u kojemu pojedinac tvrdi da uživa subjektivno pravo u odnosu na drugog pojedinca koji u odnosu na njega na temelju europske norme ima određenu obvezu
- sudska je praksa isključila mogućnost izravnog učinka jedne vrste normi: onih sadržanih u direktivama, na direktive se dakle, ne može pred sudom pozvati protiv

drugog pojedinca tvrdeći da mu direktiva nameće obvezu i to čak ni tada kada su odredbe direktive potpuno jasne i bezuvjetne

C) obrnuto vertikalni odnos

- država se poziva na europsku pravnu normu protiv pojedinca, tvrdeći da pojedinac duguje ispunjenje neke obveze državi

- sudska je praksa isključila mogućnost izravnog učinka jedne vrste normi: onih sadržanih u direktivama, na direktive se dakle, ne može pred sudom pozvati protiv drugog pojedinca tvrdeći da mu direktiva nameće obvezu i to čak ni tada kada su odredbe direktive potpuno jasne i bezuvjetne

■ **Primjer norme u kojoj je Sud priznao horizontalni učinak (*predmet Defrenne II*)**

- DVOSTRUKI CILJ ČL 119:

1. Izbjeći situaciju u kojoj bi poduzeća s poslovnim nastanom u državama koje su stvarno provele načelo jednake plaće bila u nepovoljnijem položaju u tržišnoj utakmici (ekonomski)

2. Ova odredba čini dio socijalnih ciljeva Zajednice koja nije samo ekonomska Unija, već istovremeno treba zajedničkim djelovanjem osigurati socijalni napredak (socijalni)

NADREĐENOST IZ PERSPEKTIVE SUDA EU-a

- izravni učinak znači da će za pojedinca nastati subjektivno pravo izravno na temelju europske norme

- kako se rješava pitanje sukoba i različitosti nacionalne i europske norme?

- primjer: Nizozemski je sud pred sobom imao dvije norme koje su međusobno isključive, europska koja kaže da je carina 5%, te nizozemska koja kaže da je ona 8%. Sud ne može nikako primijeniti obje norme istovremeno, pa se nizozemskom sudu njegov vlastiti Ustav diktira primjenu europske norme
- problem se javlja kod dualističkih sustava, kao npr u Italiji, gdje se preferira nacionalna norma
- zbog toga je važno uspostaviti nadređenost europskih normi u odnosu na one nacionalne

- pitanje **Kompetenz** označava nadzor nacionalnih sudova koji im omogućuje

ograničavanje prava EU-a ukoliko je ono izašlo izvan ovlasti koje su utvrđene OU

- pravni pluralizam: on podrazumijeva da oba zahtjeva za konačnim autoritetom (i onaj nacionalni i onaj europski) postoje paralelno i istovremeno, dakle sud EU-a i nacionalni sudovi dužni su u duhu tolerancije uvažavati zahtjeve onog drugog pravnog poretka, time se izbjegava sukob između dvaju ustavnih razina, ali on ne nudi rješenje, potreban je dijalog između eu suda i nacionalnih sudova

IZRAVNI UČINAK I NADREĐENOST PRED NACIONALNIM SUDOM

- tvrdnja da europsko pravo ima izravan učinak i nadređenost ne odgovara na pitanje kako nacionalni sudac treba primijeniti ta načela
- to se utvrđuje u predmetu 106/77 **Simmenthal II**
- EUS je objasnio da je posljedica kombinirane primjene tih dvaju načela u tome da sud mora primijeniti europsku normu, ostavljajući istovremeno neprimijenjenom domaću normu
- **pravilo konf ikata**: u konf iktu europske i nacionalne norme valja primijeniti europsku
- posljedica toga je da nacionalna norma ostaje neprimijenjena, ali se s njome ne događa ništa više od toga = dakle samo se ne primjenjuje, ali se ne ukida, nju će drugi nacionalni sud u drugom predmetu u kojem nema konf ikta pravilno i normalno upotrijebiti da bi riješio spor
- u ovom se predmetu talijanski sudac nalazio u situaciji usporedivoj s onom u kakvoj bi se mogao naći i hrvatski sudac

1) VAN GEND EN LOOS

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Nizozemska transportna kompanija uvozila je kemikalije iz Njemačke u Nizozemsku. Prilikom uvoza, Nizozemska je naplatila višu carinu nego ranije radi promjene carinske klasifikacije proizvoda (s 5% na 8%). Tvrdili su da je takva promjena protivna tadašnjem čl. 12. Ugovora o osnivanju EEZ pa su Sudu upućena dva prethodna pitanja.	Glavno pitanje - Može li se pojedinac (privatna osoba ili tvrtka) izravno pozvati na odredbu Ugovora o EEZ-u pred nacionalnim sudom? Drugim riječima: - Stvara li pravo Zajednice izravna prava za pojedince, ili se primjenjuje samo između država? Ako je odgovor DA, onda Van Gend en Loos može pobijediti. Ako je odgovor NE, onda se samo države mogu međusobno tužiti, a pojedinac nema zaštitu.	Sud EU donosi revolucionarnu odluku: a) Pravo Zajednice je novi pravni poredak Sud kaže da Ugovor o EEZ-u nije običan međunarodni ugovor, nego “novi pravni poredak međunarodnog prava u korist kojeg su države ograničile svoja suverena prava”. b) Odredbe Ugovora mogu imati izravni učinak Sud utvrđuje da članak 12. Ugovora ima izravni učinak, jer: • je jasan, • precizan, • bezuvjetan, • ne zahtijeva dodatne mjere država. c) Pojedinici mogu pred nacionalnim sudovima zahtijevati zaštitu prava iz Ugovora	Ovo je jedna od najvažnijih presuda u povijesti EU prava. Uvela je: 1. Doktrinu izravnog učinka (direct effect) Pojedinci mogu izravno pred nacionalnim sudovima zahtijevati primjenu određenih odredbi prava EU. 2. EU pravo kao “novi pravni poredak” Sud je prvi put rekao da EU pravo: • stvara prava za pojedince, • ima prednost nad nacionalnim pravom (temelj za kasniju presudu Costa/ENEL). 3. Nacionalni sudovi postaju “sudovi EU prava”

		Dakle, Van Gend en Loos može se izravno pozvati na zabranu povećanja carina. Rješenje: Nizozemska je prekršila pravo Zajednice, a tvrtka ima pravo na zaštitu pred nacionalnim sudom.	Sudovi država članica moraju štititi prava pojedinaca iz EU prava. 4. Početak ustavnog razvoja EU Ova presuda je temelj: • primata EU prava, • autonomije EU prava, • učinkovitosti i jedinstvene primjene prava EU.
--	--	---	---

2) COSTA V ENEL

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Talijanski građanin Flaminio Costa, dioničar privatne elektroenergetske kompanije, odbio je platiti račun za struju nakon što je Italija nacionalizirala elektroenergetski sektor i stvorila javno poduzeće ENEL. Costa je tvrdio da je talijanski zakon o nacionalizaciji u suprotnosti s pravom EEZ-a, posebno pravilima o tržišnom natjecanju i državnim monopolima. Talijanski sudovi su smatrali da se nacionalni zakon primjenjuje, ali su ipak uputili pitanje Sudu EU.	Sud EU je trebao odgovoriti na ključno pitanje: Glavno pitanje - Što se događa kada nacionalni zakon proturječi pravu Zajednice? - Ima li pravo Zajednice prednost nad nacionalnim pravom, čak i nad kasnijim zakonima države članice? Drugim riječima: Može li država članica poništiti učinke EU prava donošenjem novog nacionalnog zakona?	Sud EU donosi jednu od najvažnijih odluka u povijesti europskog prava. a) EU pravo ima primat nad nacionalnim pravom Sud kaže da države, ulaskom u Zajednicu, prenose dio svoje suverenosti i stvaraju trajan pravni poredak koji se primjenjuje na njihove građane i institucije. Zato: - nacionalni zakon ne može derogirati pravo Zajednice, - čak ni ako je noviji od EU propisa. b) Zašto primat postoji? Sud navodi tri ključna razloga: 1. Ugovor je stvorio vlastiti pravni poredak koji obvezuje države i pojedince. 2. Države su ograničile svoja suverena prava kako bi osigurale zajednički sustav.	Ovo je temeljna presuda za cijeli EU pravni sustav. 1. Uspostava načela primata (supremacy) prava EU Pravo EU ima prednost nad: - običnim zakonima, - kasnijim zakonima, - pa čak i nad ustavnim normama država članica (kasnija praksa). 2. Nacionalni sudovi moraju primijeniti EU pravo Ako postoji sukob: - EU pravo → DA - nacionalni zakon → NE Bez obzira na to što kaže parlament ili vlada. 3. EU postaje “ustavni” pravni poredak Costa v. ENEL + Van Gend en Loos = temelj EU prava: - Van Gend en Loos → izravni učinak - Costa v. ENEL → primat Zajedno stvaraju autonomni pravni sustav koji se

		3. Ako bi države mogle jednostavno poništiti EU pravo, Zajednica bi se raspala. c) Primjena na slučaj Sud nije ocjenjivao ustavnost talijanskog zakona — to je posao nacionalnog suda. Ali je jasno rekao: Ako je talijanski zakon u suprotnosti s pravom Zajednice, nacionalni sud mora primijeniti pravo Zajednice.	primjenjuje izravno i ima prednost. 4. Ograničenje suvereniteta država članica Države ne mogu jednostrano mijenjati ili poništavati EU pravo.
--	--	--	--

3) SIMMENTHAL

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Talijanska tvrtka Simmenthal uvozila je govedinu iz Francuske. Pri uvozu je morala platiti obveznu veterinarsku taksu koju je propisao talijanski zakon. Problem: EU pravo je već zabranjivalo bilo kakve dodatne troškove pri uvozu između država članica koji imaju učinak carine. Simmenthal je tvrdio da je talijanski zakon protivan pravu Zajednice i da ga nacionalni sud ne smije primijeniti.	Sud EU je trebao odgovoriti na ključno pitanje: Glavno pitanje - Mora li nacionalni sud čekati da parlament ili ustavni sud ukinu nacionalni zakon koji je u suprotnosti s pravom EU? - Ili nacionalni sud sam i odmah mora odbiti primijeniti nacionalni zakon? Drugim riječima: Je li primat EU prava neposredan i automatski, ili ovisi o nacionalnim procedurama?	Sud EU daje izuzetno snažan odgovor. a) Nacionalni sudovi MORAJU odmah ne primijeniti nacionalni zakon koji krši EU pravo Sud kaže da nacionalni sud: - ne smije čekati odluku ustavnog suda, - ne smije čekati izmjenu zakona, - ne smije primijeniti nacionalni zakon koji je u suprotnosti s EU pravom. b) Zašto? Jer bi inače: - primat EU prava bio samo “na papiru”, - države mogle odgađati primjenu EU prava, - jedinstvo i učinkovitost EU prava bili ugroženi.	Ovo je presuda koja je “operacionalizirala” primat iz Costa v. ENEL. 1. Primat EU prava je neposredan i bezuvjetan Nacionalni sudovi: - ne čekaju nikoga, - ne traže dopuštenje, - ne provode nacionalne procedure. Ako postoji sukob → EU pravo se primjenjuje odmah. 2. Nacionalni sudovi moraju sami “isključiti” nacionalni zakon Ne ukidaju ga formalno, ali ga ne primjenjuju u konkretnom slučaju.

		c) Nacionalni sudovi su “prvi čuvari EU prava” Sud naglašava da svaki nacionalni sud: - mora osigurati punu učinkovitost EU prava, - mora štititi prava pojedinaca, - mora odmah ukloniti prepreke iz nacionalnog prava. Primjena na slučaj Talijanski sud morao je: - ne primijeniti talijanski zakon o taksi, - primijeniti izravno primjenjive odredbe EU prava.	3. Učinkovitost EU prava (ef et utile) Sud naglašava da bi EU pravo bilo besmisleno ako bi države mogle odgađati njegovu primjenu. 4. Jačanje uloge nacionalnih sudova Sudovi država članica postaju: - decentralizirani sudovi EU prava, - prvi koji štite prava pojedinaca iz EU prava.
--	--	---	---

4) WALRAVE I KOCH

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Dvojica nizozemskih profesionalnih biciklista, Walrave i Koch, bili su <i>pacemakers</i> (vozači koji određuju ritam) na međunarodnim biciklističkim natjecanjima. Međunarodna biciklistička federacija UCI donijela je pravilo da pacemaker i stayer moraju imati isto državljanstvo. To je značilo da Walrave i Koch ne mogu raditi ako nisu iste nacionalnosti kao biciklist kojeg prate. Oni tvrde da je to diskriminacija na temelju državljanstva, zabranjena Ugovorom o EEZ-u.	Sud EU je trebao odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja: a) Primjenjuje li se pravo Zajednice na sport? Sport nije izričito reguliran Ugovorom — pa se postavlja pitanje: Je li sport ekonomska aktivnost? b) Ima li zabrana diskriminacije iz Ugovora horizontalni učinak? Drugim riječima: Može li se pojedinac pozvati na Ugovor protiv privatne udruge (UCI), a ne samo protiv države? c) Jesu li pravila UCI-ja suprotna čl. 7, 48 i 59 Ugovora? (odredbe o zabrani diskriminacije i slobodi kretanja radnika/usluga)	Sud EU daje nekoliko revolucionarnih odgovora. a) Sport spada u pravo Zajednice kada je ekonomska aktivnost Ako sportaš prima naknadu, radi se o ekonomskoj aktivnosti → primjenjuje se pravo Zajednice. To je slučaj Walravea i Kocha. b) Zabrana diskriminacije ima horizontalni izravni učinak Sud kaže da se čl. 7, 48 i 59 Ugovora primjenjuju i na privatne subjekte, jer su: - imperativne naravi, - stvaraju subjektivna prava, - nacionalni sudovi ih moraju štititi.	Ovo je jedna od najvažnijih presuda za razvoj horizontalnog učinka u EU pravu. 1. Prvi put potvrđen horizontalni izravni učinak Ugovora Odredbe Ugovora mogu se primijeniti: - vertikalno (pojedinaac → država) - horizontalno (pojedinaac → privatni subjekt) 2. Sport ulazi u područje EU prava Ali samo kada je riječ o ekonomskoj aktivnosti.

		Dakle, pojedinac se može pozvati na Ugovor protiv privatne sportske federacije. c) Pravilo UCI-ja je diskriminatorno Za ekonomske aktivnosti (plaćeni sport) pravilo da pacemaker i stayer moraju imati isto državljanstvo krši zabranu diskriminacije. d) Ali... postoji iznimka Sud kaže da se zabrana diskriminacije ne odnosi na sastavljanje nacionalnih sportskih timova, jer je to: • pitanje sportskog identiteta, • nema veze s ekonomskom aktivnošću.	3. UCI i druge sportske federacije moraju poštovati EU pravo Privatne udruge ne mogu donositi pravila koja diskriminiraju na temelju državljanstva. 4. Postavljena granica između ekonomskog i “čisto sportskog” - Ekonomska aktivnost → primjenjuje se EU pravo - Nacionalni timovi → izuzeti
--	--	---	--

5) VARIOLA

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Talijanska tvrtka Variola uvozila je pšenicu. EU je donijela uredbu kojom se određuju carinske stope na uvoz žitarica. Italija je, umjesto da jednostavno primijeni uredbu, donijela nacionalni zakon koji je “prepisao” sadržaj uredbe — ali je pritom promijenila način obračuna carine, što je dovelo do većeg troška za Variolu. Variola je tvrdila da:	Sud EU je trebao odgovoriti na dva ključna pitanja: a) Imaju li uredbe EU izravni učinak? Mogu li se pojedinci izravno pozvati na uredbu pred nacionalnim sudom? b) Smije li država članica “prepisati” uredbu u nacionalni zakon? Ili time narušava jedinstvo i	Sud EU daje vrlo jasne i stroge odgovore. a) Uredbe imaju izravni učinak po samoj svojoj prirodi Sud kaže da uredbe: - ne trebaju nacionalnu provedbu, - stvaraju prava i obveze izravno, - pojedinci se mogu odmah pozvati na njih. b) Države NE SMIJU prepisivati ili mijenjati uredbe Sud naglašava da:	Ovo je jedna od ključnih presuda za razumijevanje autonomije i izravne primjene uredbi. 1. Uredbe su neposredno primjenjive i imaju izravni učinak Nema potrebe za nacionalnim zakonima. Nema “prilagodbe”. Nema “prepisivanja”. 2. Države članice ne smiju intervenirati u sadržaj uredbi Čak ni “neutralno” prepisivanje je zabranjeno, jer:

- uredba EU ima izravni učinak , - Italija ne smije mijenjati niti prepravljati uredbu nacionalnim propisima.	učinkovitost prava EU?	- nacionalne mjere koje “ponavljaju” sadržaj uredbe su zabranjene , - jer mogu promijeniti smisao, opseg ili učinke uredbe, - i time ugroziti jedinstvenu primjenu EU prava . c) Primjena na slučaj Talijanski zakon koji je “prepisao” uredbu, ali je promijenio način obračuna carine, protivan je pravu EU . Nacionalni sud mora primijeniti uredbu , a ne talijanski zakon.	- stvara rizik od izmjena, - narušava jedinstvo EU prava, - stvara pravnu nesigurnost. 3. Jačanje autonomije EU prava Sud naglašava da uredbe moraju imati jednake učinke u svim državama članicama . 4. Nacionalni sudovi moraju primijeniti uredbu, čak i protiv nacionalnog zakona Ovo je još jedna potvrda primata EU prava.
--	------------------------	--	---

7. VLADAVINA PRAVA

- Unija se zasniva na:

1. vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva
 2. slobodi
 3. demokraciji
 4. jednakosti
 5. vladavini prava
 6. poštovanju ljudskih prava i prava manjina
- te su vrijednosti zajedničke svim državama članicama te su opisane u čl. 2. UEU
- ta su temeljna prava proizašla iz dva temeljna izvora:
- Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
 - Ustavna tradicija zajednička državama članicama

VLADAVINA PRAVA- sve javne vlasti uvijek djeluju u okviru zakonskih ograničenja, u skladu s vrijednostima demokracije i temeljnih prava i pod nadzorom neovisnih i nepristranih sudova

- načela vladavine prava su:

1. Zakonitost (transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički postupak za donošenje zakona)
2. Pravna sigurnost
3. Zabrana arbitražnog izvršavanja izvršne vlasti

4. Učinkovita sudska zaštita od strane neovisnih i nepristranih sudova
5. Učinkovita sudska zaštita
6. Poštivanje temeljnih prava
7. Trodioba vlasti

- navedeno poimanje vladavine prava jest supstantivno, a ne formalnopravno (što znači da se ne gleda samo postojanje zakona, već i način njegove primjene u stvarnim situacijama te odgovara na pitanje je li zakon pravedan i odgovara li temeljnim vrednotama)

ČLANAK 7.

(bivši članak 7. UEU-a)

1. Na temelju obrazloženog prijedloga **jedne trećine država članica, Europskog parlamenta ili Europske komisije, Vijeće** MOŽE, odlučujući većinom od četiri petine svojih članova uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, utvrditi da postoji očita opasnost da država članica teško prekrši vrijednosti iz članka 2. Prije nego što to utvrdi, Vijeće **saslušava dotičnu državu članicu** i može joj uputiti **preporuke** odlučujući u skladu s istim postupkom. Vijeće redovito provjerava postoje li i dalje razlozi koji su bili temelj za takvo utvrđenje.
2. Europsko vijeće, **odlučujući jednoglasno**, na prijedlog jedne trećine država članica ili Europske komisije te uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta može utvrditi da država članica teško i trajno krši vrijednosti iz članka 2. nakon što pozove dotičnu državu članicu da se očituje.
3. Ako je utvrđeno kršenje temeljem stavka 2., Vijeće **MOŽE, kvalif ciranom većinom** odlučiti da se dotičnoj državi članici **suspendiraju** određena prava koja proizlaze iz primjene Ugovorâ, uključujući pravo glasa predstavnika vlade te države članice u Vijeću. Pritom Vijeće uzima u obzir moguće posljedice takve suspenzije na prava i obveze fizičkih i pravnih osoba. Obveze dotične države članice temeljem Ugovorâ u svakom slučaju i dalje obvezuju tu državu.
4. Vijeće **MOŽE kvalif ciranom većinom** naknadno odlučiti izmijeniti ili opozvati mjere poduzete temeljem stavka 3., ako su se promijenile okolnosti zbog kojih su mjere uvedene.
5. Modaliteti glasovanja koji se primjenjuju na **Europski parlament, Europsko vijeće i Vijeće** za potrebe ovog članka utvrđeni su u članku 354. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

1) PORTUGALSKI SUCI

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Portugal je tijekom financijske krize uveo opće mjere smanjenja	Glavno pitanje Protivi li se načelu neovisnosti sudaca (čl. 19. st. 1. UEU-a i čl.	Sud EU daje povijesno važan odgovor.	Ovo je jedna od najvažnijih presuda za vladavinu prava u EU.

plaća u javnom sektoru, uključujući i sudce Revizorskog suda (Tribunal de Contas). Mjere su bile dio programa fiskalne konsolidacije i povezane s zahtjevima EU za smanjenje proračunskog deficita. Sindikat portugalskih sudaca (ASJP) tvrdio je da smanjenje plaća krši neovisnost sudaca, koja je zaštićena: - člankom 19. st. 1. UEU - člankom 47. Povelje o temeljnim pravima. Zatražili su poništenje akata kojima su im plaće smanjene i povrat iznosa	47. Povelje) to što država smanjuje plaće sudaca u sklopu općih mjera štednje? Drugim riječima: Je li EU ovlaštena ocjenjivati nacionalne mjere koje utječu na sudsku vlast, ako te mjere mogu ugroziti vladavinu prava?	a) Članak 19. UEU-a obvezuje države da osiguraju učinkovitu sudsku zaštitu Sud naglašava da nacionalni sudovi moraju udovoljavati zahtjevima neovisnosti, jer su dio sustava pravne zaštite EU-a . b) Neovisnost sudaca uključuje i jamstva o plaći Sud izričito kaže da je odgovarajuća i stabilna plaća jedno od jamstava sudske neovisnosti . c) Ali... smanjenje plaća u Portugalu NIJE povrijedilo neovisnost sudaca Zašto? Sud navodi tri ključna razloga: 1. Mjere su bile opće, primijenjene na sve javne službenike, ne samo na suce 2. Bile su privremene 3. Bile su povezane s legitimnim ciljem — smanjenjem prekomjernog deficita Zaključak Suda Mjere štednje ne krše načelo neovisnosti sudaca prema članku 19. UEU-a.	1. Prvi put Sud EU izravno povezuje članak 19. UEU-a i vladavinu prava Sud kaže da je EU Unija prava i da države moraju osigurati sudove koji su: - neovisni, - nepristrani, - sposobni pružiti učinkovitu pravnu zaštitu
--	--	--	---

2) HANN INVEST/ HRVATSKI SUCI

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
-----------	---------	--------------	--------

Tri predmeta pred Visokim trgovačkim sudom RH (Hann-Invest, Mineral-Sekuline, KHL Medveščak) završila su tako da je sudsko vijeće donijelo presudu, ali: - sudac evidentičar je odbio evidentirati odluku jer se nije slagao s pravnim stajalištem vijeća - vraćao je predmete vijećima i tražio da promijene odluku - ako vijeće ne bi popustilo, sudac evidentičar bi predmet slao na sjednicu odjela radi donošenja obvezujućeg „pravnog shvaćanja“ - sjednica odjela je zatim donosila „pravna shvaćanja“ koja su obvezivala vijeća i mijenjala njihov rad u konkretnim predmetima Sudac evidentičar i sjednice odjela nisu bili dio vijeća koje je donijelo odluku, ali su de facto utjecali na sadržaj presude. Sud koji je uputio zahtjev tvrdi da to ugrožava neovisnost sudaca i pravo na „zakonom prethodno ustanovljeni sud“	1) Je li u skladu s člankom 19. st. 1. UEU-a da sudac evidentičar može: - blokirati otpremu presude - vraćati predmet vijeću - uvjetovati evidentiranje promjenom odluke - slati predmet na sjednicu odjela 2) Je li u skladu s člankom 19. st. 1. UEU-a da sjednica odjela: - donosi obvezujuća „pravna shvaćanja“ - koja prisiljavaju vijeće da promijeni već donesenu odluku Drugim riječima: Smije li netko tko nije član sudskog vijeća utjecati na sadržaj presude?	Sud EU daje izuzetno snažnu presudu protiv hrvatskog sustava. A) Sudac evidentičar – PROTIVNO članku 19. UEU-a Sud kaže: - sudac evidentičar nije član vijeća, ali može blokirati presudu i utjecati na njezin sadržaj → to je nedopušten vanjski utjecaj na sudsku odluku - njegova ovlast nije propisana zakonom, nego proizlazi iz prakse i poslovnika → suprotno zahtjevu za „zakonom prethodno ustanovljeni sud“ - njegova uloga nije ograničena objektivnim kriterijima, nego ovisi o njegovom osobnom neslaganju → stvara rizik arbitrarnosti i pritiska na vijeće Zaključak: Sustav suca evidentičara krši neovisnost sudaca i pravo na sud koji odlučuje samostalno. B) Sjednice odjela i „pravna shvaćanja“ – PROTIVNO članku 19. UEU-a Sud utvrđuje: - sjednice odjela mogu prisiliti vijeće da promijeni već donesenu odluku → to je nedopušteno zadiranje u sudsku funkciju - na sjednicama sudjeluju suci koji nisu članovi vijeća, pa čak i osobe izvan suda (profesori, stručnjaci) → stranke nemaju mogućnost sudjelovati ili iznijeti argumente → povreda načela kontradiktornosti i poštenog suđenja	Sud EU prvi put ocjenjuje unutarnje funkcioniranje hrvatskih sudova I utvrđuje da postoje strukturni problemi koji ugrožavaju neovisnost sudaca.
---	--	---	--

		- sjednice odjela nisu dovoljno jasno uređene objektivnim kriterijima → mogu biti sazvane samo zato što se sudac evidentičar ne slaže s vijećem ZAKLJUČAK: Sustav obvezujućih „pravnih shvaćanja” krši neovisnost sudaca, pravo na pošteno suđenje i pravo na sud koji odlučuje bez vanjskog pritiska. C) Konačna izreka Suda EU Sud izričito kaže da se članku 19. st. 1. UEU-a protivi: 1. da sudac evidentičar može blokirati presudu i uvjetovati njezino evidentiranje 2. da sjednica odjela može nametnuti obvezujuće „pravne shvaćanja” vijeću	
--	--	--	--

8. UČINCI SEKUNDARNOG PRAVA/ DIREKTIVE

IZRAVAN UČINAK DIREKTIVA

- koncept izravnog učinka u samom se početku činio jednostavnim, ali je razvojem sudske prakse postajao sve teži za primjenjivanje i razgraničenje

- problem se javlja kod izravnog učinka direktiva:

- direktiva je obvezujuća, u pogledu rezultata koji je potrebno postići, za svaku državu članicu kojoj je upućena, a odabir oblika i metoda postizanja tog rezultata prepušten je nacionalnim tijelima

- **problem izravnog učinka direktiva:** može li se pojedinac pozvati pred sudom izravno na direktivu kako bi ostvario određeno pravo koje nema na temelju nacionalnog prava, ali bi ga trebao imati da je direktiva ispravno provedena?

- **direktive same od sebe ne stvaraju prava i obveze**, one **samo obvezuju** državu

članicu da regulira te stoga upravo ta regulacija dolazi isključivo na nacionalnoj razini

- u doslovnom shvaćanju direktive, dolazi do njene nedjelotvornosti jer, ukoliko je država članica ne implementira u svoje nacionalno pravo, ne stvara nikakve učinke

- prva presuda koja je ipak omogućila izravan učinak direktiva bila je **Van Duyn**, a opravdava se **potrebom za djelotvornošću**

DIREKTIVE (algoritam za primjenu)

- Vertikalna ili horizontalna
- Vertikalna: država ili ne?
- Implementacijski rok- je li prosao ili ne
- jesu li odredbe jasne, precizne i bezuvjetne

UREDBE	DIREKTIVE
Jasna, precizna i bezuvjetna +	Jasna, precizna i bezuvjetna +
Horizontalni izravni učinak + Vertikalni izravni učinak +	Horizontalni izravni učinak – Vertikalni izravni učinak +

1) VAN DUYN

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
gospođa Yvone van Duyn, nizozemska državljanka, dobila je poziv za posao u scientološkoj crkvi u Velikoj Britaniji. Ona je do tada već 6 mjeseci radila u scientističkoj crkvi u Amsterdamu. U VB scientističke crkve nisu bile zabranjene, ali je britanska Vlada smatrala da su aktivnosti te crkve u suprotnosti s javnim poretom te su izbjegavale njezino proširenje. Sukladno tome je donijeta odluka da se stranim državljanima neće izdavati radne dozvole radi zaposlenja u scientističkoj crkvi. Kada je gospođa Duyn htjela ući u VB, nije imala mogućnost za to. Ona se pozivala na Ugovor o slobodi kretanja radnika,	High Court UK postavlja Sudu EU tri pitanja: 1) Ima li čl. 48. UEEZ-a izravni učinak? → Može li se pojedinac pozvati na slobodu kretanja radnika pred nacionalnim sudom? 2) Ima li čl. 3. Direktive 64/221 izravni učinak? → Može li se pojedinac pozvati na odredbu direktive koja ograničava diskreciju države? 3) Što znači „osobno ponašanje” i može li članstvo u organizaciji biti razlog za mjeru javnog poretka? → Smije li država zabraniti ulazak državljaninu druge države članice zato što želi raditi u organizaciji koju smatra opasnom, iako tu	A) Članak 48. UEEZ-a ima izravni učinak Sud kaže da čl. 48.: - je precizan , - ne zahtijeva daljnje mjere, - stvara prava za pojedince koja nacionalni sudovi moraju štiti . Pojedinac se može pozvati na slobodu kretanja radnika. B) Članak 3. Direktive 64/221 također ima izravni učinak Sud kaže da direktive možu imati izravni učinak ako je odredba: - jasna, - precizna, - bezuvjetna, - ograničava diskreciju države. Čl. 3. st. 1. direktive ispunjava sve uvjete: → država mora mjeru javnog poretka temeljiti isključivo na osobnom ponašanju pojedinca . Pojedinac se može pozvati na tu odredbu direktive pred nacionalnim sudom. C) Što je „osobno ponašanje”?	1) Prvi slučaj koji potvrđuje izravni učinak direktive Van Duyn je <i>prva presuda</i> u kojoj Sud EU kaže da se pojedinac može pozvati na odredbu direktive pred nacionalnim sudom. 2) Razvoj slobode kretanja radnika Sud potvrđuje da se čl. 48. UEEZ-a može izravno primijeniti i da ograničenja javnog poretka podliježu strogoj sudskoj kontroli .

Uredbu 1612/68 te Direktivu 64/221.	organizaciju nije zabranila?	Sud kaže: - Sadašnje članstvo u organizaciji može biti dio osobnog ponašanja, jer znači identifikaciju s njezinim ciljevima i aktivnostima . - Država ne mora zabraniti organizaciju da bi se mogla pozvati na javni poredak. - Država može zabraniti ulazak državljaninu druge države članice iako svojim državljanima ne nameće isto ograničenje, jer država ne može zabraniti ulazak vlastitim državljanima (načelo međunarodnog prava) . UK je smio odbiti ulazak Van Duyn zbog razloga javnog poretka.	
-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

2) RATTI

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Tullio Ratti, talijanski proizvođač otapala i lakova, označavao je svoje proizvode u skladu s dvjema direktivama EU: - Direktiva 73/173 o otapalima — rok za provedbu: 8.12.1974. (Italija NIJE provela) - Direktiva 77/728 o lakovima — rok za provedbu: 9.11.1979. (rok još NIJE istekao) Talijanski zakon 245/1963 zahtijevao je stroža označavanja (npr. obvezno navođenje postotka benzena,	Sud u Milanu pita Sud EU: 1) Može li se pojedinac pozvati na direktivu koju država nije provela? → Ima li direktiva izravni učinak? 2) Može li država primjenjivati strože nacionalne propise od onih u direktivi? 3) Može li se direktiva primijeniti prije isteka roka za provedbu? 4) Može li se pojedinac pozvati na „legitimna očekivanja” prije isteka roka?	A) Direktiva ima izravni učinak — ali tek nakon isteka roka za provedbu Sud kaže: „Direktiva ne može imati izravni učinak prije isteka roka za provedbu.” Direktiva 73/173 → rok istekao → Ratti se može pozvati na nju. Direktiva 77/728 → rok NIJE istekao → nema izravnog učinka. B) Država se NE MOŽE pozivati na vlastiti propust Ako država nije provela direktivu na vrijeme, ne može se braniti time da direktiva „nije dio nacionalnog prava”.	1) Utemeljenje doktrine izravnog učinka direktiva Ratti postavlja ključni princip: → Direktiva ima izravni učinak samo nakon isteka roka za provedbu. Ovo je temelj za kasniju praksu (Marshall, Faccini Dori). 2) Država ne može prof tirati od vlastitog propusta Ako država ne provede direktivu →

toluena, ksilena) nego što je to dopuštala direktiva. Ratti je bio kazneno gonjen jer je slijedio direktive, a ne talijanski zakon.	„Država se ne može pozivati na vlastiti propust da provede direktivu.” - Talijanski sud mora ne primijeniti talijanski zakon i primijeniti direktivu 73/173. C) Direktiva zabranjuje strože nacionalne propise Direktiva 73/173 potpuno usklađuje označavanje otapala. Sud kaže: Države ne smiju uvoditi „restriktivnije, iscrpnije ili drukčije” uvjete od direktive. - Talijanski zakon 245/1963 je protivan EU pravu. D) Direktiva 77/728 — nema učinka prije isteka roka Sud izričito kaže: Direktiva ne može proizvoditi učinke prije isteka roka za provedbu. - Ratti se ne može pozvati na direktivu 77/728. E) Nema „legitimnih očekivanja” prije isteka roka Sud odbija argument: Pojedinac se ne može pozvati na legitimna očekivanja prije isteka roka.	pojedinac je može koristiti protiv države. To je tzv. vertikalni izravni učinak direktiva. 3) Direktive mogu potpuno harmonizirati područje Ako direktiva potpuno usklađuje pravila, države ne smiju uvoditi strože zahtjeve. 4) Sud potvrđuje obvezu nacionalnih sudova da ne primjenjuju nacionalni zakon Nacionalni sud mora: - odbaciti nacionalni propis koji je u suprotnosti s direktivom - primijeniti direktivu izravno OVO JE PRETEČA SIMMENTHALA.
---	---	--

3) MARSHALL

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Gospođa Marshall radila je u Southamptonu. (Javnoj zdravstvenoj ustanovi) do 62. godine, kad je pod prisilom dobila otkaz. Isključivi razlog za to bio je što je navršila godine života u kojoj žene, prema općoj politici umirovljenja, odlaze u	1) Predstavlja li prisilno umirovljenje žena ranije od muškaraca diskriminaciju zabranjenu Direktivom 76/207? 2) Može li se pojedinac (Marshall) izravno pozvati na čl. 5(1) Direktive protiv svog poslodavca?	A) Da — ranije umirovljenje žena je diskriminacija (§§ 32–38 presude) Sud kaže: - Otkaz zbog dobi spada u uvjete rada prema čl. 5(1) Direktive. - Različita dob za umirovljenje muškaraca i žena → izravna	1) Direktive imaju samo vertikalni izravni učinak → Pojedinac se može pozvati na direktivu protiv države, ali ne protiv privatnog poslodavca.

mirovinu. Gospođa Marshall pretrpjela je duševnu i materijalnu štetu te je tužila Southampton. Prvostupanjski sud navodi da je ta situacija po propisima Sex Discrimination Act koji u određenim situacijama dozvoljava diskriminaciju na temelju spola, a također proizlazi iz odredbi koje vrijede za umirovljenje, a prema mišljenju tog suda opća politika umirovljenja predstavlja takav propis. Court of Appeal pokreće postupak	→ posebno jer je poslodavac javna zdravstvena ustanova	diskriminacija temeljem spola. - Iznimke iz Direktive 79/7 o socijalnoj sigurnosti ne primjenjuju se na otkaz, nego samo na mirovinska prava. Politika poslodavca je protivna pravu EU. B) Da — pojedinac se može pozvati na direktivu protiv države (§§ 46–56 presude) Sud potvrđuje: - Direktiva može imati vertikalni izravni učinak ako je odredba: - o jasna - o precizna - o bezuvjetna - Čl. 5(1) Direktive 76/207 ispunjava sve uvjete. Ključna rečenica Suda: Direktiva se može primijeniti protiv države „bez obzira na svojstvo u kojem država nastupa — kao poslodavac ili kao javna vlast.” (§49) C) Ali — direktiva se ne može primijeniti protiv privatnika (§48 presude) Sud izričito kaže: Direktiva sama po sebi ne može nametati obveze pojedincima. Direktive NEMAJU horizontalni izravni učinak. Ovo je temeljna točka presude.	2) „proširenje pojma države” uključuje i javne ustanove → Bolnice, škole, javna tijela, lokalne vlasti, državne agencije. !!!!! 3) Država se ne može pozivati na vlastiti propust → Ako nije provela direktivu, ne može se braniti nacionalnim zakonom.
--	--	--	---

4) FOSTER

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
- Foster i ostale bile su zaposlenice British Gas Corporation (BGC) , tada	Sud EU je trebao odgovoriti na dva pitanja:	A) Da — ranije umirovljenje žena je diskriminacija Sud kaže:	1) Direktive imaju samo vertikalni izravni učinak

nacionaliziranog javnog poduzeća. - BGC je imao monopol, pružao javnu uslugu opskrbe plinom, bio pod kontrolom države, a upravu mu je imenovao državni tajnik - Žene su bile prisilno umirovljene sa 60 godina, dok su muškarci radili do 65. - Nacionalni zakon dopuštao je takvu razliku, ali Direktiva 76/207 zabranjuje diskriminaciju u uvjetima rada. - Nakon privatizacije 1986., BGC je postao British Gas plc, ali je zadržao sva prava i obveze - Pitanje: može li se direktiva koristiti protiv British Gas-a?	1) Predstavlja li prisilno umirovljenje žena ranije od muškaraca diskriminaciju zabranjenu Direktivom 76/207? 2) Može li se pojedinac izravno pozvati na čl. 5(1) Direktive protiv svog poslodavca? → posebno jer je poslodavac javna zdravstvena ustanova 3) Što se sve smatra državom?	- Otkaz zbog dobi spada u uvjete rada prema čl. 5(1) Direktive. - Različita dob za umirovljenje muškaraca i žena → izravna diskriminacija temeljem spola. - Iznimke iz Direktive 79/7 o socijalnoj sigurnosti ne primjenjuju se na otkaz, nego samo na mirovinska prava. Politika poslodavca je protivna pravu EU. ŠTO SE SVE SMATRA DRŽAVOM? 1. Pružanje javne usluge: Tijelo mora biti zaduženo za pružanje javne usluge na temelju akta ili mjere koju je usvojila država. 2. Kontrola države: Rad tog tijela i pružanje navedene usluge moraju se odvijati pod izravnim nadzorom ili kontrolom države. 3. Posebne ovlasti: Tijelo za potrebe izvršavanja te javne usluge mora imati posebne ovlasti koje nadilaze uobičajena pravila koja se primjenjuju u odnosima između privatnih osoba (tzv. prerogativi javne vlasti).	→ Pojedinac se može pozvati na direktivu protiv države, ali ne protiv privatnog poslodavca. 2) „proširenje pojma države” uključuje i javne ustanove → Bolnice, škole, javna tijela, lokalne vlasti, državne agencije. 3) Država se ne može pozivati na vlastiti propust → Ako nije provela direktivu, ne može se braniti nacionalnim zakonom.
--	---	--	---

5) FARREL

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Elaine Farrell bila je putnica u dostavnom vozilu koje nije bilo predviđeno za prijevoz putnika. Vozač nije imao osiguranje. Farrell je tražila naknadu od MIBI-ja (Motor Insurers Bureau of Ireland), tijela koje isplaćuje odštetu žrtvama nesreća koje	Supreme Court Irske pita Sud EU: 1) Je li MIBI “proširenje pojma države”? → Može li se protiv njega pozivati na direktivu koja ima izravni učinak?	A) Kriteriji iz Foster NISU kumulativni Sud izričito kaže: - Fosterova tri elementa (javna usluga + kontrola države + posebne ovlasti) nisu kumulativni	Postavlja ALTERNATIVNE kriterije, odnosno potvrđuje ih

uzrokuju nepoznati ili neosigurani vozači. MIBI je odbio isplatiti naknadu jer irski zakon nije pokrivaio putnike u nepredviđenom dijelu vozila Farrell tvrdi da je to protivno Trećoj direktivi 90/232, koja zahtijeva pokriće svih putnika osim vozača	2) Moraju li kriteriji iz Foster biti kumulativni ili alternativni? 3) Je li dovoljno da država prenese javnu zadaću, ili su potrebne i posebne ovlasti / kontrola države?	- Točka 20. Foster presude opisuje jedan tipičan slučaj, ali ne iscrpljuje sve mogućnosti.	
--	--	--	--

6) FACCINI DORI

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Paola Faccini Dori je na željezničkoj stanici u Milanu, izvan poslovnih prostorija, potpisala ugovor za tečaj engleskog jezika s društvom Interdiffusion. Nije sama tražila ponudu – trgovac joj je prišao. Nekoliko dana kasnije, ona otkazuje ugovor preporučenim pismom, pozivajući se na pravo na raskid iz Direktive 85/577 o ugovorima sklopljenim izvan poslovnih prostorija. U međuvremenu, potraživanje je ustupljeno društvu Recreb, koje od nje traži plaćanje. Talijanski sud joj nalaže da plati, ona ulaže prigovor i poziva se na Direktivu. Problem: Italija uopće nije prenijela Direktivu u nacionalno pravo u	1. Jesu li odredbe Direktive dovoljno precizne i bezuvjetne da bi se na njih moglo pozivati? 2. Može li se potrošač pozvati na neprenesenu direktivu protiv trgovca (drugog pojedinca) u sporu koji je horizontalne naravi?	Sud EU daje dvostruki odgovor: (a) Direktiva je dovoljno precizna i bezuvjetna Članci 1(1), 2 i 5 Direktive su dovoljno jasni: – def niraju tko je potrošač, tko trgovac, – propisuju minimalni rok od 7 dana za raskid, – određuju osnovni sadržaj prava na raskid. → Dakle, direktiva ispunjava kriterije za vertikalni izravni učinak. (b) Ali – nema horizontalnog izravnog učinka Sud ponavlja pravilo iz Marshall: Direktiva ne može stvarati obveze za pojedince, pa se protiv privatne osobe ne možeš pozivati na direktivu. → Faccini Dori se ne može pozvati na Direktivu protiv trgovca Recreb. (c) Nacionalni sud ipak mora učiniti nešto Sud naglašava dvije obveze: 1. Tumačenje u skladu s direktivom (Marleasing obveza) Sud mora	Ovo je jedna od ključnih presuda o učincima direktiva. Donosi nekoliko temeljnih pravila: 1. Potvrda da direktive nemaju horizontalni izravni učinak Pojedinac se ne može pozvati na direktivu protiv drugog pojedinca. → Ovo je temeljno pravilo koje se i danas uči kao <i>Faccini Dori formula</i>. 2. Obveza usklađenog tumačenja (Marleasing) Sudovi moraju nacionalno pravo tumačiti u skladu s direktivom, čak i ako je doneseno prije nje. 3. Odgovornost države za štetu (Francovich) Ako država ne prenese direktivu, pojedinci mogu tražiti naknadu štete. 4. Zaštita potrošača kao cilj EU prava Sud potvrđuje da Direktiva daje

relevantnom razdoblju (rok istekao 1987., prenesena tek 1992.)		nacionalno pravo tumačiti <i>što je više moguće</i> u skladu s Direktivom. 2. Odgovornost države za štetu (Francovich) Ako potrošač pretrpi štetu zbog neprenošenja Direktive, država mora nadoknaditi štetu. → Dakle, iako Faccini Dori ne može koristiti Direktivu protiv trgovca, može imati pravo na naknadu štete od države.	potrošačima minimalna prava koja države moraju osigurati.
--	--	--	---

9. DIREKTIVE- INTERPRETATIVNI UČINAK

- **direktive** mogu imati izravni učinak **samo u vertikalnim situacijama** (u horizontalnim i obrnuto vertikalnim ne!!) - zašto je Sud odlučio da nemaju horizontalni učinak?

- jer bi izazvao otpor nacionalnih sudova koji to ne bi uvažili - zbog toga je Sud razvio **INTERPRETATIVNI UČINAK** (prvenstveno za direktive, ali imaju i drugi izvori europskog prava)
- nacionalni sudovi nacionalno pravo **MORAJU INTERPRETIRATI** u skladu s europskom normom, odnosno normi dati ono značenje kojim se ostvaruje svrha koju želi postići europska norma
- opravava se načelom korisnog učinka + načelom lojalnosti
- dok je izravni učinak ograničen samo na države članice, interpretativni je moguće izvesti i u drugim državama, **posebno kandidatkinjama**

UČINCI DIREKTIVE- PREGLED

- postoji nekoliko situacija:

1) prije isteka roka za provedbu, a nakon stupanja direktive na snagu - države ne smiju činiti ništa što bi moglo ugroziti ostvarivanje ciljeva direktive

2) nakon isteka roka za provedbu - nacionalno pravo **MORA SE** tumačiti i provoditi u skladu s direktivom, bez obzira na to je li doneseno prije ili nakon direktive, te bez obzira na to je li doneseno posebno za provedbu direktive ili ne

- f žičke i pravne osobe **MOGU SE** pozvati na direktivu koja je *jasna + precizna + bezuvjetna* da se zaštite od nacionalnog prava koje im je suprotno i to u postupcima protiv države = **VERTIKALNI PRAVNI ODNOS**

- takva direktiva stvara subjektivna prava za pojedinca koje su nacionalni sudovi dužni štiti

(**Ratti**) - što se događa ako direktiva *nije implementirana*? Država idalje ima obvezu interpretirati nacionalno pravo u svjetlu teksta i svrhe direktive kako bi ostvario njezine ciljeve; to je potrebno čak i onda kada direktiva nema izravan učinak, odnosno kad se pojedinac ne može subjektivno na nju pozvati

- **granice interpretacije nacionalnog prava u skladu s direktivom:**

A) zabrana retroaktivnosti

B) zaštita pravne sigurnosti

= slijedi: zabrana da se interpretacijom postojećeg nacionalnog pravnog sustava uspostavi ili oteža kaznena odgovornost pojedincu

- **direktive nemaju horizontalni izravni učinak**, u smislu da izravno dodjeljuju subjektivna prava jednom pojedincu u odnosu na drugog (Faccini Dori), to jest, čak i kada je direktiva dovoljno jasna, bezuvjetna i precizna, pojedinci se ne mogu pozvati na direktivu protiv drugog pojedinca - iako nemaju izravni učinak, pojedinci se u horizontalnim situacijama mogu pozvati na

- **INCIDENTALNE UČINKE:** svrha nije pozivanje i ostvarivanje subjektivnih prava, već ujednačavanje nacionalnog prava u skladu s direktivom - najbolji redoslijed (sažet u predmetu Dominguez)

1. Sud pokušava protumačiti interno pravo u skladu s europskim - ako je to moguće, nema konf ikt te sud primjenjuje interno pravno pravilo - ako usklađeno tumačenje nije moguće, postoji konf ikt
2. Ako postoji konf ikt, a pravilo EU ima izravni učinak, sud mora primijeniti pravilo EU
3. Ako postoji konf ikt, a pravilo EU nema izravni učinak, sud primjenjuje interno pravilo

1) VON COLSON I CAMMAN

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Radi se o prethodnom pitanju od strane Radnog suda iz Njemačke. Dvije socijalne radnice tužile su za naknadu štete jedan njemački sud jer su bile odbijene za zapošljavanje samo zato što su žene.	1. Treba li direktiva zahtijevati konkretne sankcije za diskriminaciju? 2. Kakva sankcija treba biti? 3. Mogu li se pozvati na Direktivu?	1. Direktiva ne zahtijeva da se poslodavca prisili na sklapanje ugovora o radu, dakle nema automatske obveze da poslodavac kao sankciju mora zaposliti diskriminiranu osobu. Države imaju slobodu izbora između različitih rješenja za postizanje cilja Direktive	- NAČELO DJELOTVORNOSTI: Sud je naglasio da sankcije za diskriminaciju ne smiju biti samo formalne, one moraju biti stvarne, djelotvorne i imati odvratajući učinak - ZABRANA SIMBOLIČNIH SANKCIJA: izričito je

Njemački je građanski zakonik izmijenjen u svrhu upravo te Direktive na koju su se one pozvale, te je nalagao naknadu štete u visini stvarnih troškova koji su nastali diskriminiranoj osobi, u ovom specifičnom slučaju radilo se o 3,5 eura koje su socijalne radnice izgubile na prijevoz. Direktiva nije bila dovoljno jasna u pogledu sankcija jer je državama ostavljala regulatorni izbor odgovarajuće sankcije (naknada štete na temelju internog prava). Službenici nadležni za zapošljavanje opravdali su odbijanje iz razloga problema i rizika vezanih uz primanje u službu ženskih kandidata jer su u zatvoru boravili muškarci, pa su zaposlili muškarce iako su oni imali lošije kvalifikacije		2. Iako države biraju oblik sankcije, ona mora jamčiti stvarnu i djelotvornu sudsku zaštitu - ako država članica odluči sankcionirati diskriminaciju naknadom štete, ta naknada mora biti primjerena u odnosu na pretrpljenu štetu - sankcija mora imati stvarni odvarajući učinak, što znači da navedena naknada u ovom slučaju ne zadovoljava zahtjeve djelotvornog prijenosa Direktive 3. - ne mogu se pozvati na Direktivu jer nije dovoljno <i>jasna, precizna i bezuvjetna</i>. One mogu ostvariti naknadu samo na temelju nacionalnog prava - s obzirom da njemačkom implementacijom cilj direktive (zadovoljavajuća naknada troškova) nije ostvaren, može se zaključiti da je Njemačka pogrešno implementirala direktivu. EU smatra da sankcija mora biti: = takva da jamči stvarnu i djelotvornu sudsku zaštitu = imati stvarni odvarajući učinak na poslodavce = primjerena u odnosu na pretrpljenu štetu - postoji obveza nacionalnog suda da prilikom tumačenja određuje nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na implementaciju direktive, to tumačenje proizvodi u skladu s ciljem i svrhom direktive = KLAUZULA LOJALNOSTI (države ne smiju poduzimati mjere suprotne njihovim obvezama, što proizlazi još iz osnivačkih ugovora) - tu odredbu ES koristi kao pravnu osnovu za interpretativni učinak prava EU = granice: u mjeri u kojoj	navedeno da naknada koja pokriva samo troškove prijave nije dovoljna da ispuní zahtjeve prava EU - NAČELO LOJALNE SURADNJE I KONFORMNOG TUMAČENJA!!: sud je utvrdio da su nacionalni sudovi dužni tumačiti domaće zakone u svjetlu teksta i svrhe direktive kako bi se postigao željeni rezultat EU, države su dužne činiti sve kako bi se postigli ciljevi EU integracije (tekstualnost + teleološka interpretacija), odnosi se na sve grane vlasti – obveza interpretirati nacionalno pravo u skladu s direktivom DODATAK: - dva neodgovorena pitanja: 1. Taj je predmet došao pred sud iz vertikalne situacije (pojedinaac – država), ali nije jasno postoji li interpretativna obveza i u horizontalnoj situaciji? 2. Njemačka je izmijenila svoj građanski zakonik upravo u svrhu provedbe direktive, ali nije jasno odnosi li se obveza usklađene interpretacije samo na pravo usvojeno radi provedbe direktive ili i na ostalo nacionalno pravo? – odgovori na ova pitanja tumače se u predmetu Marleasing
--	--	---	---

		to nacionalno pravo dopušta, dakle granice interpretativnog učinka određuje nacionalno, a ne europsko pravo	
--	--	---	--

2) MARLEASING

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Tvrtka Marleasing podnijela je tužbu protiv druge tvrtke tražeći da se ugovor o njenom osnivanju proglasi ništetnim jer nema pravnu casu što je po španjolskom pravu razlog za ništetnost. Jedna europska direktiva je iscrpno nabrojala razloge zbog kojih se društvo može proglasiti ništetnim i nije navela nedostatak pravne osnove. Španjolska nije implementirala direktivu na koju su se oni pozivali, iako je istekao implementacijski rok	1) Je li članak 11 Direktive izravno primjenjiv tako da može spriječiti utvrđenje ništetnosti tvrtke iz razloga koji taj članak ne navodi?	- nacionalni sud koji sudi u predmetu koji potpada pod domašaj Direktive obvezan je svoje nacionalno pravo interpretirati u svjetlu svrhe i teksta te direktive - cilj ove obveze je spriječiti utvrđenje ništetnosti osnivanja trgovačkog društva iz razloga koji nisu navedeni u iscrpnom popisu navedenog članka - pojam ciljevi trgovačkog društva iz Direktive mora se tumačiti strogo i odnosi se isključivo na ciljeve opisane u osnivačkom aktu ili statutu, a ne na stvarne aktivnosti poput prijevare vjerovnika - sud je utvrdio da se nacionalno pravo ne smije tumačiti na način da dopušta ništetnost izvan propisa iz Direktive - iako je španjolski zakon dopuštao to poništenje, Sud je prosudio da se ti razlozi ne mogu primijeniti jer bi to bilo suprotno Direktivi	- potvrđeno da posredni učinak obvezuje sudove na usklađenu interpretaciju i u horizontalnoj situaciji - Sud je objasnio da se obveza usklađene interpretacije proteže na cijelokupno nacionalno pravo (dakle ne samo na ono koje je posebno usvojeno radi provedbe direktive, već i na ono koje je postojalo u nacionalnom poretku i prije stupanja na snagu direktive) – DIREKTIVE NE MOGU IZRAVNO NAMETATI OBVEZE POJEDINCIMA

3) KOLPHINGHUIS NIJMEGEN

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Poduzeće Kolpinghuis Nijmegen koje upravlja	1) Može li se država pozvati na uredbu	1. zabrana obrnutog vertikalnog izravnog učinka,	- zabrana obrnutog vertikalnog izravnog

kaf ćem bilo je predmet kaznenog progona jer je pod nazivom "mineralna voda" prodavalo mješavinu obične vode iz slavine i CO2. Optužba se temeljila na nacionalnoj uredbi o inspekciji, ali se tužitelj pozivao i na Direktivu 80/777/EEZ, koja je strogo def nirala pojam prirodne mineralne vode. U trenutku počinjenja djela, rok za implementaciju direktive je istekao, a Nizozemska je nije implementirala u nacionalno pravo.	direktive ako ta uredba nije provedena u nacionalnom pravu? 2) Postoji li obveza suda da tumači nacionalno pravo u skladu s direktivom čak i ako ona nije implementirana?	ne može se pozvati na direktivu jer ona sama po sebi ne može nametati obveze pojedincima 2. granice interpretativne obveze: obveza usklađenog tumačenja prestaje kada bi se time pogoršala ili uspostavila do tada nepostojeća kaznena odgovornost pojedinca (ali interpretativni učinak može građanskom obvezom	učinka: presuda sprječava državu da prof tira od vlastitog izostanka tako što bi pojedince kažnjavalo izrvano na temelju europskog prava koja još nisu postala dio nacionalnog prava - granice usklađene interpretacije: iako sudovi moraju tumačiti domaće zakone u skladu s EU pravom, to ne smije dovesti do situacije u kojoj se nekoga kazneno goni isključivo na temelju direktive
--	--	--	---

4) DOMINGUEZ

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Gđa Dominguez je doživjela nesreću na putu s posla kući (prema francuskom pravu nesreća na radu). Zbog toga je bila na bolovanju više od godinu dana. Kada se htjela vratiti na posao, tražila je plaćeni godišnji odmor za to razdoblje. Međutim, francuski poslodavac ju je odbio pozivajući se na francuski zakon, koji je propisivao da radnik mora raditi najmanje 10 dana (stvarnog rada) u godini da bi ostvario pravo na plaćeni godišnji odmor – nije imala pravo ni na jedan dan	1. Protivi li se članku 7. Direktive nacionalni propis koji pravo na odmor uvjetuje s najmanje 10 dana (ili mjesec dana) stvarnog rada tijekom referentne godine? 2. 2. Ako je propis protivan, mora li nacionalni sud u sporu između dvaju pojedinaca izuzeti tu nacionalnu odredbu, odnosno može li Direktiva imati izravni učinak u takvom odnosu? 3. Moraju li radnici imati pravo na odmor u istom trajanju bez obzira na razlog	1. Sud je odgovorio da je navedeni članak protivan nacionalnim praksama koje pravo na odmor uvjetuju stvarnim radom. Radnik na uredno odobrenom bolovanju ne može izgubiti pravo na 2. Sud mora utvrditi je li tuženik državno tijelo ili entitet pod kontrolom države. Ako jest, na njega se primjenjuje izravni učinak odmor zbog toga što nije radio. 3. direktiva se ne protivi tome da države predvide povoljnije propise i da pritom razlikuju uzroke izostanka, pod	- Sud je potvrdio da je pravo na plaćeni godišnji odmor od 4 tjedna bezuvjetno, dakle Francuska ne može uskratiti taj minimum radnici samo zbog klasif kacije “nesreće na putu”, a ne “nesreće na radu” - načelo usklađnog tumačenja: nacionalni sud mora uzeti u obzir cjelokupno unutarnje pravo kako bi postigao rezultat koji traži Direktiva - horizontalni izravni učinak: sud ponavlja da

godišnjeg. EU Direktiva kaže da svaki radnik ima pravo na 4 tjedna bez ikakvih dodatnih uvjeta	zdravstvenog izostanka ili nacionalno pravo može predvidjeti različito trajanje ako je ono duže od minimalno 4 tjedna?	uvjetom da je uvijek zajamčen minimum od 4 tjedna	direktiva ne može stvarati obveze za pojedince
---	--	---	--

5) PUPINO

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Maria Pupino, odgajateljica u vrtiću u Italiji, bila je optužena za kaznena djela zlostavljanja djece mlađe od pet godina (nanošenje lakših tjelesnih ozljeda i neprimjerene disciplinske mjere). Talijanski tužitelj želio je da se djeca ispituju putem posebnog postupka za prikupljanje dokaza prije početka samog suđenja kako bi se izbjegla trauma.	1. Mogu li Okvirne odluke imati izravne učinke?	def nirane su isto kao direktive, ali izričito predviđeno da nemaju izravni učinak - određeno je da će se pravni učinci održati sve dok akt ne bude ukinut, poništen ili izmijenjen - osnovni argument protiv je bio da tadašnji ugovor EU nije sadržavao izričitu klausulu lojalnosti na kojoj je Europski sud u prvom stupu utemelji posredni učinak direktiva - sud je smatrao da se uz toga ne može zaključiti da obveza ne postoji u 3. stupu + štoviše njegovo ostvarivanje više ovisi o lojalnosti jer je više međunarodnopravnog karaktera	

6) KUCUKDEVECI

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Gđa Seda Kucukdeveci radila je za tvrtku Swedex od svoje 18. godine . Nakon 10 godina rada dobila je otkaz. Prema njemačkom zakonu , kod izračuna otkaznog roka, ne računa se staž	1. Zabranjuje li pravo EU ovakav nacionalni zakon? 2. Ako je zakon suprotan pravu EU, mora li ga nacionalni sudac prestat primjenjivati	1. to je diskriminacija, takva situacija dovodi do diskriminacije na temelju dobi bez opravdanog razloga 2. - opće načelo prava : sud je istaknuo da je to opće	- na direktivu se može pozvati kako bi se pravni odnos smjestio pod doseg prava EU i primijenilo neko opće načelo - prethodno pitanje je OVLAST, ne obveza

ostvaren prije 25. godine. Swedex joj je dakle priznao samo 3 godine staža i dao joj otkazni rok od dva mjeseca. Da si joj priznali svih deset godina rada, imala bi 4 mjeseca otkaznog roka. Gđa Kucukdeveci smatrala je da je to diskriminacija na temelju dobi što je zabranjeno po europskoj Direktivi 2000/78.	čak i u sporu između dvije privatne osobe, s obzirom na to da u takvoj situaciji ne postoji horizontlani učinak?	načelo, a ne poziv na specifičnu Direktivu - obveza suca: mora odbiti primjenu spornog njemačkog zakon	
--	--	--	--

10. ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU

SUBJEKTI PRAVA EU I IZVORI SUBJEKTIVNIH PRAVA

- Sud EU je u predmetu **Van Gend en Loos** utvrdio da su *države članice i pojedinci* subjekti prava EU, što znači da pojedinci mogu izravno ostvarivati prava koja im pravo EU dodjeljuje
- Subjektivna prava s izravnim učinkom mogu se nalaziti u različitim izvorima prava EU: – **Osnivački ugovori** (npr. Walrave, Defrenne) – **Uredbe** (Leonorio) – **Direktive**, ali samo pod uvjetima iz sudske prakse (Van Duyn, Marshall, Faccini Dori)

NAČELO ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA ŠTETU U PRAVU EU

- Pravo EU zahtijeva da pojedinci mogu dobiti naknadu štete kada država povrijedi obveze iz prava EU
- Ovo načelo proizlazi iz: – **djelotvornosti prava EU (ef et utile)** – **obveze lojalne suradnje** iz čl. 4. UEU – općih načela zajedničkih pravnim sustavima država članica
- Odgovornost države je **sastavni dio sustava Ugovora** i ne ovisi o tome koji je državni organ počinio povredu

PRETPOSTAVKE ODGOVORNOSTI DRŽAVE (OPĆA SCHEMA)

A. Francovich test (neimplementacija direktive)

1. Direktiva mora dodjeljivati prava pojedincima
2. Sadržaj tih prava mora biti **moгуće utvrditi iz direktive**

3. Mora postojati uzročna veza između povrede i štete

B. Brasserie/Factortame test (šire situacije)

1. Povrijeđeno pravilo mora dodjeljivati prava pojedincima
2. **Povreda mora biti dovoljno ozbiljna = PROMJENA! sad primjenjivo**
3. Mora postojati izravna uzročna veza između povrede i štete

DOVOLJNO OZBILJNA POVREDA – TEORIJSKI KRITERIJI

- Ključno mjerilo: **očito i grubo nepoštovanje granica diskrecijske ovlasti.**

- Čimbenici za procjenu:

1. jasnoća i preciznost povrijeđenog pravila
2. širina diskrecije države
3. namjera ili nenamjernost povrede
4. mogućnost opravdanja pogreške
5. doprinos institucija EU pogrešci

- ne traži se dokazivanje krivnje (namjere ili nepažnje)

UZROČNA VEZA

- Nacionalni sud utvrđuje postoji li **izravna** veza između povrede i štete

- Uzročnost se može prekinuti ako je neposredni uzrok štete postupanje drugog tijela koje je djelovalo u **dobroj vjeri**

ODGOVORNOST SVIH GRANA VLASTI

- Država je jedinstven subjekt međunarodnog i EU prava

- Odgovornost obuhvaća:

a) zakonodavca

b) izvršnu vlast

c) sudbenu vlast (uključujući najviše sudove)

- Podjela ovlasti unutar države ne može ograničiti odgovornost prema EU

1) FRANKOVICH

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Italija nije implementirala Direktivu o zaštiti radnika u slučaju insolventnosti poslodavca. Radnici nisu mogli naplatiti svoje plaće i tuže državu tražeći iznos iz direktive ili naknadu štete.	1. Imaju li odredbe direktive izravni učinak? 2. Postoji li odgovornost države za štetu zbog neimplementacije direktive?	- Direktiva nije dovoljno precizna u pogledu identiteta dužnika → nema izravnog učinka . - Ali: pravo EU zahtijeva da pojedinci mogu dobiti naknadu kada država povrijedi obveze. - Sud potvrđuje da postoji načelo odgovornosti države .	- Uvodi se načelo odgovornosti države za štetu . - Postavlja se Francovich test (3 uvjeta): 1. Direktiva daje prava pojedincima. 2. Sadržaj prava može se utvrditi.

			3. Postoji uzročna veza između povrede i štete.
--	--	--	---

2) BRASSERIE DU PÊCHEUR / FACTORTAME

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
- Njemačka zabranila uvoz francuskog piva zbog nacionalnih propisa — suprotno čl. 34. UFEU. - UK zakon spriječio registraciju brodova — suprotno čl. 49. UFEU. - Poduzeća traže naknadu štete.	1. Postoji li odgovornost države i kada je povrijeđena izravno primjenjiva odredba prava EU? 2. Koja je pravna osnova i koje su pretpostavke odgovornosti?	- Izravni učinak je samo minimalno jamstvo. - Pravo na naknadu štete je nužan pratitelj izravnog učinka. - Pravna osnova: opća načela EU + načelo lojalne suradnje. - Kada država ima široku diskreciju, odgovornost postoji samo ako je povreda dovoljno ozbiljna.	- Uvodi se prošireni test odgovornosti (Brasserie/Factortame test): 1. Povrijeđeno pravilo daje prava pojedincima. 2. Povreda je dovoljno ozbiljna. 3. Postoji izravna uzročna veza. - Def nira se pojam dovoljno ozbiljne povrede (očito i grubo nepoštovanje granica diskrecije).

2. KOLOKVIJ

11. OSNOVE UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU-a

TRŽIŠNE SLOBODE I NJIHOVA SUDSKA ZAŠTITA

- **članak 26(2) UFEU**: “Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica u kojem se osigurava slobodno kretanje roba, osoba [radnika i poslovnog nastana], usluga i kapitala u skladu s odredbama ovog Ugovora.”

- subjektivna prava koja se temelje na tržišnim slobodama obvezuju **sva tijela država članica**, uključujući i tijela koja imaju **javne ovlasti ili ulogu u reguliranju tržišta**

- Europska unija temelji se na unutarnjem tržištu koje se sastoji od četiri tržišne slobode:

1. **sloboda kretanja robe**
2. **sloboda kretanja osoba (radnika i poslovnog nastana)**
3. **sloboda pružanja usluga**
4. **sloboda kretanja kapitala**

- sloboda pružanja usluga (3) jedina je *supsidijarna* u odnosu na ostale tržišne slobode, što znači da Ugovorna pravila o toj slobodi vrijede tek ako se ne radi o nijednoj od ostalih temeljnih sloboda

- kako bi se ostvario proces navedenih sloboda, države članice pokrenule su proces **ekonomske integracije** koji je uređen:

- a. *Osnivačkim ugovorima*
- b. *sekundarnim pravom*

- značajna uloga ostvarivanja tržišnih sloboda pripada **nacionalnim sudovima**

- **JAMSTVO TRŽIŠNIH SLOBODA:** fzičke i pravne osobe imaju subjektivna prava vezana uz tržišne slobode te se mogu na njih pozvati ukoliko dođe do sudske jurisdikcije bilo kojeg nacionalnog suda, to je moguće:

- a. u *vertikalnim* situacijama uvijek
- b. u *horizontalnim* situacijama pod određenim uvjetima (ovisi o praksi EU suda)

- navedeno jamstvo slikovito se može gledati kao *mač* ili kao *štit*

- a. **mač:** od suda se traži da naloži drugoj strani u sporu da nam prizna subjektivno pravo, *npr. fzička osoba može tužiti državu ili poslodavca, tražeći da tuženom naloži priznanje njegove visokoškolske kvalifikacije*
- b. **štit:** pojedinac može od suda tražiti da u sporu koji rješava izuzme iz primjene nacionalni propis koji ograničava izuzme iz primjene nacionalni propis koji ograničava pristup tržištu roba ili usluga, *primjer nadređenosti EU prava i izravnog učinka, Simmenthal*, može se raditi o bilo kojem nacionalnom aktu, *npr. kaznenom zakonu*

- TKO REGULIRA UNUTARNJE TRŽIŠTE?

- Članak 3 UFEU:

Unija ima isključivu nadležnost u sljedećim područjima:

- *carinskoj uniji*
- *utvrđivanju pravila o tržišnom natjecanju potrebnih za funkcioniranje unutarnjeg tržišta*
- *monetarnoj politici za države članice čija je valuta euro*
- *zajedničkoj trgovinskoj politici*

- PREDNOSTI UNUTARNJEG TRŽIŠTA:

1. veći izbor roba i usluga na tržištu
2. optimalna alokacija resursa, specijalizacija
3. jeftinija roba i usluge
4. rast životnog standarda
5. mir i sigurnost

- SEDAM FAZA EKONOMSKE INTEGRACIJE:

1. Područje slobodne trgovine

- slobodna cirkulacija dobara na tržištu
- eliminacija međusobnih kvota i carina ALI, svaka država ima svoju carinsku tarifu prema trećim državama, stoga su potrebne:

- potvrde o porijeklu
- obračun razlike iznosa carine pri prelasku granica između država članica

2. Carinska unija

- eliminacija carina između država članica
- zajednička carinska tarifa prema trećim državama

3. Zajedničko tržište

- područje slobodne trgovine
- slobodna cirkulacija dobara na tržištu
- Carinska unija
- Slobodno kretanje faktora proizvodnje – rada, usluga i kapitala

4. Ekonomska unija

- zajedničko tržište
- visok stupanj koordinacije i unifikacije ekonomskih politika:
 - (a) Unutarnja dimenzija– reguliranje tržišta, dohotka, neizravnih poreza
 - (b) Vanjska dimenzija– zajednička trgovinska politika prema trećim državama)

5. Monetarna unija

- Zajedničko tržište
- zajednička valuta, fiksirani tečajevi i puna konvertibilnost valuta država članica

6. Ekonomsko-monetarna unija

- svi elementi ekonomske unije i svi elementi monetarne unije zajedničko tržište
- unifikacija ekonomskih politika
- zajednička valuta)

7. Potpuna ekonomska unija

- potpuna unifikacija ekonomija država članica
- zajednička politika u velikom broju područja

POZITIVNA I NEGATIVNA INTEGRACIJA I VAŽNOST RAZLIKOVANJA ZA SUCE

- **POZITIVNA INTEGRACIJA:** proces usklađivanja nacionalni pravni pravila koja ograničavaju pristup faktora iz drugih država članica- tržištu

- ona ovisi o pravnoj osnovi iz Osnivačkih ugovora + regulatornoj aktivnosti institucija EU-a
- najvažnija pravna osnova: **čl. 114. UFEU-a:** glavni pravni instrument jesu uredbe i direktive, a postupak jest REDOVITI zakonodavni postupak
- provodi ih Komisija kao isključivo tijelo koje uživa zakonodavnu inicijativu

- Komisija odustaje od sveobuhvatne harmonizacije (*predmet 120/78 Cassis de Dijon*), te uvodi metodu **tkz. minimalne harmonizacije**: neke prepreke se rješavaju izravnom primjenom zabrana iz Osnivačkih ugovora koje će se prisilno provoditi povredbenim postupkom ukoliko je potrebno, a ostale će eliminirati harmonizacijom, dakle uvode se minimalni zajednički standardi
- najvažniji instrument ove regulatorne harmonizacije su **direktive**

NEGATIVNA INTEGRACIJA: ukidanje trgovinskih prepreka između država članica na temelju neprimjene nacionalnih pravnih pravila koje takve prepreke stvaraju

- do neprimjene dolazi u situacijama kad se ona nađu u sukobu s tržišnom slobodom koju jamči Osnivački ugovor
- nastaje zabrana primjene suprotnog nacionalnog prava na temelju izravnog učinka
- potrebno je da negativnu integraciju prati pozitivna integracija, u suprotnom će se raditi o **deregulaciji tržišta**

PRAVNI UČINCI TRŽIŠNIH SLOBODA

- osnovno pravilo koje pomaže pri određivanju ima li neka norma UFEU-a horizontalne ili vertikalne izravne učinke je **strukturnalne naravi**

- norme koje se odnose na zaštitu tržišne utakmice, koje su upućene poduzetnicima, u pravilu uvijek imati *horizontalni izravni učinak*
- norme koje se odnose na slobodu kretanja robe ili na slobodu pružanja usluga su ponajprije države članice, pa će se nesporno raditi o *vertikalnom izravnom učinku* (ukoliko su jasne, precizne i bezuvjetne)
- navedene značajke nisu striktne te se mogu razlikovati, npr. moguće je da tržišna utakmica proizvodi vertikalni izravni učinak i sl.

- kad nema izravnog učinka, norme EU stvaraju interpretativnu obvezu za nacionalne sudove

- **horizontalni posredni učinak**, država je stranka u svakom pravnom odnosu te mora djelovati u skladu s time

NORME UFEU-a O TRŽIŠNIM SLOBODAMA

- sadržane su u III. Dijelu UFEU-a (Unutarnje tržište):

1. pravna pravila koja uređuju slobodu kretanja robe koja uključuje ukidanje carinskih i necarinskih prepreka trgovini
2. pravna pravila koja uređuju slobodu kretanja radnika, usluga i kapitala, uključujući i slobodu poslovnog nastana
3. pravna pravila o tržišnoj utakmici, uključujući i pravila koja uređuju državne potpore, te pravila o oporezivanju i o usklađivanju zakonodavstva

SLOBODA KRETANJA ROBE

- prepreke slobodi kretanja robe mogu biti:

- a. novčane- carinske i porezne
- b. nenovčane (češće, proizlaze iz regulatorne aktivnosti država članica)

- relevantne odredbe UFEU-a:

- **čl. 29/2:** *“Ove odredbe primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz država članica i na proizvode iz trećih zemalja koji su u slobodnom prometu u državama članicama.”*
- **čl. 30.:** *“Među državama članicama zabranjene su uvozne i izvozne carine te davanja s istovrsnim učinkom. Ta se zabrana odnosi i na carine f skalne naravi.”*
- **čl. 110.:** *“Niti jedna država članica ne smije na proizvode ostalih država članica izravno ili neizravno nametati interne poreze bilo koje vrste, povrh onih koji su izravno ili neizravno utvrđeni za slične domaće proizvode. Nadalje, niti jedna država članica ne smije na proizvode ostalih država članica nametati interne poreze koji bi omogućili da se indirektno zaštite ostali proizvodi.”*
- **čl. 34.:** *Količinska ograničenja uvoza i sve mjere s istovrsnim učinkom zabranjeni su među državama članicama*
- **čl. 35.:** *Količinska ograničenja izvoza i sve mjere s istovrsnim učinkom zabranjeni su među državama članicama*
- **čl. 36.:** *Odredbe članaka 34. i 35. ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe koji su opravdani razlozima javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; ili zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva. Međutim, te zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine među državama članicama*

- nacionalni sud koji se susretne s ovim pravnim pravilima mora najprije odrediti je li određena mjera nacionalnog prava vezana uz situaciju u dosegu s čl. 34., ako jest ta je mjera *prima facie* nezakonita u smislu prava EU te se treba isključiti iz primjene (**OSIM AKO** se može opravdati nekim razlogom iz čl. 36.)

- zabranjeni su

1. novčana ograničenja trgovine- carine i nameti s istovrsnim učinkom- diskriminatorni porezi
2. nenovčana ograničenja trgovine- količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom

1. DASSONVILLE 8/74

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
-----------	---------	--------------	--------

Trgovci Dassonville uvezli su u Belgiju škotski viski koji su kupili u Francuskoj, a ne izravno iz Velike Britanije. Belgijski zakon je tražio originalni britanski certifikat o podrijetlu, koji je trgovcima bilo gotovo nemoguće nabaviti jer je roba već bila na francuskom tržištu, te je navedeni certifikat bio iznimno skup. Kad ih je Belgija tužila zbog nedostatka papira, oni su se obranili tvrdeći da je takav zahtjev zapravo skrivena prepreka koja im neopravdano otežava uvoz i krši pravila slobodne trgovine.	Belgijski sud je prekinuo postupak i postavio prethodno pitanje Sudu EU. Predstavlja li nacionalni propis, koji zahtijeva certifikat o podrijetlu (koji se lakše dobiva pri izravnom uvozu nego pri uvozu robe koja je već u slobodnom prometu u drugoj državi članici), "mjeru s istovrsnim učinkom kao kvantitativno ograničenje"? Drugim riječima, smije li država članica postaviti takva administrativna pravila koja u praksi otežavaju uvoz robe iz drugih država članica više nego što je to potrebno?	<i>"Sva trgovačka pravila koja donose države članice, a koja mogu izravno ili neizravno, stvarno ili potencijalno ograničiti trgovinu unutar Zajednice, smatraju se mjerama s istovrsnim učinkom kao kvantitativna ograničenja."</i> Sud je zaključio da belgijski zahtjev za certifikatom stvara prepreku trgovini. Budući da je trgovcu koji uvozi "iz druge ruke" (iz Francuske) teže doći do papira nego izravnom uvozniku, to pravilo neizravno ograničava uvoz. Takva mjera je zabranjena osim ako je država ne može opravdati (npr. zaštitom potrošača), ali i tada mora biti proporcionalna (ne smije biti stroža nego što je nužno).	Ovaj predmet je ključan jer je Sud postavio izuzetno široko tumačenje onoga što je državama zabranjeno. Prema "<i>Dassonville formuli</i>", svako državno pravilo koje može izravno ili neizravno, stvarno ili potencijalno otežati trgovinu unutar Unije, smatra se sumnjivim. To znači da ogroman broj nacionalnih mjera potpada pod tu zabranu, a ako ih država ne može opravdati (recimo kroz članak 36. UFEU), one postaju protuzakonite jer guše slobodno zajedničko tržište.
--	--	--	---

2. CASSIS DE DIJON 120/78

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Njemačka tvrtka Rewe željela je uvesti francuski liker (<i>Cassis de Dijon</i>) u Njemačku. Međutim, njemački zakon je propisivao da voćni likeri, ako se žele prodavati pod tim nazivom, moraju imati minimalno 25% alkohola. Budući da je francuski liker imao manji postotak (između 15% i 20%), njemačke vlasti su zabranile njegovu prodaju tvrdeći da ne zadovoljava njihove nacionalne standarde.	Pitanje je bilo smije li država članica zabraniti prodaju proizvoda koji je legalno proizveden i stavljen na tržište u drugoj državi članici (Francuskoj), samo zato što taj proizvod ne ispunjava njezina specifična tehnička pravila (u ovom slučaju, postotak alkohola)? Smatra li se takvo pravilo zapravo preprekom slobodnom kretanju robe?	Sud je presudio protiv Njemačke i uveo dva temeljna pravila koja su promijenila EU: A) Načelo međusobnog priznavanja: ako je neki proizvod legalno proizveden i prodaje se u jednoj državi EU, on se u pravilu mora moći slobodno prodavati u svim ostalim državama. Države ne smiju tjerati uvoznike da mijenjaju recepturu ili sastav proizvoda. B) obvezni zahtjevi (Mandatory requirements): Sud je priznao da države mogu ograničiti uvoz, ali samo ako je to apsolutno nužno	- Uveden pojam : a) <i>jednako primjenjive mjere s dvostrukim teretom</i>: stavljanje uvoznih proizvoda u lošiji položaj jer se nameću dodatna pravila b) <i>jednako primjenjive mjere s jednostrukim teretom</i>: stavljanje tereta u jednakoj mjeri i domaćim i uvezenim proizvodima, npr. rad nedjeljom (posljedica= manja prodaja)

		zbog: učinkovitosti f skalnog nadzora, zaštite javnog zdravlja, poštene trgovine ili zaštite potrošača. Njemački argumenti (npr. "štitimo ljude od alkoholizma") u ovom slučaju nisu prošli jer je Sud smatrao da se potrošači mogu zaštititi i običnom etiketom na kojoj piše postotak alkohola.	- to su dodatna opravdanja u odnosu na ona iz čl. 36., proširenje je bilo nužno zbog vrlo široke definicije iz Dassonville + dok se ostvaranje tih ciljeva ne može osigurati na europskoj razini, DČ se ne treba onemogućiti da ih samostalno ostvaruju
--	--	--	--

3. SPOJENI PREDMETI C-267 i C-267/91 KECK I MITHOUARD

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Bernard Keck i Daniel Mithouard bili su upravitelji supermarketa u Francuskoj. Oni su prodavali robu po cijeni nižoj od nabavne (tzv. "dumping" ili prodaja s gubitkom) kako bi privukli kupce. Francuski zakon je to strogo zabranjivao radi zaštite malih trgovaca. Kad su završili na sudu, branili su se tvrdeći da je ta zabrana "mjera s istovrsnim učinkom" (iz predmeta Dassonville) jer im smanjuje volumen prodaje, a time i količinu robe koju uvoze iz drugih država EU.	Može li se opća zabrana preprodaje uz gubitak (koja se odnosi na sve trgovce u zemlji) smatrati mjerom koja ograničava trgovinu između država članica u smislu članka 34. UFEU? Odnosno, smiju li se trgovci pozivati na pravo EU kako bi srušili nacionalna pravila koja nemaju veze s proizvodom, nego samo s načinom prodaje?	Sud je ovdje napravio preokret i uveo razliku između dvije vrste propisa: a) karakteristike proizvoda: to su pravila o sastavu, veličini, težini ili pakiranju (kao u Cassis de Dijon), na njih se i dalje primjenjuje strogi <i>Dassonville</i> b) Načini: to su pravila o tome tko, kada, gdje i kako smije prodavati robu (npr. zabrana prodaje ispod cijene, radno vrijeme trgovina, zabrana reklamiranja određenih proizvoda) Presuda: Sud je odlučio da "načini prodaje" nisu zabranjeni sve dok: - vrijede za sve trgovce u zemlji (univerzalni su) - jednako pogađaju i domaću i stranu robu (nema diskriminacije).	Bitno mijenja sudsku praksu jer se postavlja razlika između karakteristika proizvoda i načina prodaje

4. TORFAEN

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Britanski trgovački lanac B & Q (koji prodaje opremu za dom i vrt) počeo je raditi nedjeljom, čime je prekršio tadašnji	Smatra li se nacionalno pravilo o zabrani rada trgovina nedjeljom mjerom s istovrsnim	Sud se u ovom predmetu "pogubio" i donio vrlo nejasnu odluku, što je kasnije morao ispravljati.	Uvod u Keck: zbog problema koji je stvorio <i>Torfaen</i> i slični predmeti, Sud je par godina

britanski Zakon o trgovini. Taj je zakon zabranjivao rad nedjeljom većini trgovina. Lokalno vijeće Torfaen ih je tužilo, a B & Q se branio: tvrdili su da zabrana rada nedjeljom smanjuje njihov ukupni tjedni promet, što automatski znači da će oni uvoziti manje robe iz drugih država EU. Zaključili su da je to "mjera s istovrsnim učinkom" prema predmetu Dassonville.	učinkom kao kvantitativno ograničenje, s obzirom na to da ona potencijalno smanjuje volumen uvoza iz drugih država članica? Ukratko: Je li radno vrijeme trgovina uopće stvar prava Europske unije ili je to stvar unutarnje politike svake države?	Primjena Dassonvillea: Sud je rekao da takva zabrana doista može pasti pod članak 34. UFEU jer bi bez nje prodaja (pa i uvoz) bila veća. Opravdanje: međutim, Sud je priznao da države imaju pravo regulirati društvene i kulturne običaje (poput slobodne nedjelje). Teret na nacionalnom sudu: Sud EU je slučaj vratio nazad britanskom sudu, rekavši im: "To je zabranjeno ako je prepreka trgovini veća od društvene koristi, ali nacionalni sud treba procijeniti je li to proporcionalno." Radi se o jednako primjenjivoj mjeri s jednostrukim teretom	kasnije u predmetu Keck odlučio uvesti "Načini prodaje" (poput radnog vremena) uopće ne krše pravo EU dokle god su isti za sve
--	--	--	---

5. MICKELSSON I ROOS

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Švedani Mickelsson i Roos vozili su vodene skutere (jet-ski) na vodama gdje to švedski zakon nije izričito dopuštao. Švedska je imala propis koji je zabranjivao korištenje vodenih skutera svuda, osim na točno određenim "javnim plovim putovima" i zonama koje odredi lokalna vlast. U trenutku kada su njih dvojica uhvaćeni, lokalne vlasti još nisu odredile te zone. To je značilo da se jet-ski praktički nije smio voziti gotovo nigdje u Švedskoj. Protiv njih je pokrenut kazneni postupak, a oni su tvrdili da ta zabrana korištenja zapravo sprječava ljude da uopće kupuju jet-ski, čime se ograničava uvoz (jer Švedska ne proizvodi svoje jet-skije, svi su iz uvoza).	Može li se nacionalno pravilo koje ograničava ili zabranjuje korištenje nekog proizvoda smatrati mjerom s istovrsnim učinkom (čl. 34. UFEU), čak i ako se to pravilo ne odnosi na sam proizvod (sastav) niti na način prodaje? Sud je ovdje morao odlučiti spadaju li "uvjeti korištenja" pod zabranu iz <i>Dassonvillea</i>.	Sud je uveo treću kategoriju (uz propise o robi i načine prodaje): Ograničenje uporabe Nova formula: Sud je rekao da mjere koje ograničavaju uporabu proizvoda mogu biti zabranjene ako one znatno utječu na pristup proizvodu tržištu Argument: Ako potrošač zna da jet-ski ne smije voziti nigdje, on ga neće ni kupiti. Dakle, zabrana korištenja izravno guši prodaju i uvoz Opravdanje: Sud je priznao da Švedska ima pravo štititi okoliš, ali nacionalni sud mora provjeriti je li zabrana proporcionalna. Ako su zone za vožnju premale ili uopće nisu određene (kao što je bio slučaj), onda je mjera preoštra i krši pravo EU	Test pristupa tržištu (Market Access Test) Novina: Sud je utvrdio da pod članak 34. potpadaju i mjere koje ograničavaju uporabu proizvoda, a ne samo njegov sastav ili prodaju. Bit testa: čak i ako država nema lošu namjeru prema strancima, ako zabrana korištenja (npr. jet-skija) znatno utječe na ponašanje korisnika, oni taj proizvod više neće htjeti kupiti. Posljedica: takvo odvracanje kupaca izravno sprječava pristup proizvodu na tržište države članice. Ako je taj utjecaj velik, mjera je zabranjena osim ako se ne dokaže

			da je nužna i proporcionalna (npr. za zaštitu okoliša).
--	--	--	--

6. C-376/98 NJEMAČKA PROTIV PARLAMENTA I VIJEĆA (TOBACCO ADVERTISING)

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Europski parlament i Vijeće donijeli su direktivu kojom su potpuno zabranili oglašavanje i sponzorstva duhanskih proizvoda u Uniji (na plakatima, u časopisima...) Kao pravni temelj za donošenje te zabrane koristili su članke koji se odnose na izgradnju zajedničkog tržišta (danas čl. 114. UFEU). Njemačka (uz podršku duhanske industrije) tužila je institucije EU, tvrdeći da EU uopće nema ovlast donijeti takvu opću zabranu jer je stvarni cilj direktive zaštita javnog zdravlja, a ne olakšavanje trgovine.	Može li se članak o usklađivanju zajedničkog tržišta koristiti kao "izlika" za donošenje zakona o javnom zdravlju? Odnosno, smije li EU zabraniti oglašavanje proizvoda na lokalnoj razini (poput plakata u gradu) ako to oglašavanje zapravo nema nikakve veze s prekograničnom trgovinom?	Sud je poništio direktivu: Zloupotreba ovlasti: Sud je naglasio da EU ima samo one ovlasti koje su joj države dodijelile (načelo dodijeljenih ovlasti). Ne može se svaka mjera opravdati "zajedničkim tržištem" Stvarna prepreka trgovini: Da bi EU mogla donijeti ovakav zakon, on mora stvarno pridonositi uklanjanju prepreka trgovini. Na primjer, zabrana oglašavanja u časopisima koji putuju iz države u državu ima smisla, ali zabrana oglašavanja na suncobranima ili u kinima nema, jer to ne utječe na prekogranični promet	Poništena je Direktiva zbog krivog pravnog temelja: - granica ovlasti: ovo je bila "kočnica" Uniji – potvrđeno je da EU smije raditi samo ono što joj je izričito dopušteno ugovorima (načelo dodijeljenih ovlasti)

12. SLOBODA KRETANJA ROBA

TEST PROPORCIONALNOSTI

- vaganje mjere u odnosu na ograničenje slobode imajući na umu ponuđeno opravdanje
- taj se test provodi i u drugim područjima prava
- **Maduro u predmetu C-434/04 Leppik uvodi ocjenu proporcionalnosti koje se nalažu u 3 VRSTE TESTA:**

1) TEST PRIKLADNOSTI

- nacionalna mjera mora biti prikladna za ostvarivanje legitimnog cilja da bi bila opravdana i pravno valjana

- to je test razumne veze i cilja, da bi nacionalna mjera bila prikladna, mora moći ostvarivati legitimni cilj
- nezavisni odvjetnik Maduro: *mjera mora predstavljati dio ukupnih napora zakonodavca da uredi određeno područje politike i ne smije biti suprotna takvim usklađenim naporima*
- najčešći "pad" na tom testu jest **nekonzistentnost**

2) TEST NUŽNOSTI

- naziva se još i *testom manje restriktivne alternative*
- uspješnost ovog testa jest kad ne postoji nijedna druga mjera koja bi mogla jednako djelotvorno ostvariti isti legitimni cilj, ali uz manje ograničenje tržišnih sloboda

3) BALANSIRANJE

- dolazi u obzir tek ako je zadovoljen test nužnosti i test prikladnosti
- postavlja se pitanje jesu li koristi veće od potencijalno nanesene štete
- Sud u ovom testu promatra bi li se ravnoteža mogla postići snižavanjem, zahtijevnosti cilja države, što bi omogućilo da se smanji ograničenje tržišne slobode o kojoj je riječ
- može dovesti do toga da države članice prihvati manje restriktivnu mjeru, čak ako bi to dovelo do niže razine zaštite njezinih legitimnih interesa
- različite države mogu pripisivati različitu vrijednost legitimnim interesima
- **korelacija štete i važnosti**: što je veća zapreka slobodnom kretanju (npr. potpuna blokada granice), to opravdanje države mora biti "teže" i uvjerljivije

NACIONALNE MJERE U KONTEKSTU SLOBODE KRETANJA ROBA

- je li nacionalna mjera u skladu s čl. 34. UFEU-a?

1. mjera nacionalnog prava izvan dosega čl. 34. UFEU-a

- pravo EU *ne utječe na valjanost* mjere

2. mjera nacionalnog prava u dosegu čl. 34. i ne postoji prihvatljivo opravdanje

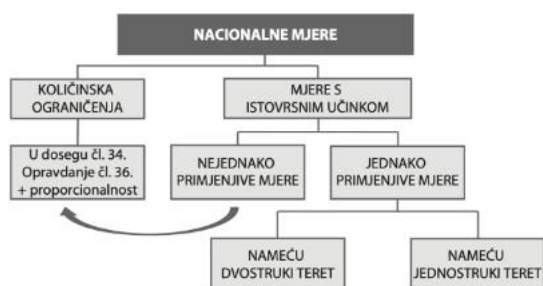
- mjera je *pravno nevaljana* i ne može se primijeniti u sporu

3. mjera nacionalnog prava u dosegu čl. 34. te postoji prihvatljivo opravdanje za takvu mjeru, a cilj koji se nudi u svrhu opravdanja postignut je na proporcionalan način

- mjera je *pravno nevaljana* i ne može se primijeniti u sporu

4. mjera nacionalnog prava u dosegu čl. 34., postoji valjano opravdanje za takvu mjeru te je cilj koji se nudi postignut na proporcionalan način

- mjera je *valjana* i može se primijeniti u sporu



Jednako primjenjive mjere (<i>neizravna diskriminacija</i>)	Nejednako primjenjive mjere (<i>izravna diskriminacija</i>)
Ne prave izričitu razliku između domaćih i stranih proizvoda, iako možda na njih imaju <u>različit učinak</u>	Izričito <u>razlikuju</u> odnosno diskriminiraju strane proizvode naspram domaćih proizvoda
Obje vrste mjera mogu biti opravdane ili neopravdane prepreke slobodi kretanja robe.	
Razlika!	

ČLANAK 36. UFEU-a

Odredbe članaka 34 i 35 ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe koji su opravdani razlozima

- javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti;
- zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka;
- zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti;
- zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva.

- **MEĐUTIM**, te zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine među državama članicama
(protekcionizam nikad opravdavajući razlog!)

1) KOMISIJA PROTIV NJEMAČKE (BEER PURITY)

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Njemačka je imala zakon o čistoći piva. Prema tom zakonu, nazivom "pivo" (Bier) mogli su se označavati samo proizvodi dobiveni isključivo od četiri sastojka. Piva iz drugih država članica često su sadržavala dodatke žitarica ili kemijskih aditiva. Njemačka je: - zabranila uvoz piva s aditivima (pozivajući se na zaštitu zdravlja) - zabranila korištenje naziva "pivo" za pića koja nisu proizvedena po njihovom receptu (pozivajući se na zaštitu potrošača)	Glavni problem bio je jesu li ovi njemački propisi zapravo mjere s istovrsnim učinkom kao količinska ograničenja (povreda članka 34. UFEU). Ključna pitanja za Sud: 1. Može li država zabraniti uvoz proizvoda koji sadrži aditive dopuštene u drugim državama i međunarodnim standardima? 2. Može li država rezervirati trgovački naziv ("pivo") samo za proizvode napravljene po tradicionalnoj domaćoj recepturi?	Sud je odbacio njemačke argumente koristeći test proporcionalnosti: 1. O zaštiti potrošača: Sud je smatrao da se potrošači mogu zaštititi manje restriktivnim mjerama. Umjesto zabrane naziva "pivo", dovoljno je na etiketi navesti sastojke. Potrošač koji želi "čisto" pivo znat će ga prepoznati, ali se drugima ne smije braniti pristup tržištu pod tim nazivom. 2. O zaštiti zdravlja (aditivi): Njemačka nije uspjela dokazati da su aditivi u pivo stvarno opasni, pogotovo jer ih je dopuštala u drugim namirnicama. Sud je uveo princip da država mora dopustiti uvoz ako proizvod ne predstavlja stvarnu opasnost	Tradicija i nacionalni standardi kvalitete ne mogu automatski nadvladati slobodu kretanja. Svaka nacionalna mjera mora proći kroz test proporcionalnosti: 1. Je li doista znanstveno utemeljena? (Prikladnost) 2. Može li se riješiti običnom etiketom? (Nužnost) 3. Je li njemačka tradicija važnija od europske ekonomije? (Balansiranje)

		za zdravlje prema najnovijim međunarodnim znanstvenim podacima.	
--	--	---	--

2) KOMISIJA PROTIV FRANCUSKE (SPANISH STRAWBERRIES) C-265/95

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Europska komisija pokrenula je postupak protiv Francuske nakon što je duže od desetljeća primala brojne pritužbe na sustavnu pasivnost francuskih vlasti. Naime, francuski su poljoprivrednici godinama provodili nasilne akte i presretali kamione s uvoznim poljoprivrednim proizvodima (poput španjolskih jagoda i rajčica), uništavajući robu i zastrašujući trgovce. Komisija je tvrdila da Francuska, unatoč tome što je bila svjesna situacije, nije poduzela sve potrebne i proporcionalne mjere kako bi spriječila ove napade. Time je Francuska povrijedila: 1) Članak 5. (danas 4. stavak 3. UEU): Načelo lojalne suradnje, jer nije osigurala poštivanje prava Unije na svom teritoriju. 2) Članak 34. UFEU: Jer se njezino propuštanje djelovanja smatra mjerom s istovrsnim učinkom kao količinsko ograničenje, budući da je strah od nasilja izravno kočio slobodan uvoz robe.	Glavno pitanje bilo je može li se propust države da djeluje (pasivnost) smatrati kršenjem članka 34. UFEU (slobodno kretanje robe). Može li se ponašanje privatnih osoba (poljoprivrednika) pripisati državi? Je li strah od "unutarnjih nemira" i "javnog reda i mira" legitimno opravdanje da država ne zaštiti slobodan protok robe?	Sud je presudio da je Francuska odgovorna. 1) Obveza činjenja: čl. 34. ne zabranjuje samo zakone koji smetaju uvozu, već nameće državi obvezu da poduzme sve potrebne i prikladne mjere kako bi osigurala slobodno kretanje robe na svom teritoriju. 2) Odgovornost za propust: Ako država ne poduzme mjere protiv privatnih osoba koje blokiraju tržište, ona zapravo dopušta postojanje prepreke trgovini. 3) Odbijanje opravdanja: Sud je priznao da država ima slobodu odlučiti kako će održavati red, ali Francuska u ovom slučaju godinama nije učinila gotovo ništa, što je bilo potpuno neproporcionalno.	Članak 34. se primjenjuje i na nepoduzimanje potrebnih mjera da se suzbiju prepreke

3) FAMILIAPRESS C-368/95

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
-----------	---------	--------------	--------

Austrijski izdavač Familiapress tužio je njemačkog izdavača Heinrich Bauer Verlag. Njemački izdavač prodavao je u Austriji magazin koji je sadržavao križaljke i nagradne igre s bogatim novčanim nagradama. Austrijski zakon zabranjivao je izdavačima nuđenje nagrada uz periodične tiskovine. Cilj zakona bila je zaštita medijskog pluralizma. Austrija je strahovala da će mali izdavači, koji ne mogu ponuditi velike nagrade, propasti u borbi s velikim (njemačkim) izdavačima koji imaju golem kapital. Njemački izdavač je tvrdio da je to prepreka slobodnom kretanju robe (čl. 34. UFEU) jer bi morali tiskati posebnu verziju magazina bez nagradnih igara samo za austrijsko tržište.	1. Je li zabrana nagradnih igara u novinama "način prodaje" (prema presudi Keck) ili mjera koja utječe na sam sadržaj proizvoda? 2. Može li se medijski pluralizam (očuvanje raznolikosti tiska) smatrati legitimnim ciljem koji opravdava ograničenje trgovine? 3. Je li potpuna zabrana takvih publikacija proporcionalna cilju?	Sud je utvrdio da se ovdje ne radi o običnom "načinu prodaje" (kao npr. radno vrijeme trgovina), već o mjeri koja zahtijeva promjenu samog sadržaja proizvoda (uklanjanje igara iz magazina). Dakle, članak 34. se primjenjuje. Legitimni cilj: Sud je priznao da je očuvanje medijskog pluralizma nužno za slobodu izražavanja i da predstavlja legitimni "opći interes". Test proporcionalnosti: Sud je prepustio nacionalnom sudu da utvrdi je li zabrana nužna. No, postavio je uvjet: mjera je dopuštena samo ako se isti cilj ne može postići blažim sredstvima (npr. obvezom jasnog isticanja da se radi o nagradnoj igri ili ograničavanjem visine nagrada, umjesto potpune zabrane).	1. Način prodaje vs. Karakteristika proizvoda - način prodaje to su pravila o tome tko, kada i gdje prodaje robu - karakteristika proizvoda: to su pravila o tome što je u proizvodu (sastav, težina, veličina, pakiranje, sadržaj). Ako država traži promjenu karakteristike, to je teška prepreka jer proizvođač mora raditi posebnu seriju proizvoda samo za to tržište 2. Važni razlozi od javnog interesa Značaj: Sud je priznao da je očuvanje malih izdavača bitno za demokraciju. To je Austriji dalo legitimno pravo da uopće uđe u raspravu o ograničenju.
--	--	--	--

4) SCHMIDBERGER C-112/00

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Austrijska udruga za zaštitu okoliša organizirala je prosvjed na autocesti Brenner, ključnoj prometnici između Njemačke i Italije. Blokada: Autocesta je bila potpuno zatvorena 30 sati. Postupanje države: Austrijske vlasti su primile obavijest o prosvjedu, dopustile su ga unatoč tome što su znale da će promet stati. Tužba: Prijevoznička tvrtka Schmidberger tužila je	Glavni problem bio je sukob dvaju temeljnih prava: 1. Sloboda kretanja robe (gospodarska sloboda EU). 2. Sloboda izražavanja i okupljanja (temeljna ljudska prava prosvjednika). Pitanje je bilo: Je li dopuštenje prosvjeda koji blokira granicu mjera s istovrsnim učinkom kao količinsko ograničenje?	Sud je potvrdio da blokada jest prepreka trgovini, ali je ovaj put stao na stranu države. Razlika od "Jagoda": Dok su u Francuskoj prosvjednici bili nasilni, a država pasivna godinama, ovdje je prosvjed bio miran, jednokratni i unaprijed najavljen. Ljudska prava kao opravdanje: Sud je priznao da su sloboda izražavanja i okupljanja "legitimni	Ovaj predmet je ključan za razumijevanje hijerarhije prava u EU: 1. Ljudska prava vs. Gospodarske slobode: Sud je pokazao da ekonomske slobode (čl. 34) nisu apsolutne i da se moraju balansirati s ljudskim pravima. 2. Proširenje liste opravdanja: Temeljna prava postala su legitiman razlog za ograničenje slobodnog kretanja robe.

Austriju za štetu, tvrdeći da je država propustila osigurati slobodno kretanje robe (slično kao u <i>Spanish strawberries</i>).		interesi" koji mogu opravdati ograničenje trgovine. Zaključak: Austrija nije povrijedila pravo EU jer bi zabrana prosvjeda bila preveliko zadiranje u temeljna ljudska prava prosvjednika.	
--	--	---	--

RAZLIKA SPANISH STRAWBERRIES I SCHMIDBERGER

Kriterij	Spanish Strawberries (Francuska)	Schmidberger (Austrija)
Odobrenje vlasti	Nezakonito: nasilne akcije koje država nije kontrolirala.	Zakonito: Prosvjed je bio službeno prijavljen i dobiveno je dopuštenje vlasti.
Opseg zapreke	Sustavno: Više od 10 godina, po cijeloj zemlji, nepredvidivo.	Ograničeno: Blokada je trajala samo 1 dan , na 1 cesti , u 1 prilici .
Svrha akcije	Protekcijonizam: Cilj je bio fizički uništiti uvozu robu i blokirati trgovinu.	Temeljna prava: Svrha nije bila blokada trgovine, već isticanje ljudskih prava (ekologija).
Mjere ublažavanja	Pasivnost: Policija nije intervenirala niti kažnjavala počinitelje.	Aktivnost: Vlasti su poduzele administrativne mjere (obavijesti, policija) da se prekid ograniči.
Klima na tržištu	Opća nesigurnost: Stvoren trajan strah kod stranih trgovaca od ulaska u zemlju.	Stabilnost: Nije došlo do klime nesigurnosti; incident je bio miran i predvidljiv.
ISHOD	Povreda prava EU (Neproporcionalno)	Nema povrede (Proporcionalno balansiranje)

13. SLOBODA KRETANJA RADNIKA

- obuhvaća 3 skupina prava građana Unije:

1. pravo izlaska iz vlastite DČ i ulaska i boravka u drugoj DČ
2. pravo na pristup zaposlenju pod jednakim uvjetima kao i domaći državljani
3. pravo na jednako postupanje kao i prema domaćim državljanima tijekom obavljanja posla

TERITORIJALNI DOSEG ČL. 45. UFEU-a

- **dva ključna uvjeta** vezana uz primjenu čl. 45. UFEU-a:

1.) Sloboda kretanja radnika osigurava se unutar Unije

- tumači se široko

- odnosi se ne samo na prostor EU, nego i na prostore koji su blisko povezani s Unijom, npr. poslodavac iz Unije, ugovor potpisan u Uniji, kad se radni odnos vrši u nekoj trećoj zemlji (*Walrave i Koch*)

2.) Primjenjuje se u situacijama prekograničnog kretanja između 2 DČ

- moguće su tri situacije:

- određeni građanin građaninu u svrhu zaposlenja mijenja boravište odlaskom u drugu državu članicu
- građanin ne mijenja mjesto boravišta, ali radi u državi članici različitoj od one u kojoj boravi (npr. pogranični radnici)
- na njega se može pozvati građanin EU protiv matične države u kojoj boravi, iako je prethodno boravio i radio u drugoj državi članici (*Surrinder Singh*)

Koncept unutarnjih situacija i problem obrnute diskriminacije

- **def nicija:** pravila o slobodi kretanja radnika ne primjenjuju se na situacije koje su isključivo unutar jedne države članice (nema prekograničnog elementa)

- **obrnuta diskriminacija:** javlja se kada su vlastiti državljani u lošijem pravnom položaju od državljana drugih država članica. Budući da se na njih ne primjenjuje pravo EU, nego često strože nacionalno pravo, oni gube određene povlastice

- **primjer spajanja obitelji:** Nizozemac koji cijeli život živi i radi u Nizozemskoj ne može se pozvati na pravo EU kako bi doveo supružnika iz treće zemlje. Međutim, da taj isti Nizozemac ode raditi u Dansku, ostvario bi pravo EU i lakše omogućio pravo na spajanje obitelji

- **praksa Suda EU:** Sud je u nekim slučajevima nastojao ublažiti ovaj problem priznavanjem vrlo tankih poveznica s drugim državama članicama kako bi se ipak omogućila primjena prava EU

PERSONALNI DOSEG ČL. 45. UFEU-a

A) Radnici kao građani Unije

- sloboda kretanja radnika odnosi se samo na građane EU, dok državljani trećih zemalja mogu crpiti određene korist iz ove tržišne slobode samo ako su članovi obitelji građana Unije

- postoji iznimka: tkz. **prijelazno razdoblje**:

- **Svrha i trajanje:** prilikom proširenja EU, stare članice imaju pravo ograničiti pristup svom tržištu rada državljanima novih članica na maksimalno sedam godina. Ovakva diskriminacija je dopuštena radi zaštite nacionalnih tržišta rada od iznenadnog i masovnog priljeva radne snage
- **doseg ograničenja:** restrikcije se smiju odnositi isključivo na zapošljavanje, dok se ostala prava iz korpusa slobode kretanja radnika moraju poštovati
- **status quo:** trenutačno ne postoji aktivno prijelazno razdoblje; posljednja država na koju su se mjere primjenjivale bila je Hrvatska (do 2020. godine)
- **specifična načela:**
 - a) standstill (mirovanje) klauzula:** zabranjuje se uvođenje strožih uvjeta za rad od onih koji su bili na snazi u trenutku potpisivanja Ugovora o pristupanju
 - b) načelo preferencije EU:** iako su ograničeni, državljani novih članica moraju imati prednost pri zapošljavanju u odnosu na radnike iz trećih zemalja

B) Definicija pojma radnik

- Sud EU naglašava da pojam "**radnik**" nema nacionalno značenje, već vlastito značenje unutar prava Unije

- time se sprječava da države članice proizvoljno sužavaju definiciju i tako uskraćuju zaštitu pojedincima

- zbog toga se ovaj pojam uvijek tumači ekspanzivno (široko)

- kumulativni kriteriji (definicija prema sudskoj praksi):

1. Vremenski kontinuitet: ne smije se raditi o jednokratnom poslu, već o odnosu koji ima određeno trajanje

2. Subordinacija: ključno je postojanje odnosa podređenosti (rad pod vodstvom poslodavca), u suprotnom, osoba potpada pod slobodu poslovnog nastana

3. Gospodarska relevantnost: aktivnost mora biti stvarna i učinkovita, marginalni ili isključivo pomoćni poslovi ne ulaze u ovu kategoriju

- nebitni faktori: na status radnika ne utječu unaprijed određeno trajanje ugovora, niska primanja, niti subjektivna svrha samog zaposlenja (npr. rehabilitacija)

C) Tražitelj zaposlenja

- **postavlja se glavno pitanje:** imaju li tražitelji zaposlenja jednaka prava kao punopravni radnici?

Nemaju, argumenti i primjeri:

- **socijalna davanja:** dok "pravi" radnici ostvaruju pravo na punu socijalnu pomoć, tražitelji zaposlenja mogu računati isključivo na finansijske naknade namijenjene olakšavanju ulaska na tržište rada
- **boravak i ovisnost o sustavu:** za razliku od radnika, tražitelji posla koji postanu prevelik teret sustavu socijalne skrbi države domaćina mogu se suočiti sa zahtjevom za napuštanje zemlje
- **opseg povlastica:** punopravni radnici su u potpunosti izjednačeni s domaćim radnicima u pogledu svih socijalnih i poreznih olakšica/ tražitelji zaposlenja, s druge strane, imaju pravo na jednak tretman samo u segmentu koji se tiče samog pristupa tržištu rada

IZRAVNI UČINAK ČL. 45. UFEU-a

- članak 45. UFEU-a posjeduje izravni učinak, što znači da se građani Unije na njega mogu izravno pozivati pred nacionalnim sudovima
- **vertikalni izravni učinak:** građanin se može pozvati na članak 45. protiv države članice, to je prvi put potvrđeno u predmetima *Francuski pomorci na trgovačkim brodovima* i *Van Duyn*
- **horizontalni izravni učinak:** na odredbu se moguće pozvati i protiv privatnih osoba i udruženja, Sud EU-a je kroz praksu proširio ovaj doseg:
 - **netipične horizontalne situacije:** u predmetima *Walrave i Koch* te *Bosman*, Sud je utvrdio da se zabrana diskriminacije odnosi i na pravila profesionalnih udruženja (poput FIFA-e ili UEFA-e) koja kolektivno uređuju rad, jer bi se inače uklanjanje državnih prepreka moglo neutralizirati privatnim pravilima
 - **"pravi" horizontalni učinak:** u predmetu *Angonese*, Sud je potvrdio da se zabrana diskriminacije na temelju državljanstva primjenjuje i na privatne poslodavce (u ovom slučaju banku), a ne samo na javna tijela ili regulatorna udruženja

1) ANTONISSEN C-292/89

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Gospodin Antonissen, belgijski državljanin, došao je u Ujedinjenu Kraljevinu 1987. godine kako bi potražio posao. Tijekom boravka nije uspio pronaći zaposlenje, a u međuvremenu je bio osuđen za kazneno djelo posjedovanja droge. Nakon odslužene kazne, britanske vlasti donijele su odluku o njegovoj deportaciji. Antonissen se protivio toj odluci, tvrdeći da on, kao državljanin Unije koji traži posao, ima pravo boraviti u državi članici na temelju prava zajednice. S druge strane, britansko zakonodavstvo propisivalo je da tražitelj posla može boraviti u zemlji najviše 6 mjeseci, a nakon toga može biti protjeran ako nije našao posao ili dobio dozvolu boravka.	Glavno pravno pitanje bilo je: Dopušta li tadašnji članak 48. UEZ-a (danas članak 45. UFEU-a) državi članici da vremenski ograniči boravak tražiteljima posla iz drugih država članica? Drugim riječima, uživaju li osobe koje traže posao jednaku zaštitu kao i one koje su ga već pronašle, i koliko dugo to pravo traje?	Sud je u svojoj presudi zauzeo uravnotežen stav: Priznanje statusa: Sud je potvrdio da se sloboda kretanja ne odnosi samo na osobe koje već imaju ugovor o radu, već i na one koji se kreću u svrhu traženja posla. Bez tog prava, sama sloboda kretanja bila bi uvelike besmislena. Vremensko ograničenje: Sud je odlučio da država članica može odrediti razumno vremensko razdoblje za boravak tražitelja posla (poput spomenutih 6 mjeseci). Iznimka od deportacije: Međutim, država ne smije automatski protjerati osobu nakon isteka tog roka ako ta osoba pruži dokaze: - <i>da i dalje aktivno traži posao</i> - <i>da ima stvarne šanse da se zaposli</i> (tzv. "genuine chances of being engaged")	Prošireno tumačenje pojma "radnik": presuda je potvrdila da se pojam slobode kretanja mora tumačiti široko kako bi se osigurao koristan učinak (ef et utile) prava Unije - članak 45. UFEU-a obuhvaća i osobe koje traže posao

2) BOSMAN C-415/93

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Radi se o belgijskom nogometašu kojemu je istekao ugovor s belgijskim klubom, pa je htio prijeći u francuski klub. problem mu stvaraju 2 pravila UEFA-e i FIFA-e: 1. Obveza plaćanja velike naknade za transfer bivšem klubu, iako je istekao ugovor	Glavno pitanje pred Sudom EU-a bilo je: 1. Jesu li pravila sportskih federacija o transfernim naknadama (za igrače kojima je istekao ugovor) i kvotama na temelju državljanstva spojiva s člankom 45. UFEU-a	Sud je donio odluku u korist Bosmana: Horizontalni učinak: Sud je potvrdio da se članak 45. UFEU-a odnosi i na pravila koja donose profesionalna udruženja (sportske federacije), jer bi se u suprotnom sloboda kretanja	Razvoj koncepta prepreka: Bosman je jedan od ključnih predmeta koji je pokazao da članak 45. ne zabranjuje samo diskriminaciju, već i bilo kakve mjere koje neopravdano otežavaju pristup tržištu rada u drugoj državi članici

2. Klauzule državljanstva: svaki klub može imati maks. 3 stranca uvrštena u momčad	(sloboda kretanja radnika)? 2. Mogu li se odredbe o slobodi kretanja primijeniti na privatna udruženja poput nogometnih saveza, a ne samo na države?	mogla lako zaobići privatnim regulacijama Zabrana kvota: pravila o ograničenju broja igrača iz drugih država članica EU-a <u>predstavljaju izravnu diskriminaciju na temelju državljanstva</u> i strogo su zabranjena Zabrana transfernih naknada: Sud je utvrdio da naknade za igrače s isteklim ugovorom predstavljaju nediskriminatornu mjeru koja ipak sprječava ili odvraća radnika od napuštanja kluba u matičnoj zemlji radi odlaska u drugu državu članicu, takva pravila izravno uvjetuju pristup tržištu rada i stoga su nedopuštena	
--	---	---	--

3) ANGONESE C-281/98

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Talijanski državljani koji su studirali u Austriji i prijavili se za posao u privatnoj banci u Bolzanu (Italija). Problematičan je bio uvjet natječaja koji je postavila banka: obveza posjedovanja specifičnog certifikata o dvojezičnosti koji izdaju isključivo lokalne vlasti u Bolzanu. Nepriznavanje ekvivalentnih dokaza: banka nije priznavala druge diplome ili studij u inozemstvu kao dokaz znanja jezika	1. Primjenjuje li se članak 45. UFEU-a (sloboda kretanja radnika) i na privatne poslodavce, a ne samo na javna tijela ili sportska udruženja? 2. Je li zahtjev za jednim točno određenim lokalnim certifikatom dopušten ako on otežava pristup poslu osobama iz drugih država?	Horizontalni izravni učinak: Sud je potvrdio da članak 45. UFEU-a obvezuje i privatne poslodavce (u ovom slučaju banku) Zabrana neizravne diskriminacije: uvjet koji se može ispuniti samo u jednoj regiji (Bolzano) stavlja u nepovoljan položaj radnike iz drugih država članica i stoga je zabranjen Dokazivanje znanja: poslodavac smije tražiti dvojezičnost, ali mora dopustiti kandidatima da to dokažu i na druge načine (npr. diplomom iz inozemstva), a ne samo jednim lokalnim papirom	Konačna potvrda horizontalnog izravnog učinka: Sud je potvrdio da se čl. 45. primjenjuje i na pravne osobe koje nemaju regulatorne ovlasti (poput običnih privatnih banaka) Proširenje dosega zabrane: jasno je utvrđeno da čl. 45. obuhvaća i neizravnu diskriminaciju, čime je zaštićen pristup tržištu rada od prikrivenih prepreka

14. SLOBODA PRUŽANJA USLUGA I PRAVO POSLOVNOG NASTANA

- sloboda kretanja usluga detaljno je uređena brojnim **sekundarnim zakonodavstvom**

GATS- TEMELJNI KONCEPTI

- Opći ugovor o trgovini i uslugama

- GATS usluge klasif. cira kao pribavljanje usluga (čl. 1/2.)

1. s područja jedne članice na područje bilo koje druge članice

2. na području jedne članice primateljima usluga u bilo kojoj drugoj članici

3. od pružanja usluga iz jedne članice, na temelju poslovnog prisustva

4. od pružatelja usluga jedne članice, putem prisustva fizičke osobe te članice na području bilo koje druge članice

- prikaz situacija koje su obuhvaćene ugovornom regulacijom slobode kretanja usluga (sloboda poslovnog nastana):

SITUACIJA	PRIMJER
Kada primatelj usluga putuje u drugu državu članicu kako bi primio uslugu od davatelja usluga koji ima poslovni nastan u drugoj državi članici - EU: <i>usluga</i>	Turist putuje iz države članice A u državu članicu B
Kada davatelj usluga putuje u drugu državu članicu kako bi pružio uslugu na privremenoj osnovi primateljima usluga u toj drugoj državi članici - EU: <i>usluga</i>	Vodoinstalater iz države B dolazi popraviti cijev u stanu jednog klijenta u državi A
Kada davatelj usluga osniva podružnicu u drugoj državi članici kako bi se tamo na trajnoj osnovi bavio pružanjem usluga - EU: <i>sloboda poslovnog nastana</i> - GATS: <i>poslovna prisutnost</i>	Frizer iz države B otvara frizerski salon u državi A
Kada i davatelj i primatelj usluga ostaju u svojoj državi članici, a preko državne granice putuje sama usluga - EU: <i>usluga</i>	Odvjetnik iz države B daje pravne savjete stranci u državi A putem telefona ili interneta

RELEVANTNE ODREDBE UFEU-a

1) ČL. 49.- PRAVO POSLOVNOG NASTANA OPĆENITO

- zabrana ograničenja: države članice ne smiju braniti ili otežavati državljanima drugih EU država da kod njih pokreću posao

- obuhvat zabrane: ne smije se ograničiti niti otvaranje sekundarnih oblika poslovanja (zastupništva, podružnice, društva kćeri)

- što sloboda uključuje:

a) samozapošljavanje: rad kao obrtnik, freelancer ili slobodna profesija

b) osnivanje i upravljanje: pravo na pokretanje i vođenje f rmi (trgovačkih društava)

c) načelo nacionalnog tretmana: strani državljanin (iz EU) mora imati isti tretman kao domaći. Ako Nijemac otvara f rmu u Hrvatskoj, vrijede mu ista pravila kao i Hrvatu – ni lakše, ni teže

d) odnos s kapitalom: ova sloboda ide ruku pod ruku s odredbama o slobodnom kretanju kapitala

2) ČL. 51.- IZNIMKA JAVNIH OVLASTI

- odredbe ovog ugovora ne primjenjuju se u određenoj državi članici na djelatnosti koje su u toj državi članici, *makar i povremeno*, povezane s izvršavanjem javnih ovlasti

- tko odlučuje o tome?

- *Europski parlament i Vijeće MOGU*, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, propisati da se odredbe ovog poglavlja ne primjenjuju na određenu djelatnost

3) ČL. 53.- OPRAVDANE SITUACIJE

- odredbe ovog poglavlja i mjere poduzete na temelju njih ne dovode u pitanje primjenu odredaba utvrđenih u zakonu i ostalim propisima, kojima se za strane državljane predviđa poseban tretman koji je opravdan razlozima:

- javnog poretka
- javne sigurnosti
- javnog zdravlja

- *Europski parlament i Vijeće*, u redovitom zakonodavnom postupku, donose DIREKTIVE za usklađivanje navedenih odredaba

4) ČL. 56.- ZABRANA OGRANIČENJA SLOBODE PRUŽANJA USLUGA

- zabranjeno je ograničenje slobode pružanja usluga unutar Unije u odnosu na državljane država članica s poslovnim nastanom u državi članici koja nije država osobe kojoj su usluge namijenjene

- *Europski parlament i Vijeće*, u redovitom zakonodavnom postupku, *MOGU* proširiti primjenu odredaba ovog poglavlja i na treće zemlje koje pružaju usluge i koji imaju poslovni nastan unutar Unije

5) ČL. 57.- DEFINIRANJE USLUGA

- usluge se uobičajeno koriste uz *naknadu (ekonomska aktivnost!!)*, u mjeri u kojoj nisu uređene odredbama koje se odnose na slobodu kretanja robe, kapitala i osoba

- usluge osobito uključuju:

- a. *djelatnosti industrijske naravi*
- b. *djelatnosti komercijalne naravi*
- c. *obrtničke djelatnosti*
- d. *djelatnosti slobodnih zanimanja*

- osoba koja pruža neku uslugu može, u svrhu pružanja te usluge, *privremeno obavljati svoju djelatnost u državi članici* u kojoj se usluga pruža, i to prema istim uvjetima koje ta država propisuje za svoje državljane

6) ČLANAK 58 – POSEBNO REGULIRANE USLUGE

1. Sloboda pružanja usluga u području **prometa** uređena je odredbama glave koja se odnosi na promet.

2. Liberalizacija **bankarskih i osiguravateljskih usluga** povezanih s kretanjem kapitala provodi se istodobno s liberalizacijom kretanja kapitala.

- određene vrste usluge (promet, bankarske i osiguravateljske usluge povezane s kretanjem kapitala) uređene su **posebnim glavama UFEU**

- **Uber** – Sud je odredio da u većoj mjeri pruža uslugu gradskog prijevoza, nego uslugu informacijskog društva pa spada u doseg ovog čl., to je rezultiralo time da je državama članicama bilo dozvoljeno zadržati restriktivnija uređenja usluga koje pruža Uber

POJAM USLUGE

- glavni element da bi se radilo o pojmu usluge u kontekstu UFEU-a: **GRANIČNI ELEMENT + mora se raditi o usluzi kakvu interpretira ES (čl. 57.)**

- tri situacije:

1. kad *pružatelj* usluge odlazi u drugu državu pružiti uslugu
2. kad *primatelj* usluge odlazi u drugu državu primiti uslugu
3. kad su i *primatelj* i *pružatelj* u različitim državama, ali usluga „putuje“

- klasifikacija usluga:

1. **Naplatni karakter djelatnosti** – pojam se tumači široko te je važno da se radi o gospodarskoj aktivnosti. Sud EU je u predmetima *Walrave i Koch* te *Bosman* naglasio da sport potpada pod pravo Unije kada ima ekonomsku dimenziju, dok primjerice javno financirano obrazovanje ne predstavlja naplatnu djelatnost
2. **Privremenost obavljanja djelatnosti** – prema presudi *Gebhard*, razlikuje se između poslovnog nastana i pružanja usluga. Ako se djelatnost obavlja **trajno i stabilno** u drugoj državi članici, riječ je o **poslovnom nastanu**, dok se **privremeno obavljanje** smatra uslugom. Pri procjeni privremenosti ne uzima se u obzir samo trajanje aktivnosti, nego i njezina učestalost, kontinuitet i periodičnost. Zbog toga i određeni dugotrajni građevinski ili infrastrukturni projekti mogu zadržati obilježje usluge

3. **Postojanje prekograničnog elementa** – za primjenu slobode pružanja usluga mora postojati veza između najmanje dviju država članica. To se može ostvariti na tri načina:

- pružatelj usluge odlazi u drugu državu članicu radi pružanja usluge,
- primatelj odlazi u drugu državu članicu kako bi primio uslugu,
- ni pružatelj ni primatelj se ne kreću, ali se nalaze u različitim državama članicama pa sama usluga prelazi granicu

- poseban slučaj predstavlja tzv. *de facto stranac* – osoba koja je iskoristila slobodu kretanja, primjerice stekla stručnu kvalifikaciju u drugoj državi članici, može se pozvati na članak 49. UFEU-a i u svojoj matičnoj državi. Iako je situacija formalno unutarnja, element prekograničnosti ipak postoji pa se primjenjuje pravo EU

4. **Načelo supsidijarnosti u odnosu na druge slobode** – pravila o uslugama primjenjuju se tek kada određena aktivnost ne potpada pod odredbe koje uređuju slobodno kretanje robe, kapitala ili radnika. U predmetu *Omega* Sud je istaknuo da će, kada nacionalna mjera utječe na više tržišnih sloboda istodobno, ispitivanje u pravilu biti provedeno samo u odnosu na onu slobodu koja je dominantna, dok se druga smatra sporednom i povezanom s njom

DOSEG PRAVNIH PRAVILA UFEU-a

- **C-76/90 Sager:** *ugovor zahtjeva ne samo ukidanje svake diskriminacije osobe koje pružaju usluge na temelju njihovog državljanstva, već i ukidanje bilo kojeg ograničenja, čak i ako se bez razlike primjenjuju na nacionalne pružatelje usluga o one iz drugih država članica*

a) diskriminatorne mjere: uvijek su u dosegu UFEU-a (osim usluga koje se odnose na obavljanje javnih ovlasti)

- iznimka javnih ovlasti:

- osnovna ideja: neke djelatnosti su toliko povezane s državom da uopće ne podiježu pravilima o slobodi pružanja usluga- to s uaktivnosti koje uključuju vršenje javnih vlasti
- javne vlasti: poslovi gu kojima netko donosi odluke koje oveuju druge, koristi državnu prisilu ili autoritet, djeluje u ime države (policija, vojska...)
- sud EU to tumači vrlo restriktivno: to znači da se ne odnosi na cijelu profesiju, nego samo na konkretne aktivnosti koje uključuju javne ovlasti
- primjer: odvjetnik, dok zastupa klijenta ne prikazuje javnu ovlast, a ako bi imao ovlast donošenja obvezujućih ovlasti, onda bi se radilo o javnim ovlastima
- def nicijski: iznimka javnih ovlasti odnosi se na djelatnosti koje uključuju izvršavanje državne vlasti, pri čemu se ta iznimka tumači restriktivno i primjenjuje samo na konkretne aktivnosti koje uključuju javnu ovlast

b) nediskriminatorne mjere: mogu biti isključene iz dosega ako tek neznatno ograničavaju pružanje usluga

- neznatno ograničavajuće mjere:

- osnovna ideja: ne svaka nacionalna mjera koja na neki način otežava pružanje usluga automatski ulazi u zabranu iz UFEU-a, dakle, ako je ograničenje „premalo“, pravo EU ga ignorira
- to su mjere koje imaju vrlo slab ili sporedan učinak na slobodu pružanja usluga, te otežavaju ozbiljno pristup tržištu druge države članice te djeluju kao „usputna prepreka“

OPRAVDANJA NACIONALNIH MJERA KOJE OGRANIČAVAJU SLOBODU KRETANJA USLUGA

- ako neka mjera bitno ograničava pružanje usluga, a nije obuhvaćena iznimkom javnih ovlasti, ta će mjera biti *prima facie* **nevaljana + neprimjenjiva**

- u dosegu Ugovora bit će i one situacije koje su izvan dosega pojedinih izvora **sekundarnog prava** (npr. Direktive o uslugama)

- ukoliko je neka situacija izvan dosega **sekundarnog prava**, ona još uvijek može biti u dosegu UFEU-a, no, iako je neka nacionalna mjera obuhvaćena ugovornom zabranom, država je još uvijek može opravdati!!

a) izravna diskriminacija: moguće ju je opravdati SAMO čl. 52. (javno zdravlje, javni poredak, javna sigurnost)

b) neizravna diskriminacija: može biti opravdana većim brojem razloga od javnog interesa, održavanje reda u društvu, ciljeva socijalne politike, zaštite pružanja usluga...

UZAJAMNO PRIZNANJE I TEST PROPORCIONALNOSTI

- razlikuje se od slobode kretanja robe

- u slobodi kretanja usluge postoji **dvostruki teret:** vrijedi načelo države primateljice usluga

- mora proći test proporcionalnosti, ALI taj je test strukturno jednak kod svih tržišnih sloboda

- specifičnost ovog testa kod tržišne slobode kretanja usluga jest u tome što ostavlja državama članicama **određenu diskreciju** kada uređuju pravo pristupa tržištu

- primjer navedenog testa proporcionalnosti nalazi se u predmetu *Gebhard*

- državljani druge države članice koji želi obavljati određenu aktivnost mora ispuniti uvjete jednako kao i domaći državljanin

- ne smiju se postavljati **NERAZUMNI UVJETI:**

- država čija pravila netko osporava na sudu mora dokazati da postoje razlozi od javnog interesa za nametanje traženih uvjeta te da su oni proporcionalni
- moraju dokazati da ne postoji mjera koja bi bila manje restriktivna za ostvarivanje prekograničnog pružanja usluge, a kojima bi se i dalje mogao postići javni interes
- mjere ne smiju diskriminirati strane državljane u odnosu na domaće
- ponovno, ako je tome tako, država ima pravo pozvati se na opravdanje iz čl. 52., uz uvjet prolaska testa proporcionalnosti

- uzima se u obzir i situacija u kojoj je pružatelj usluge već prethodno ispunio u nekoj drugoj državi članici navedene zahtjeve

IZRAVNI UČINAK ODREDBI O SLOBODI PRUŽANJA USLUGA

- odgovor na pitanje jesu li mjere države koje ograničavaju pružanje usluga opravdane ili ne **morat** će dati **NACIONALNI SUDOVI**

- ako je nacionalna mjera suprotna UFEU-u i ne može se opravdati, sud će je morati izuzeti iz primjene u tom konkretnom predmetu u kojem se i pojavilo pitanje njene valjanosti

- to je zato jer odredbe o slobodi pružanja usluga **imaju izravni učinak**

- **horizontalni izravni učinak** (predmeti *Viking* i *Laval*)

- **sudska potvrda:** Sud je potvrdio da se na slobode iz Ugovora može pozvati i protiv privatnih osoba (horizontalno), a ne samo protiv države:
 - Za **pružanje usluga** – predmet **Laval**
 - Za **pravo na poslovni nastan** – predmet **Viking**
- **stranke u sporu:** u oba slučaja **poduzeća** su tužila **sindikate** pozivajući se na UFEU
- **netipična horizontalna situacija:**
 - smatra se "*netipičnom*" jer sindikati nisu država (nemaju regulatorne ovlasti), ali s državom pregovaraju o **kolektivnim ugovorima**
 - Imaju veliku moć utjecaja na tržište, pa nisu "obične" privatne osobe
- **presuda Viking:**
 - Sud je naglasio da se **čl. 49. (poslovni nastan)** ne odnosi samo na tijela koja imaju zakonodavne ili regulatorne ovlasti
 - dakle, obveze iz Ugovora mogu se odnositi i na privatna udruženja (poput sindikata)
- **ograničenje**
 - iako su ovi predmeti važni, još uvijek **nema konačne potvrde** da ove slobode vrijede u **tipičnim horizontalnim situacijama** (npr. čisti spor između dvije firme ili dva pojedinca)

1) GEBHARD

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Reinhard Gebhard bio je njemački odvjetnik koji se sa suprugom i djecom preselio u Milano. Njegov profesionalni put u Italiji prošao je kroz dvije faze: 1. faza suradnje (10 godina): prvih deset godina radio je u suradnji s	Sud je morao razjasniti dvije ključne stvari: 1. Gdje povlačimo crtu između slobode pružanja usluga (koja je privremena) i slobode poslovnog nastana (koja je trajna/stabilna)?	Sud je pojasnio da razlika nije samo u trajanju nego u prirodi posla: a) privremenost: ne gleda se samo trajanje, već i učestalost, periodičnost i kontinuitet aktivnosti. Ako povremeno odeš u drugu	- ukoliko se gospodarska ili profesionalna djelatnost obavlja na stalbilnoj i trajnoj osnovi – poslovni nastan

talijanskim uredima. To tada nije bio problem jer se takav rad smatrao <u>pružanjem usluga</u> (povremeni dolasci i rad pod njemačkom titulom), što je tadašnja Direktiva o odvjetnicima dopuštala. 2. faza osamostaljenja: Gebhard odlučuje otvoriti vlastiti ured ("Chambers") i na ulazu postavlja ploču s titulom "avvocato". Sukob s komorom: Milanska odvjetnička komora pokreće stegovni postupak protiv njega. Optužen je da se lažno predstavlja kao talijanski odvjetnik (iako nema talijansku diplomu ni položen pravosudni ispit) te da trajno obavlja djelatnost bez upisa u lokalnu komoru. Sankcija: Izrečena mu je zabrana rada u trajanju od 6 mjeseci, na što se on žalio tvrdeći da mu Italija krši pravo na poslovni nastan.	2. Pod kojim uvjetima država članica smije ograničiti te slobode uvođenjem svojih nacionalnih pravila (poput obveze upisa u komoru)?	državu odraditi projekt, to je <i>usluga</i>. Dakle, na Gebharda primjenjuju se odredbe o pravu poslovnog nastana. b) nastanjivanje: Ako su za pokretanje ili obavljanje neke poslovne djelatnosti u državi članici domaćinu pripisani određeni uvjeti, onda te uvjete mora ispunjavati i državljani neke druge države članice. Međutim, nacionalne mjere koje mogu ometati ili činiti manje privlačnim korištenje temeljnih sloboda zajamčenih Ugovorom, moraju ispunjavati ČETIRI UVJETA: 1. moraju se primjenjivati na nediskriminirajući način 2. moraju biti opravdane važnim razlozima u općem interesu 3. moraju biti prikladne za ostvarenje cilja kojim teže 4. ne smiju ići dalje od onoga što je potrebno za ostvarenje tog cilja - ako su za obavljanje neke aktivnosti u toj državi članici propisani posebni uvjeti, državljani druge države članice ih mora ispuniti, ALI država članica <i>ne smije zanemariti znanja i kvalifikacije</i> koje je osoba stekla u drugoj državi članici, mora uzeti u obzir istovrijednost diploma, a ako je potrebno, provesti usporedno ispitivanje znanja i kvalifikacija	- ukoliko se obavlja na privremenoj osnovi – usluga - uvode se 4 uvjeta
---	--	--	---

2) VIKING

ČINJENICE	PITNAJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Finska kompanija Viking upravljala je brodom koji je plovio pod f nskom zastavom na liniji između Finske i Estonije. Zbog visokih plaća f nskih radnika, kompanija je počela poslovati s gubitkom. Kako bi riješili taj problem, uprava je odlučila promijeniti poslovni nastan i početi koristiti estonsku zastavu (tzv. "zastave pogodnosti"). Cilj je bio zaposliti estonsku radnu snagu i iskoristiti činjenicu da su plaće u Estoniji znatno niže. Kao reakcija na tu odluku, Sindikat f nskih pomoraca (FSU) upozorio je Viking da će poduzeti kolektivno djelovanje (poput štrajka) kako bi zaustavili proces promjene poslovnog nastana. To je uključivalo i pritisak na druge sindikate da s Vikingom ne pregovaraju. Viking je na to odgovorio tužbom protiv sindikata, tvrdeći da im se takvim djelovanjem krši sloboda poslovnog nastana iz članka 49. UFEU, jer ih se izravno sprječava u preseljenju poslovanja.	Glavno pravno pitanje bilo je: Može li se članak 49. UFEU (sloboda poslovnog nastana) primijeniti na sindikate kao <i>privatne udruge</i> i jesu li njihove kolektivne akcije (štrajk i bojkoti) <i>dopušteno ograničenje te slobode</i> ako im je cilj zaštita radnih mjesta?	Sud je donio vrlo važnu odluku: - IZRAVNI HORIZONTALNI UČINAK: potvrđeno je da se sloboda poslovnog nastana ne odnosi samo na države, već i na privatne subjekte poput sindikata - pravo na štrajk vs. sloboda kretanja: iako je pravo na štrajk temeljno pravo, ono nije apsolutno, kolektivna akcija sindikata predstavlja ograničenje slobode poslovnog nastana - opravdanost: takvo ograničenje može biti opravdano samo ako mu je cilj zaštita radnika, pod uvjetom da je akcija prikladna i da ne ide dalje od onoga što je nužno (proporcionalnost)	Sud je ovom presudom obranio položaj tržišnih sloboda Utvrdjuje se postojanje izravnog horizontalnog učinka

3) OMEGA

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
-----------	---------	--------------	--------

Njemačka tvrtka Omega upravlja je u Bonnu objektom pod nazivom "<i>Laserdrome</i>", u kojem su se klijenti igrali laserskog označavanja (laser tag). Za tu igru koristili su opremu i tehnologiju koju je isporučila britanska tvrtka Pulsar International. Igra je uključivala simulaciju ubijanja: igrači su "pucali" laserskim zrakama u senzore na prslucima drugih igrača, a uređaji su bilježili "pogotke" kao eliminaciju protivnika. Lokalna policijska uprava u Bonnu izdala je nalog kojim je zabranila rad tom objektu. Obrazloženje je bilo da igra koja simulira ubijanje ljudi radi zabave vrijeđa ljudsko dostojanstvo (<i>Menschenwürde</i>), što je vrhovna ustavna vrijednost u Njemačkoj. Omega se žalila sudu, tvrdeći da ta zabrana krši njihovu slobodu pružanja usluga (jer ih sprječava u poslovanju) i slobodu kretanja robe (jer ne mogu koristiti britansku opremu).	Može li se nacionalna zabrana određene gospodarske aktivnosti (laser tag) opravdati zaštitom "javnog poretka" (<i>ordre public</i>) jer ta aktivnost vrijeđa temeljne ustavne vrijednosti države (ljudsko dostojanstvo), čak i ako ta ista aktivnost <i>nije zabranjena u drugim državama članicama</i> (primjerice u Ujedinjenom Kraljevstvu)?	1. Koja sloboda prevladava? - iako su dotaknuti i roba i usluge, Sud je primijenio načelo akcesornosti: budući da je bit spora bila u samoj igri, a ne u opremi, predmet je ispitan isključivo kroz slobodu pružanja usluga (čl. 56. UFEU) 2. Javni poredak kao "kočnica" - strogo tumačenje: Javni poredak nije subjektivan hir države; on se koristi samo kod stvarnih i ozbiljnih prijetnji društvu. - margina diskrecije: Sud priznaje da svaka država sama procjenjuje što vrijeđa njezin moral i poredak, jer se te vrijednosti razlikuju od zemlje do zemlje 3. Ljudsko dostojanstvo iznad prof ta - zajednička vrijednost: Ljudsko dostojanstvo je dio općih načela prava EU - autonomija: država članica smije zabraniti neku aktivnost (ovdje simulaciju ubijanja) ako ona vrijeđa njezine ustavne vrijednosti, čak i ako ta ista aktivnost u drugim državama nije zabranjena. - proporcionalnost: Njemačka zabrana bila je opravdana jer je ciljala samo na sporne aspekte igre, ne prelazeći granicu onoga što je nužno za zaštitu dostojanstva.	- ustavni identitet država: Sud je potvrdio da države članice mogu štititi svoje specifične ustavne vrijednosti čak i ako to stvara prepreke na jedinstvenom tržištu. To je važno za očuvanje nacionalnih pravnih tradicija. - javni poredak kao štit: presuda je pojasnila da se pojam "javnog poretka" može tumačiti u kontekstu temeljnih prava. To znači da sloboda kretanja robe i usluga nije apsolutna i da se mora povući pred zaštitom ljudskih prava i dostojanstva
---	--	---	---

15. GRAĐANSTVO EU

- građanstvo Unije obuhvaća **sve državljane svih država članica**, neovisno o tome jesu li ekonomski aktivni i koriste li se slobodom kretanja ili ne

- Sud Europske unije u predmetu *Grzelczyk* **građanstvo** je **okarakterizirao temeljnim statu som državljana država članica** koji pojedince izravno povezuje s nadnacionalnim pravnim poretkom Europske unije
- građanstvo EU je **ustavnopravna kategorija** europskog prava koja nadilazi uvjet pukog sudjelovanja na unutarnjem tržištu obavljanjem ekonomske aktivnosti
- građanstvo Unije je uspostavljeno 1992. godine **Ugovorom iz Maastrichta**, prije svega radi podizanja *demokratskog legitimiteta Unije*, simbolizirajući *novu fazu u procesu stvaranja sve tješnje povezane unije među narodima Europe*
- cilj: približiti se građanima te stvoriti uniju koja nije samo ekonomska

ČL. 20. UFEU- OSNOVNI PRAVNI OKVIR

- ovime se ustanovljuje građanstvo Unije
- svaka osoba koja ima **državljanstvo neke države članice** građanin je Unije
- građanstvo Unije dodaje se *nacionalnom državljanstvu* i ne zamjenjuje ga
- građani Unije uživaju prava i podliježu dužnostima predviđenima Ugovorima
- zajamčena prava:
 - **pravo slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica** (primarno pravo građana EU)
 - **pravo da glasuju i budu birani na izborima za Europski parlament** i na lokalnim izborima u državi članici u kojoj imaju boravište, pod istim uvjetima kao i državljani te države;
 - **pravo, na državnom području treće zemlje** u kojoj država članica čiji su državljani nema svoje predstavništvo, na zaštitu od strane diplomatskih i konzularnih tijela bilo koje države članice, pod istim uvjetima kao i državljani te države;
 - **pravo na podnošenje peticije Europskom parlamentu**, pravo na obraćanje Europskom ombudsmanu te na obraćanje institucijama i savjetodavnim tijelima Unije na bilo kojem jeziku Ugovorâ te pravo na odgovor na istom jeziku
- ta se prava ostvaruju u skladu s uvjetima i ograničenjima utvrđenima **Ugovorima** i mjerama usvojenima **na temelju tih Ugovora**
- u predmetu **Rottmann**, Sud je proširio doseg prava Unije i na pitanja gubitka nacionalnog državljanstva, koje automatski za sobom povlači i *gubitak građanstva Unije*
- u predmetu **Tjebbes**, Sud je potvrdio svoje stajalište iz Rottmanna prema kojemu gubitak državljanstva ulazi u doseg prava Unije neovisno o korištenju slobode kretanja te pojasnio kako proporcionalnost zahtijeva od nacionalnih tijela mogućnost pojedinačne ocjene posljedica gubitka državljanstva sa stajališta prava Unije
- lista prava građana Unije **nije taksativna**: takvo tumačenje otvara mogućnost **daljnjem širenju prava građana** izvan onih izričito navedenih

DEFINIRANJE DOSEGA GRAĐANSTVA UNIJE U SUDSKOJ

PRAKSI

- Sud EU ima izrazito važnu ulogu u definiranju pojma građanstva (tumači odrede osnivačkih ugovora ekstenzivno)

- **GLAVNO PITANJE:** kako je točno građanstvo povezano sa zabranom diskriminacije na temelju državljanstva?

1) Problem odnosa čl. 20. i čl. 18. UFEU-a

- tekst čl. 20. UFEU-a izričito ne spominje zabranu diskriminacije, ali čl. 18. UFEU-a navodi kako je svaka diskriminacija unutar područja primjene Ugovora zabranjena, dakle dokle god ulazi **u doseg prava Unije**

2) Presuda Martinez Sala- početak povezivanja građanstva i zabrane diskriminacije

- u predmetu *Martínez Sala*, Sud je prvi put izričito povezao status građanstva s pravom na zabranu diskriminacije

- presuda je imala sljedeći učinak:

- Sud je utvrdio da **zakoniti boravak** u drugoj državi članici dovoljan je da se građanin Unije pozove na čl. 18. UFEU-a
- time je Sud razdvojio dva pitanja koja su dotad bila spojena: (1) *što je u materijalnom dosegu prava Unije* (npr. dječji doplatak), i (2) *za koga se to pravo primjenjuje*
- iako sekundarno pravo daje dječji doplatok samo radnicima, Sud je proširio pristup i na **ekonomski neaktivne građane** koji zakonito borave u državi domaćinu

- ova presuda je time **proširila personalni doseg prava Unije** i postavila temelje za daljnje širenje građanskih prava

3) Posljedica Martinez Sala- građanstvo kao temeljni status

- nakon *Martínez Sala*, Sud je u nizu predmeta potvrdio da je **građanstvo Unije temeljni status državljana država članica**, što znači da:

- zabrana diskriminacije postaje središnji element građanstva,
- ekonomska aktivnost više nije preduvjet za pristup određenim pravima,
- zakoniti boravak postaje ključni kriterij.

- presude poput *Grzelczyk* i *Trojani* imale su sljedeći učinak:

- *Grzelczyk*: Sud potvrđuje da se zabrana diskriminacije primjenjuje i na studente; građanstvo je “temeljni status”.
- *Trojani*: Sud potvrđuje da se i ekonomski neaktivni građani mogu pozvati na jednako postupanje ako zakonito borave u državi domaćinu.

- ove presude nisu važne zbog svojih činjeničnih okolnosti, nego zato što su **učvrstile logiku** da se građanstvo Unije može pozvati kao samostalan izvor prava

4) Zanemarivanje ograničenja iz sekundarnog prava

- u to vrijeme sekundarno pravo (Direktive iz 1990-ih) propisivalo je da ekonomski neaktivni građani imaju pravo boravka samo ako imaju:

- dostatna sredstva, i
- sveobuhvatno zdravstveno osiguranje.

- Sud je u ranoj praksi **svjesno zanemario** ta ograničenja i smatrao da:

- izvor prava na boravak ne mora biti u sekundarnom pravu,
- dovoljno je da je boravak zakonit po bilo kojoj osnovi (nacionalnoj ili europskoj),
- jednom kad je boravak zakonit, primjenjuje se načelo jednakog postupanja.

- time je Sud **proširio pristup socijalnim pravima** i za one koji ne ispunjavaju uvjete iz sekundarnog prava

Pravo na socijalnu pomoć kao središnje pitanje

Rana sudska praksa proširila je pristup socijalnim pravima na:

- studente,
- tražitelje zaposlenja,
- ekonomski neaktivne građane

5) Presude su imale sljedeći učinak:

- *Bidar*: studenti mogu dobiti financijsku pomoć ako su integrirani u državu domaćina
- *Collins*: tražitelji zaposlenja imaju pravo na određene socijalne benef cije ako postoji “stvarna veza” s tržištem rada
- *D’Hoop*: Sud uvodi test proporcionalnosti i primjenjuje zabranu diskriminacije i u unutarnjim situacijama ako postoji prethodni prekogranični element

- ovo presude su pokazale da Sud:

- širi doseg građanstva, ali
- istovremeno uvodi određene granice (proporcionalnost, stvarna veza)

6) Pravo na boravak kao samostalno pravo građanstva

- jedno od ključnih pitanja bilo je: **stvara li građanstvo Unije samostalno pravo boravka, neovisno o uvjetima iz sekundarnog prava?**

- u predmetu *Baumbast*, Sud je:

- potvrdio da čl. 21. UFEU-a ima **izravan učinak**,
- utvrdio da građanstvo stvara **samostalno pravo boravka**,
- ograničenja iz sekundarnog prava podvrgnuo testu proporcionalnosti

- učinak presude:

- građanstvo Unije postaje izvor **autonomnog prava boravka**,
- sekundarno pravo ne može automatski isključiti građanina iz tog prava,
- države članice moraju poštovati načelo proporcionalnosti pri ograničavanju boravka.

DIREKTIVA 2004/38 O PRAVIMA GRAĐANA UNIJE

- ovom direktivom uvode se tri različite vrste boravka:

1. Čl. 6. Direktive= pravo boravka do 3 mjeseca

- pravo na boravak do 3 mjeseca na području druge države članice građani uživaju bez potrebe da se ispune bilo kakvi uvjeti ili formalnosti (osim posjedovanja osobne iskaznice ili putovnice)
- to pravo uživaju i tražitelji zaposlenja bez bilo kakvih uvjeta i duže od tri mjeseca, ALI moraju dokazati daimaju stvarne izgleda za zaposlenje

2. Čl. 7. Direktive= pravo boravka dulje od tri mjeseca

- ovo pravo priznaje se građanima Unije koji spadaju u jednu od sljedećih skupina:

- **ekonomski aktivne osobe:** radnici u radnom odnosu ili samozaposlene osobe
- **ekonomski neaktivne osobe i studenti:** osobe koje ne rade, ali kumulativno ispunjavaju dva uvjeta:
 1. posjeduju **dostatna sredstva** za uzdržavanje sebe i članova obitelji (kako ne bi postali neopravdan teret sustavu socijalne skrbi države domaćina)
 2. imaju **sveobuhvatno zdravstveno osiguranje** u državi članici domaćinu

- **trajanje i zadržavanje statusa:**

- **vremenska uvjetovanost:** pravo boravka nije trajno stečeno u ovoj fazi; ono traje isključivo dok građani i dalje **ispunjavaju propisane uvjete**
- **zadržavanje položaja radnika:** važno je naglasiti da građani EU ne gube svoja prava odmah po prestanku rada, u specifičnim situacijama (poput privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili nevoljne nezaposlenosti), osoba **zadržava status radnika** ili samozaposlene osobe, a time i pravo boravka povezano s tom kategorijom

3. Čl. 16.- pravo stalnog boravka

- ovaj status predstavlja najviši stupanj integracije građana Unije u državi članici domaćinu i definiran je sljedećim pravilima:

1. uvjet za stjecanje (5-godišnji rok)

- pravo stalnog boravka automatski stječu građani Unije koji su u državi članici domaćinu boravili zakonito i neprekidno tijekom razdoblja od pet godina

- *napomena:* boravak se smatra zakonitim ako je osoba tijekom tih pet godina ispunjavala osnovne uvjete boravka (rad, samozapošljavanje ili posjedovanje dostatnih sredstava i osiguranja)

2. pravni učinci i bezuvjetnost statusa

- ukidanje provjera: jednom kada se navrší pet godina, pravo boravka postaje bezuvjetno, država članica domaćin više ne smije ispitivati ima li osoba dostatna sredstva ili zdravstveno osiguranje

- potpuna ravnopravnost: građani sa stalnim boravkom uživaju apsolutno pravo na jednako postupanje kao i državljani te zemlje u svim područjima (socijalna skrb, zapošljavanje, obrazovanje itd.)

3. gubitak prava stalnog boravka

- ograničenje odsutnosti: pravo stalnog boravka nije apsolutno neuništivo, ono se može izgubiti isključivo ako građanin izbiva iz države članice duže od *dvije uzastopne godine*

Jednako postupanje i iznimke – čl. 24.

Čl. 24(1): → građani EU-a koji borave *na temelju Direktive* imaju pravo na **jednako postupanje**

Čl. 24(2): → tri iznimke gdje država **nije dužna** dati socijalnu pomoć:

1. **prva 3 mjeseca boravka**
2. **tražitelji zaposlenja**
3. **studenti** prije stjecanja stalnog boravka

- ove iznimke su **u suprotnosti** s ranijom praksom Suda (Collins, Bidar), što pokazuje da su države članice htjele ograničiti široko tumačenje građanstva

- Sud EU-a je kasnije **prihvatio** ove restrikcije

Teorijska logika restrikcija u novijoj praksi

- nakon finansijske krize 2008.–2010. događa se **zaokret**:

- Sud EU-a počinje **strože primjenjivati Direktivu**
- naglasak se stavlja na **zaštitu socijalnih sustava država članica**
- pristup socijalnoj pomoći postaje **uvjetovan ispunjavanjem uvjeta boravka iz čl. 7.**

- **ključna teorijska promjena**:

- prije: → “zakoniti boravak” (čak i samo po nacionalnom pravu) bio je dovoljan da se primijeni načelo zabrane diskriminacije
- poslije: → pravo na jednako postupanje postoji **samo ako je boravak utemeljen na Direktivi**, tj. ako su ispunjeni uvjeti (sredstva + osiguranje)

- **posljedica**:

- ekonomski neaktivni građani koji **nemaju vlastita sredstva** više **ne mogu** dobiti socijalnu pomoć u drugoj državi članici
- direktiva postaje **glavni faktor** za pristup socijalnim pravima
- primarno pravo (čl. 18. i 21. UFEU-a) gubi snagu u ovom području.

PRAVO NA SPAJANJE OBITELJI I UNUTARNJE SITUACIJE

- sloboda kretanja građana EU-a ne bi bila stvarna ako bi građanin mogao otići u drugu državu članicu, ali ne i njegova obitelj

- zato pravo EU-a smatra da:

- sloboda kretanja nužno uključuje i pravo da građanin bude praćen svojom najužom obitelji

- to pravo je **derivativno** za članove obitelji — oni ga ne dobivaju zato što su sami građani EU-a, nego zato što su u obiteljskoj vezi s građaninom koji koristi slobodu kretanja

- što se sve smatra brakom? prema presudi *Coman*, brak se odnosi i na istospolne brakove, iako takvi brakovi nisu priznati u svim državama članicama
- predmet *Rahman*: Sud je pojasnio kako države članice imaju široku diskreciju u propisivanju kriterija koje takve osobe moraju zadovoljiti, ali pritom ne smiju lišiti olakšavanje njihovog boravka svakog korisnog učinka, odnosno moraju poštovati **načelo učinkovitosti** prava Unije

- 3 SITUACIJE U KOJIMA SE PRIMJENJUJE PRAVO EU

1. Klasične situacije

- vrijedi pravilo: ako građanin Unije ostvari pravo boravka u drugoj državi članici, to se pravo automatski pripisuje i njegovoj užoj obitelji
- ako su ti članovi obitelji državljani trećih zemalja, tada njihova derivativna prava boravka koja se temelje na pravu Unije, zbog primjene načela nadređenosti prava Unije nacionalnom pravu, prevladavaju nad nacionalnim imigracijskim propisima koji bi se na njih inače primjenjivali u državama članicama (**dakle: nadređenost EU prava!!**)

2. Povratničke situacije

- **slučaj kružne migracije**: situacija povratka građana Unije u državu članicu njegova državljanstva, skupa s članovima obitelji, nakon što je prethodno iskoristio svoju slobodu kretanja i boravio u nekoj drugoj državi članici (odobreno je): objašnjeno u predmetu **Surinder Singh**

- ovo se opravdava načelom učinkovitosti slobode kretanja
- želi se spriječiti da se građani obeshrabre da napuste državu članicu državljanstva i da time ne iskoriste svoja prava na slobodu kretanja

- **predmet Eind**: član obitelji (državljanin treće zemlje) ostvaruje izvedeno pravo na boravak u matičnoj državi građanina Unije pri njegovu povratku, neovisno o tome jesu li prethodno zajedno boravili u drugoj državi članici, jer bi uskrata tog prava predstavljala 'odvraćajući učinak' na korištenje temeljne slobode kretanja

- *primjer*: Hrvat ode raditi u Irsku na 2 godine (ostvari stvaran boravak)
- dok je u Irskoj upozna nekoga tko nije iz EU te s tom osobom sklopi brak, ali s njom nije živjela u Irskoj, već u svojoj domovini
- Sud u tim situacijama kaže da nema veze što osoba koja nije iz EU nikad nije bila u Irskoj sa navedenim Hrvatom, bitno je da je taj Hrvat u trenutku dok je koristio pravo EU postao obiteljska osoba
- ima pravo vratiti se u Hrvatsku i tamo nastaviti svoju obitelj (jer ako Hrvatska zabrani da Hrvat dovede tu osobu pod lakšim EU pravilima, onda ona zapravo kažnjava samog Hrvata jer je otišao u Irsku raditi)

- predmet *O i B*: građaninu Unije u situaciji povratka mora se omogućiti samo da *nastavi obiteljski život koji je zasnovao ili ustalio u državi članici domaćinu*

3. "Unutarnje situacije" koje ipak ulaze u pravo EU-a

- najdalekosežnija kategorija

- situacije u kojima:

- građanin EU-a **uopće nije koristio slobodu kretanja**,
- sve se odvija **unutar jedne države članice**,
- ali **ako država odbije boravak članu obitelji**, građanin EU-a bi bio **prisiljen napustiti teritorij Unije**.

- pravo EU-a se primjenjuje *iako nema prekograničnog elementa*

Zašto? Jer bi uskraćivanje boravka članu obitelji:

- lišilo građanina EU-a mogućnosti da ostane u Uniji,
- time bi se “ispraznio sadržaj” njegova statusa građanina EU-a,
- što je protivno čl. 20. UFEU-a (građanstvo kao temeljni status).

- ovo je najdalekosežnije jer:

- pravo EU-a ulazi u čisto unutarnje situacije
- ograničava nacionalnu imigracijsku politiku čak i kad nema prekograničnog kretanja
- štiti “*bit*” građanstva EU-a — da građanin može ostati u Uniji
- države članice gube dio kontrole nad boravkom državljana trećih zemalja u *vlastitoj* državi

- primjer:

- maloljetno dijete je građanin EU-a
- roditelj je državljanin treće zemlje
- ako država odbije roditelju boravak → dijete ne može ostati samo → moralo bi napustiti EU= zato država *mora* odobriti boravak roditelju

- Direktiva razlikuje **najužu obitelj** (automatsko pravo boravka) i **širu obitelj** (olakšani ulazak)

A) Najuža obitelj (čl. 2/2 Direktive)

- oni imaju automatsko pravo boravka:

- bračni drug
- registrirani partner (ako država domaćin priznaje registrirano partnerstvo)
- djeca mlađa od 21 godine ili uzdržavana djeca (građanina ili supružnika/partnera)
- uzdržavani roditelji (građanina ili supružnika/partnera)

- ovo su osobe koje država članica mora pustiti da se pridruže građaninu EU-a

B) Šira obitelj (čl. 3/2 Direktive)

- ovdje nema automatskog prava, ali država mora olakšati ulazak i boravak:

- članovi kućanstva
- osobe koje građanin uzdržava
- partner u stabilnoj, trajnoj vezi

- država ima širu diskreciju, ali mora:

- razmotriti osobne okolnosti
- obrazložiti eventualno odbijanje

- poštovati načelo učinkovitosti prava EU-a

Zašto je ovo područje politički osjetljivo?

- jer pravo na spajanje obitelji:

- zadire u **nacionalno obiteljsko pravo**
- zadire u **imigracijsko pravo** (posebno kad je član obitelji državljanin treće zemlje)
- može prisiliti državu da prizna obiteljske statuse koje sama ne priznaje (npr. istospolni brakovi — ali samo za potrebe boravka, ne i za nacionalno pravo)

- države članice su tradicionalno vrlo zaštitnički nastrojene prema ovim područjima, pa je širenje prava EU-a izazivalo napetosti

1) DANO C-333/13

ČINJENICE	PITANJA	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Gđa Elisabeta Dano (rumunjska državljanka) i njezin sin Florin. Situacija: živjeli su u Njemačkoj kod njezine sestre. Gđa Dano nije bila radnica, nije tražila posao niti je ikada radila u Njemačkoj. Imala je vrlo slabo obrazovanje i nije govorila njemački Spor: podnijela je zahtjev za socijalna davanja (naknade za uzdržavanje/osnovno osiguranje). Njemački zavod za zapošljavanje (Jobcenter) ju je odbio jer se smatralo da je u Njemačku ušla isključivo kako bi koristila sustav socijalne pomoći.	1. Mogu li države članice (DČ) uskratiti socijalna davanja građanima Unije koji su ekonomski neaktivni (ne rade i ne traže posao), a koji se koriste slobodom kretanja isključivo radi ostvarivanja socijalne pomoći? 2. Krši li takva zabrana načelo nediskriminacije na temelju državljanstva?	- nema prava na automatska davanja: Sud je presudio da ekonomski neaktivni građani Unije ne mogu polagati pravo na socijalna davanja pod istim uvjetima kao državljani DČ domaćina ako ne ispunjavaju uvjete iz Direktive 2004/38. 2- zakonitost boravka kao preduvjet: da bi se netko pozvao na pravo na jednako postupanje (članak 24. Direktive), on prvo mora imati zakonit boravak. Budući da gđa Dano nije imala dostatna vlastita sredstva, njezin boravak nije ispunjavao uvjete iz Direktive (boravak duži od 3 mjeseca za neaktivne osobe). - zaključak: Država članica može odbiti zahtjev za socijalnu pomoć građanima EU koji se ne mogu sami uzdržavati i koji ne traže posao, kako ne bi postali neopravdan teret sustavu socijalne skrbi.	- uvjetovanost prava: naglašeno je da je pravo na jednako postupanje u području socijalne pomoći uvjetovano zakonitošću boravka, odnosno dopušten je samo boravak na temelju Direktive

2) ALIMANOVIC C-67/14

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
- Gđa Alimanovic i njezino troje djece (švedski državljani) koji žive u Njemačkoj - situacija: Gđa Alimanovic i njezina najstarija kći radile su u Njemačkoj na kratkotrajnim poslovima (manje od godinu dana). Nakon prestanka rada, primale su naknadu za nezaposlenost tijekom 6 mjeseci. - spor: nakon isteka tih 6 mjeseci, Njemačka im je ukinula socijalna davanja (pomoć za tražitelje zaposlenja), pozivajući se na zakon koji isključuje strane državljane iz sustava socijalne pomoći ako im pravo na boravak proizlazi isključivo iz svrhe traženja posla	1. Može li država članica automatski uskratiti socijalnu pomoć građanima EU koji su u toj državi radili kraće od godinu dana, nakon što im istekne zajamčenih 6 mjeseci statusa "zadržavanja položaja radnika"? 2. Mora li država u svakom pojedinačnom slučaju ispitivati jesu li te osobe postale "<i>neopravdan teret</i>" sustavu ili ih može odbiti automatski?	- Sud u ovoj presudi uvodi razliku između <i>pravo na boravak</i> i <i>pravo na socijalnu pomoć</i>: a) pravo na boravak - sloboda kretanja radnika (čl. 45) joj jamči pravo na ostanak u državi članici nakon prestanka zaposlenja - pravo na socijalnu pomoć - s jedne strane tražitelji zaposlenja ga nemaju, ali s druge strane; imaju ga bivši radnici koji zadržavaju status radnika - gubitak statusa radnika: prema Direktivi 2004/38, osoba koja je radila manje od godinu dana zadržava status "radnika" samo 6 mjeseci nakon prestanka rada. Nakon toga, ona ostaje samo "tražitelj zaposlenja" - uskrata socijalne pomoći: Sud je potvrdio da država članica može uskratiti socijalnu pomoć onim građanima Unije čije se pravo na boravak temelji isključivo na traženju posla - nema individualne ocjene: za razliku od nekih ranijih presuda, Sud je ovdje rekao da država ne mora provoditi pojedinačnu ocjenu "neopravdanog tereta". Samim time što je zakon odredio rok od 6 mjeseci, već je uspostavljena pravna sigurnost i ravnoteža	- jasna vremenska granica: presuda je važna jer def nira da status radnika za one koji su radili kratko (ispod godinu dana) traje točno 6 mjeseci. Nakon toga, država ih ima pravo "odrezati" od socijalnih davanja - nadovezuje se na logiku presude <i>Dano</i>, ali ide korak dalje jer se bavi osobama koje su radile, ali su izgubile posao: a) Dano: Osoba nikad nije radila (ekonomski neaktivna) nema pravo na pomoć. b) Alimanovic: Osoba je radila kratko (<1 god.) ima pravo na pomoć samo 6 mjeseci, nakon toga više ne

3) RUIZ ZAMBRANO C-34/09

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Gospodin Ruiz Zambrano i njegova supruga (kolumbijski državljani) koji su živjeli u Belgiji.	1. Daje li članak 20. Ugovora o funkcioniranju EU (UFEU) državljaninu	- test "biti (supstance) prava" (Zambrano test): Sud je utvrdio da članak 20. UFEU ne dopušta nacionalne mjere	- revolucija u subjektivnim pravima: ovo je prvi put da je Sud primijenio prava iz građanstva EU na situaciju

Situacija: imali su dvoje djece koja su rođena u Belgiji i koja su po zakonu stekla belgijsko državljanstvo (a time i građanstvo EU). Problem: G. Zambrano je radio, ali mu je odbijen zahtjev za radnu dozvolu i boravak. Belgijske vlasti su ga htjele deportirati. On se žalio tvrdeći da bi njegova deportacija prisilila njegovu djecu (koja su građani EU i ovise o njemu) da napuste teritorij Europske unije Specifičnost: djeca se nikada nisu selila iz Belgije u drugu državu članicu (nije bilo prekograničnog elementa – tzv. čisto unutarnja situacija)	treće zemlje (roditelju) izvedeno pravo boravka u državi u kojoj njegovo dijete ima državljanstvo, čak i ako se to dijete nikada nije kretalo unutar EU? 2. Može li se EU pravo primijeniti na "čisto unutarnje situacije"?	koje bi građane Unije lišile stvarnog uživanja biti prava koja proizlaze iz njihova statusa građana Unije - zabrana prisilnog napuštanja EU: Ako bi se roditelju (g. Zambranu) uskratila dozvola boravka i rada, on bi morao napustiti državu. Budući da su djeca mala i ovise o njemu, ona bi bila prisiljena otići s njim - zaključak: To bi značilo da ta djeca, iako su građani EU, ne mogu živjeti u EU i koristiti svoja prava. Stoga, roditelj mora dobiti pravo na boravak i radnu dozvolu kako bi se zaštitio status djece kao građana Unije	gdje nije bilo kretanja između država članica. Građanstvo EU je postalo "temeljni status" <i>neovisno o selidbi</i> - izvedeno pravo boravka: potvrđeno je da članovi obitelji koji nisu državljani EU mogu dobiti prava izravno iz Ugovora (čl. 20. UFEU) ako je to nužno da bi građanin EU (najčešće dijete) mogao ostati na teritoriju Unije - ograničenje državnog suvereniteta: države članice više ne mogu slobodno deportirati roditelje svoje djece-državljana ako bi to značilo da dijete mora napustiti EU
---	--	---	--

4) DERECI C-256/11

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Pet državljana trećih zemalja (uključujući g. Derecija, državljanina Turske) koji su ilegalno ušli u Austriju i vjenčali se s austrijskim državljanima ili imali djecu koja su austrijski državljani. Situacija: svi ti građani EU (supružnici ili djeca) živjeli su u Austriji i nikada nisu koristili pravo na slobodu kretanja (nisu živjeli u drugim državama članicama) Problem: Austrija im je odbila zahtjeve za boravak i naložila	1. Primjenjuje li se Zambrano test (uskraćivanje biti prava građana EU) na svaku situaciju u kojoj bi obitelj bila razdvojena ili u kojoj bi građanu EU bilo "teže" ostati u Uniji bez člana obitelji? 2. Je li dovoljno da je ostanak člana obitelji "poželjan" (ekonomski ili emocionalno) da bi se aktiviralo pravo EU u čisto unutarnjoj situaciji?	- strogi kriterij "prisile": Sud je pojasnio da se <i>Zambrano</i> test primjenjuje isključivo u situacijama u kojima bi građanin Unije bio prisiljen napustiti područje Unije <i>u cjelini</i>. ekonomska/emocionalna narav nije dovoljna: sama činjenica da bi se nekom građaninu EU činilo "poželjnim" da član obitelji ostane s njim, ili da bi to bilo ekonomski lakše, nije dovoljna za primjenu članka 20. UFEU. Činjenica da će se obitelj možda morati razdvojiti nije isto što i prisila na napuštanje EU. - uloga temeljnih prava: ako situacija ne ispunjava strogi <i>Zambrano</i> test (dakle, građanin EU može ostati u EU bez te	- postavljanje granica: Dereci je potvrdio da je <i>Zambrano</i> iznimka, a ne pravilo. Spriječeno je da se svaka situacija spajanja obitelji u domovini pretvori u "EU slučaj". - definicija "biti prava": Sud je naglasio da se "bit prava" građanina EU krši samo ako on fizički nema drugog izbora nego otići izvan granica EU. - razdvajanje nadležnosti: presuda jasno razdvaja situaciju u kojoj se primjenjuje građanstvo Unije (samo kod prisilnog egzodusa

protjerivanje. Tužitelji su se pozvali na presudu Zambrano , tvrdeći da bi njihovo protjerivanje prisililo njihove članove obitelji (građane EU) da napuste teritorij Unije		osobe), onda se pravo EU ne primjenjuje - u tom slučaju, nacionalni sudovi moraju provjeriti krši li se pravo na obiteljski život prema članku 8. Europske konvencije o ljudskim pravima (ili članku 7. Povelje EU), ali to je tada pitanje nacionalnog prava i ljudskih prava, a ne izravnog prava iz građanstva EU	iz EU) od situacija u kojima se štiti pravo na obiteljski život (gdje države članice i dalje imaju veću slobodu odlučivanja prema ljudskim pravima)
--	--	--	--

5) KOMISIJA PROTIV MALTE

ČINJENICE	PROBLEMATIZACIJA	OBRANA MALTE	AG COLLINS- MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
Malta je uvela sustav "državljanstva na temelju ulaganja" (investor citizenship scheme). To omogućuje bogatim pojedincima iz trećih zemalja da praktički kupe malteško državljanstvo velikim financijskim ulaganjem, bez obveze da stvarno žive na Malti ili imaju s njom čvrstu poveznicu. Zašto je to problem za EU? Budući da je svaki državljanin države članice automatski i građanin Unije, Malta zapravo prodaje prava koja vrijede u cijeloj EU (slobodno kretanje, pravo glasa, pristup tržištu rada drugih država članica).	Povreda načela lojalne suradnje: Komisija smatra da Malta krši članak 4. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji. Države bi trebale surađivati i uzajamno poštovati integritet EU državljanstva. Nedostatak "stvarne veze" (Genuine Link): Komisija tvrdi da se državljanstvo ne bi smjelo dodjeljivati bez postojanja stvarne povezanosti između osobe i države (npr. dugotrajni boravak, poznavanje jezika, povijesne veze). Komercijalizacija statusa: Prodaja putovnica potkopava bit (supstancu) građanstva Unije i narušava uzajamno povjerenje među državama članicama.	Isključiva nadležnost: Malta se brani argumentom da je određivanje uvjeta za stjecanje i gubitak državljanstva isključiva nadležnost svake suverene države članice. Nema pravne osnove: Tvrdi da u Ugovorima EU nigdje ne piše da država članica <i>mora</i> zahtijevati "stvarnu vezu" za dodjelu državljanstva.	U listopadu 2024. nezavisni odvjetnik Collins stao je na stranu Malte. Istaknuo je da, iako je praksa "prodaje" putovnica možda etički upitna, pravo EU ne zabranjuje takve sheme jer EU nema nadležnost propisivati državama članicama kako će definirati svoje državljane. Prema njegovom mišljenju, Komisija nije uspjela dokazati da međunarodno pravo ili pravo EU zahtijeva postojanje "stvarne veze" kao uvjeta za priznavanje državljanstva.

6) COMAN

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Relu Adrian Coman (rumunjski državljanin) i	1. Obuhvaća li pojam „ bračni drug ” iz Direktive 2004/38/EZ o pravu na	Autonomni pojam prava EU: Sud je utvrdio da je pojam „bračni drug” u	Razdvajanje nadležnosti: Sud je napravio važnu

Robert Clabourn Hamilton (američki državljaniin). Situacija: Njih su se dvojica vjenčali u Belgiji 2010. godine (gdje je istospolni brak legalan). Godine 2012. zatražili su od rumunjskih vlasti informaciju o uvjetima pod kojima Hamilton, kao član obitelji građanina Unije, može dobiti pravo na boravak duži od tri mjeseca u Rumunjskoj. Problem: Rumunjska je odbila zahtjev jer njezin Građanski zakonik ne priznaje istospolne brakove i izričito zabranjuje njihovo priznavanje ako su sklopljeni u inozemstvu. Tvrdili su da Hamilton ne može biti smatran „bračnim drugom” (<i>spouse</i>)	slobodno kretanje i istospolne supružnike? 2. Može li država članica koristiti svoj „javni poredak” i nacionalnu def niciju braka kako bi uskratila pravo boravka supružniku građanina EU koji je državljanin treće zemlje?	smislu Direktive rodno neutralan. To znači da obuhvaća supružnike istog spola ako je brak zakonito sklopljen u nekoj državi članici. Obveza priznavanja (isključivo za boravak): Iako su države članice slobodne odlučiti hoće li u svom nacionalnom pravu dopustiti istospolne brakove, one ne smiju ograničavati slobodu kretanja građana EU odbijanjem priznavanja takvog braka sklopljenog u drugoj DČ u svrhu odobravanja boravka. Pobjeda slobode kretanja nad nacionalnim def nicijama: Uskrata boravka Hamiltonu bi izravno spriječila Comana (građanina EU) da se vrati i živi u svojoj domovini, čime bi se narušila njegova temeljna prava	distinkciju: država ne mora mijenjati svoje obiteljsko pravo (i dalje ne mora uvesti istospolni brak), ali ga mora priznati u administrativne svrhe kako bi omogućila boravak supružniku građanina EU. Uniformna primjena prava EU: Pojam „bračnog druga” ne smije varirati od države do države jer bi to stvorilo prepreke slobodi kretanja. Zaštita obiteljskog života: Potvrđeno je da pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života (Povelja EU) uključuje i istospolne parove u kontekstu kretanja unutar Unije. (situacija kružnog kretanja!!)
--	---	--	---

7) SURINDER SINGH

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Surinder Singh (indijski državljaniin) i njegova supruga (državljanica Ujedinjene Kraljevine). Situacija: Par se preselio iz UK-a u Njemačku, gdje su oboje radili dvije godine. Nakon toga odlučili su se vratiti u UK kako bi tamo otvorili obrt. Problem: Britanske vlasti su Singhu odbile izdati dozvolu boravka i htjele su ga deportirati. Tvrdile su da se na njega ne primjenjuje	1. Ima li građanin Unije, koji je iskoristio pravo na slobodu kretanja i rada u drugoj državi članici, pravo da ga pri povratku u njegovu matičnu državu prati supružnik koji je državljanin treće zemlje? 2. Primjenjuje li se pravo EU na građanina koji se vraća u vlastitu državu nakon rada u inozemstvu?	Sud EU je rekao DA. Ključna logika: Kada državljaniin EU ostvari slobodu kretanja (npr. radi, živi ili se nastani u drugoj državi članici), on stječe određena prava iz EU prava. Ta prava moraju ga pratiti natrag u njegovu matičnu državu, kako se ne bi obeshrabrilo korištenje slobode kretanja.	Uvela je tzv. “Surinder Singh” doktrinu, koja znači: - ako državljaniin EU živi i radi u drugoj državi članici, pa se vrati u svoju državu, članovi njegove obitelji (uključujući državljane trećih zemalja) imaju prava iz EU prava, a ne iz nacionalnog prava. Praktični značaj:

pravo EU jer se njegova supruga vratila u svoju matičnu državu (UK), pa se radi o „čisto unutarnjoj situaciji” na koju se primjenjuju strogi britanski imigracijski zakoni, a ne blaža EU pravila.		Ako bi država članica mogla ignorirati EU pravila pri povratku, ljudi bi se bojali otići u drugu državu članicu jer bi izgubili prava za svoje obitelji. Rješenje: Supruga gospodina Singha ima derivativno pravo boravka u UK na temelju EU prava, jer je britanski državljanin prethodno koristio slobodu kretanja u drugoj državi članici.	- sprječava države članice da “kažnjavaju” svoje državljane zbog korištenja slobode kretanja - osigurava jedinstvenu zaštitu obiteljskog života u EU - postavlja temelje za kasniju praksu (npr. O. & B., Eind), koja dodatno razrađuje povratničke situacije
--	--	--	--

8) CHEN

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Majka, državljanka Kine, živjela je u UK-u bez stabilnog imigracijskog statusa. Otišla je u Sjevernu Irsku (UK) kako bi rodila dijete. Prema tadašnjem irskom pravu, dijete rođeno u Sjevernoj Irskoj moglo je automatski steći irsko državljanstvo. Dijete je tako postalo državljanin EU (jer je Irska članica EU). Majka je zatim zatražila pravo boravka u UK-u kao primarni skrbnik maloljetnog djeteta – građanina EU. UK je odbio zahtjev, tvrdeći da majka nema vlastito pravo boravka i da se dijete može vratiti u Kinu.	Ima li maloljetni građanin EU pravo boraviti u državi članici, i daje li to pravo njegovom roditelju – državljaninu treće zemlje – izvedeno pravo boravka, čak i ako roditelj sam ne ispunjava uvjete iz Direktive (npr. f nancijska sredstva)? Drugim riječima: Može li se roditelju dati boravak samo zato da bi dijete, građanin EU, moglo stvarno uživati svoja prava?	Sud odgovara POTVRDNO Ključni elementi: Dijete je građanin EU i ima pravo slobodnog kretanja i boravka u bilo kojoj državi članici. To pravo mora biti stvarno i učinkovito, a ne teoretsko. Maloljetno dijete ne može živjeti samo, treba roditelja. Ako bi se roditelju odbio boravak, dijete bi moralo napustiti EU, čime bi bila prazna forma njegova prava iz čl. 21. UFEU-a. Rješenje: Majka ima derivativno pravo boravka u UK-u, jer je to nužno da bi dijete, građanin EUM, moglo ostati i koristiti svoja prava. Sud je naglasio: Roditelj ne mora dokazivati f nancijsku samodostatnost.	Uvodi koncept derivativnog prava boravka roditelja maloljetnog građanina EU. Prvi put Sud kaže da se prava djeteta, građanina EU, moraju zaštititi čak i u “unutarnjoj” situaciji (dijete nikada nije koristilo slobodu kretanja). Postavlja temelj za kasnije presude poput Zambrano, gdje se još šire štite prava djece – građana EU. Širi značaj: Ograničava države članice u imigracijskim politikama kada bi one onemogućile stvarno uživanje prava građanstva EU. Jača ideju da je građanstvo EU “temeljni status”, čak i za novorođenčad. Pokazuje da se prava iz čl. 21. UFEU-a mogu

		Dovoljno je da dijete ima zdravstveno osiguranje i da ne postane nerazuman teret.	aktivirati bez ekonomskih uvjeta.
--	--	---	-----------------------------------

9) MC CARTHY

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Radi se o gospođi koja ima dvojno državljanstvo Ujedinjene Kraljevine i Irske, ali je cijeli život živjela u Ujedinjenoj Kraljevini te nikada nije boravila u drugoj državi članici. Udala se za državljanina Jamajke koji nije imao pravo boravka u UK-u te je za njega pokušala ishoditi pravo boravka pozivajući se na svoje irsko državljanstvo i pravo Europske unije, tvrdeći da je „građanin Unije koji boravi u državi članici čiji nije državljanin“.	Može li se građanin EU koji nikada nije napustio svoju državu članicu i nije koristio slobodu kretanja pozvati na čl. 21. UFEU-a kako bi član treće zemlje dobio izvedeno pravo boravka? Drugim riječima: Ulazi li situacija “čistog unutarnjeg slučaja” u doseg prava Unije samo zato što osoba ima dvojno državljanstvo?	Sud EU odgovorio je negativno Ključna logika: Gđa McCarthy nikada nije koristila slobodu kretanja. Njezina situacija je čisto unutarnja, bez prekograničnog elementa. Samo posjedovanje drugog državljanstva (Irske) ne stvara automatski primjenjivost čl. 21. UFEU-a. Nije bila ekonomski aktivna, nije se kretala, nije boravila u drugoj državi članici — dakle nema veze s pravom EU. Rješenje: Njezin suprug nema izvedeno pravo boravka prema pravu EU. O slučaju odlučuje isključivo nacionalno pravo UK-a.	Jasno potvrđuje doktrinu unutarnjih situacija: → ako građanin EU nije koristio slobodu kretanja, pravo EU se ne primjenjuje Samo posjedovanje drugog državljanstva nije dovoljno da se aktivira čl. 21. UFEU-a Sud se distancira od ekstenzivnog pristupa iz ranijih presuda (Martínez Sala, Chen) i vraća se strožem tumačenju.

16. TEMELJNA PRAVA EU-a

UVOD

- **temeljna prava** predstavljaju vrijednost svakog liberalno demokratskog poretka te zauzimaju veliku ulogu u konstitucionalizaciji pravnog i institucionalnog sustava Europske unije
- međunarodni dokumenti nude nam odgovor na pitanje što su to ljudska prava i zašto su ona važna, a prvi od tih dokumenata jest Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (Ujedinjeni narodni 1948.)

- sugerira se da ljudska bića imaju prava na osnovi **prirođenog dostojanstva**
- **temeljna prava i slobode** = da bi se radilo o **temeljnim** pravima, moraju se ispuniti idući uvjet:
 - radi se samo o onim pravima i slobodama koje se odnose na specifičan sadržaj osobito vrijednosti, a taj sadržaj ujedno mora biti različit od sadržaja ostalih prava i sloboda koji se ne smatraju temeljnim pravima i slobodama
- iako danas temeljna prava zauzimaju središnje mjesto u pravnom poretku Unije, važno je naglasiti da u ranim fazama europske integracije zaštita ljudskih prava nije bila u nadležnosti Europske zajednice
- Europska unija je od samog početka zamišljena kao **zajednica strogo ograničenih ovlasti**, a te ovlasti nisu uključivale regulaciju temeljnih prava i sloboda
- zbog toga su se ljudska prava tradicionalno štitila **isključivo putem nacionalnih ustava država članica** te putem **Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda**
- **uloga temeljnih prava**
 - tumačenje prava EU u skladu s općim načelima i temeljnim pravima
 - kriterij legitimnosti i pravne valjanosti pravnih pravila koja donosi EU
 - kriterij za procjenu jesu li nacionalna odstupanja tržišnih sloboda opravdana u smislu prava EU
 - države članice moraju poštivati temeljna prava kada:
 - izravno primjenjuju pravo EU,
 - donose nacionalne propise kojima prenose pravo EU u nacionalno zakonodavstvo, ili
 - djeluju u okvirima diskrecije koju im ostavlja pravo EU

RAZVOJ ZAŠTITE TEMELJNIH PRAVA U EU

- Pariški ugovor iz 1951. godine (osnivanje EZUČ) te Rimski ugovori iz 1957. godine (osnivanje EEZ i EURATOM-a) nisu sadržavali nikakve odredbe o zaštiti temeljnih prava
- europske zajednice bile su zamišljene kao **ekonomske integracije**, usmjerene na stvaranje zajedničkog tržišta, a ne kao političke zajednice s razvijenim sustavom zaštite ljudskih prava
- u tom razdoblju zaštita temeljnih prava bila je u potpunosti prepuštena nacionalnim ustavnim sustavima i Europskoj konvenciji
- u predmetu **Stork (1/58)** Sud EU izričito je odbio razmatrati navodnu povredu njemačkog ustavnog prava, tvrdeći da nije ovlašten ispitivati usklađenost akata Zajednice s nacionalnim ustavnim standardima
 - ova odluka jasno pokazuje da Sud u to vrijeme nije smatrao da ima ikakvu ulogu u zaštiti temeljnih prava

PREOKRET U SUDSKOJ PRAKSI: PRIZNAVANJE TEMELJNIH PRAVA KAO OPĆIH NAČELA PRAVA EU

- pravi zaokret dogodio se 1969. godine u predmetu **Stauder**, kada je Sud EU prvi put **izričito priznao** da su temeljna prava sastavni dio općih načela prava Zajednice
- sud je naglasio da je dužan osigurati sudsku zaštitu tih prava, čime je otvorio put razvoju autonomnog sustava zaštite temeljnih prava na razini EU
- razlozi promjene pristupa:

- Sud EU bio je suočen s rastućim otporom nacionalnih sudova, osobito ustavnih sudova Njemačke i Italije, koji nisu bili spremni prihvatiti nadređenost prava Zajednice bez jasnog jamstva da to neće povrijediti temeljna prava zajamčena nacionalnim ustavima
- kako bi očuvao jedinstvo i učinkovitost pravnog poretka EU, Sud je morao razviti vlastiti sustav zaštite temeljnih prava

IZVORI ZAŠTITE TEMELJNIH PRAVA U EU

1. Opća pravna načela

- Sud EU postupno je razvio doktrinu prema kojoj temeljna prava čine dio općih pravnih načela Unije
- Sud može poništiti akt Zajednice ako je donesen protivno Ugovorima ili bilo kojem pravnom pravilu koje se odnosi na njegovu primjenu, uključujući i povredu temeljnih prava
- u sporovima o odgovornosti Zajednice Sud odlučuje prema općim načelima zajedničkim pravnim sustavima država članica

2. Ustavne tradicije država članica

- u predmetu **Internationale Handelsgesellschaft (11/70)** Sud EU naglasio je da se valjanost mjera Zajednice ne može dovoditi u pitanje pozivanjem na nacionalne ustave
- međutim, istodobno je priznao da se pri zaštiti temeljnih prava mora inspirirati ustavnim tradicijama zajedničkim državama članicama
- time je Sud uspostavio **ravnotežu** između autonomije prava EU i poštovanja nacionalnih ustavnih identiteta

3. Utjecaj Europske konvencije o ljudskim pravima

- iako EU formalno nije bila članica Konvencije, Sud EU počeo je koristiti EKLJP kao važan izvor nadahnuća
- u predmetima **Nold** i **Hauer** Sud je naglasio da međunarodni ugovori o ljudskim pravima, osobito EKLJP, mogu pružiti smjernice pri tumačenju temeljnih prava u pravu EU

PRVA FAZA RAZVOJA TEMELJNIH PRAVA

1) STORK PROTIV HIGH AUTHORITY

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
U glavnoj ulozi imamo tvrtku Friedrich Stork & Co., njemačku veletrgovinu ugljenom. U to vrijeme (1950-ih), tržištem ugljena i čelika upravljala je Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ). Sukob: Visoka vlast (preteča današnje Europske komisije) donijela je odluke kojima je odobrila nove sustave prodaje ugljena u Ruhurskoj oblasti. Ti su sustavi uveli stroge kriterije za to tko može kupovati ugljen izravno od rudnika. Problem za Storka: Stork nije ispunjavao te nove uvjete i time je izgubio status izravnog kupca, što mu je ozbiljno ugrozilo poslovanje. Tužba: Stork je tužio Visoku vlast tražeći poništenje tih odluka. Njegov ključni argument nije bio samo kršenje ugovora EZUČ-a, već je tvrdio da te odluke krše njemački Ustav (temeljna prava na imovinu i slobodno obavljanje profesije).	Glavno pitanje koje se postavilo pred Sud bilo je: Može li Sud pravde, prilikom ocjene zakonitosti odluka institucija Zajednice, primjenjivati norme nacionalnog ustavnog prava država članica? Drugim riječima, ako europska odluka krši njemački ustav, je li ona zbog toga nevažeća pred europskim sudom?	Sud je bio vrlo jasan (i prilično strogo nastrojen): Ne. Autonomija prava Zajednice: Sud je naveo da je njegova nadležnost ograničena isključivo na tumačenje i primjenu prava Zajednice (tadašnjeg Ugovora o EZUČ-u). Odbacivanje nacionalnog prava: Sud je izričito odbio ispitati tvrdnje o kršenju njemačkog ustavnog prava. Zaključili su da Visoka vlast nije dužna poštovati nacionalna pravila država članica pri donošenju odluka, niti Sud ima ovlast provjeravati jesu li te odluke u skladu s ustavima država članica.	ova je presuda ključna iz dva razloga: 1. Apsolutna neovisnost prava EU: Utvrđeno je da pravo Zajednice čini zaseban pravni poredak. Da je Sud dopustio da se europske odluke ruše na temelju nacionalnih ustava, svaka država bi mogla "minirati" europske zakone pozivajući se na vlastite propise, što bi uništilo jedinstvo Zajednice. 2. Okidač za razvoj ljudskih prava u EU: S obzirom na to da je Sud u ovom predmetu odbio štititi temeljna prava jer "to nije njegov posao", to je izazvalo veliki otpor nacionalnih sudova (pogotovo njemačkog i talijanskog). To je kasnije prisililo Europski sud da u kasnijim presudama (poput <i>Stauder i Internationale Handelsgesellschaft</i>) promijeni ploču i kaže: "Ok, nećemo primjenjivati vaše nacionalne ustave, ali ćemo razviti vlastita temeljna prava kao dio općih načela prava EU."

2) STAUDER

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
-----------	---------	--------------	--------

Nakon Drugog svjetskog rata, Europska ekonomska zajednica (EEZ) suočila se s viškovima maslaca. Kako bi ih se riješila, donijela je Odluku 69/71 kojom se omogućila prodaja maslaca po sniženoj cijeni korisnicima socijalne pomoći. Pravni čvor: Izgubljeni u prijevodu Problem je nastao zbog neusklađenosti jezičnih verzija propisa: Njemačka verzija: Izričito je zahtijevala da bon za maslac sadrži ime i prezime korisnika. Ostale verzije (fr, it, nl): Bile su blaže, tražeći tek da bon bude individualiziran (dokaz da osoba ima pravo na pomoć), ali bez nužnog navođenja imena. Stauderov prigovor: Dostojanstvo ispred popusta Erich Stauder, ratni vojni invalid iz Ulma, odbio je podići svoj bon. Njegovi argumenti bili su jasni: Povreda privatnosti, zaštita prava... Bit spora: može li jedan tehnički propis o prodaji maslaca pregaziti temeljna prava pojedinca samo zato što je u jednoj jezičnoj verziji nespretno napisan?	Glavno pitanje: Obuhvaćaju li “opća načela prava Zajednice” temeljna prava pojedinaca, i ako da, je li mjera EU (Odluka 69/71) koja traži navođenje imena korisnika na bonu u skladu s tim temeljnim pravima? Pod-pitanja: 1. Tumačenje akta EU: - što zapravo znači Odluka 69/71? - ora li bon sadržavati ime korisnika ili je dovoljno da je “individualiziran” na neki drugi način? 2. Temeljna prava u pravu Zajednice: - postoje li uopće temeljna prava kao dio prava Zajednice (iako tada nije bilo Povelje)? - ako postoje, može li se pojedinac pozivati na njih protiv mjera EU? 3. Sukladnost mjere s temeljnim pravima: - ako bi se odluka tumačila tako da obvezno traži ime – bi li to bilo prekomjerno zadiranje u privatnost/dostojanstvo?	PRVI KORAK: tumačenje Odluke 69/71 - Sud radi ono što voli raditi: riješi problem tumačenjem, umjesto da odmah ruši akt. - sud uspoređuje različite jezične verzije odluke. Zaključak: - odluka ne zahtijeva nužno da bon sadrži ime korisnika. - traži samo da bon bude individualiziran, tj. da se može povezati s određenom osobom kako bi se spriječile zlouporabe. - individualizacija se može postići i bez imena (npr. broj, kod, drugi identifikator). - ključna poanta: DRUGI KORAK: temeljna prava kao dio prava Zajednice - temeljna prava su sastavni dio općih načela prava Zajednice. Sud ih štiti u okviru svoje nadležnosti. - iako tada nije postojala Povelja EU o temeljnim pravima, Sud ipak priznaje da temeljna prava postoje u pravu Zajednice kao opća načela. - Sud se oslanja na: ustavne tradicije država članica, i međunarodne instrumente (posebno EKLJP – iako ovdje to još nije razrađeno kao kasnije). - ovo je prvi eksplicitni korak u izgradnji doktrine zaštite ljudskih prava u EU. TREĆI KORAK: primjena na konkretni slučaj - ako se Odluka 69/71 tumači na način koji ne zahtijeva navođenje imena, onda nema povrede temeljnih prava. - dakle, nije potrebno proglasiti odluku nevaljanom	Prvo izričito priznanje temeljnih prava u pravu EU Stauder je: - jedna od prvih presuda u kojoj Sud jasno i izričito kaže: da su temeljna prava dio općih načela prava Zajednice, i da ih Sud štiti. o temeljnim pravima
---	--	--	--

3) INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Njemačka tvrtka Internationale Handelsgesellschaft dobila je dozvolu za izvoz kukuruza. Prema tadašnjim propisima Zajednice, da bi dobili dozvolu, morali su uplatiti polog (jamstvo). Taj polog bi im bio vraćen samo ako izvezu kukuruz u određenom roku. Problem: Tvrtka nije uspjela izvesti svu količinu kukuruza u roku, pa im je dio pologa oduzet (konfisciran). Tužba: Tvrtka je tužila njemačku agenciju pred njemačkim upravnim sudom, tvrdeći da je sustav pologa protivan njemačkom Ustavu, konkretno načelima slobode djelovanja i proporcionalnosti (tvrdili su da je kazna preoštira za ono što su pokušavali postići).	Glavni izazov bio je još radikalniji nego u predmetu Stork: Može li se valjanost akta Zajednice (europskog propisa) pobijati tvrdnjom da on krši temeljna prava zajamčena nacionalnim ustavom države članice? Njemački sud je bio sklon reći "da", što je predstavljalo izravnu prijetnju autoritetu europskog prava.	Potvrda nadređenosti (Supremacija): Sud je ponovio da pravo Zajednice <i>ima prednost</i> pred nacionalnim pravom. Otišao je i korak dalje: izjavio je da se valjanost europske mjere ne može ispitivati prema pravilima nacionalnog ustavnog prava. Čak ni temeljna prava iz nacionalnog ustava ne mogu srušiti europsku uredbu. UVOĐENJE ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA U EU!!: Svjestan da bi potpuno odbijanje zaštite prava dovelo do pobune nacionalnih sudova, Sud je rekao: „Iako ne primjenjujemo vaš ustav, to ne znači da prava nisu zaštićena. Poštivanje temeljnih prava čini sastavni dio općih načela prava Zajednice koje ovaj Sud štiti.“	- poštivanje temeljnih prava je sastavni dio općih načela koja Sud štiti - zaštita takvih prava mora se osigurati u okviru ciljeva Zajednice, iako je nadahnuta ustavnim tradicijama DČ - pravo EU ne smije biti nadjačano nacionalnim pravom i nacionalni ustav ne može biti kriterij za ocjenu valjanosti europske norme - u predmetu je tužitelj smatrao da su 2 uredbe EU suprotne temeljnim pravima koje štiti njemački Ustav - njemački sud nije prihvatio presudu Suda EU i predao slučaj njemačkom Saveznom ustavnom sudu - njemački ustavni sud: odbacio nadređenost EU prava kao opće načelo i ograničio izravni učinak prava EU na one odredbe koje ne zadiru u temeljna njem - ustavna načela, sve dok EU nema kodificirani katalog temeljnih prava – pravo Zajednice ne može imati prednost nad njemačkim Ustavom - potaknulo Sud EU da bude aktivniji u odlučivanju o temeljnim pravima

4) SOLANGE I

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Nakon što je Europski sud pravde (ECJ) u predmetu Internationale Handelsgesellschaft presudio da europsko pravo ima prednost čak i nad njemačkim ustavnim pravima, predmet se vratio pred njemačke sudove. Njemački sudovi su bili u dilemi: s jedne strane, ECJ kaže da je europska uredba o polovima savršeno legalna; s druge strane, njemački suci su smatrali da ona krši temeljna prava zajamčena njemačkim Ustavom (Grundgesetz). Predmet je na kraju došao pred Savezni ustavni sud Njemačke, koji je trebao odlučiti hoće li dopustiti da europsko pravo "pregazi" njemačku zaštitu ljudskih prava.	Glavno pitanje bilo je: Tko ima zadnju riječ? Ako europsko pravo krši temeljna prava građana koja su upisana u njemački Ustav, smije li njemački sud ignorirati tu europsku normu? Problem je bio u tome što u to vrijeme (1974.) Europska zajednica: - nije imala svoj pisani katalog ljudskih prava (poput današnje Povelje). - nije imala izravno biran Europski parlament (manjak demokratskog legitimiteta).	Naziv presude dolazi od njemačke riječi solange, što znači „sve dok“. Sud je donio odluku koja je postala poznata kao Solange I formula: „Sve dok (Solange) Europska zajednica ne izgradi vlastiti sustav zaštite ljudskih prava koji je jednak onome u njemačkom Ustavu i dok taj sustav ne donese izravno birani parlament, njemački Ustavni sud zadržava pravo provjeravati jesu li europski propisi u skladu s njemačkim Ustavom.“ Drugim riječima, BVerfG je rekao: "Priznajemo nadređenost prava EU, ali uz jedan veliki 'AKO'. Ako nam se učini da kršite prava naših građana, mi ćemo te propise u Njemačkoj proglasiti nevažećima."	- presuda Saveznog ustavnog suda SR Njemačke – tako dugo dok razina zaštite temeljnih prava u EU ne dostigne onu razinu koja postoji na temelju njemačkog Ustava, njemački ustavni sud si pridržava pravo nadzirati jesu li norme prava EU koje zadiru u temeljna prava primjenjive u Njemačkoj Pobuna protiv supremacije: Sud u Karlsruheu je otvoreno osporio presudu Costa protiv ENEL-a. Rekli su da nadređenost prava EU nije apsolutna, nego uvjetna Pritisak na EU: ova presuda je bila ogroman motivacijski faktor za Europski sud pravde da počne ozbiljnije razvijati ljudska prava kroz svoju sudsku praksu. EU je shvatila da, ako ne želi da nacionalni ustavni sudovi ruše njezine zakone, mora sama postati jamac ljudskih prava. Pravna nesigurnost: godinama je vladala napetost jer se nije znalo hoće li Njemačka u nekom trenutku stvarno srušiti neku europsku uredbu, što bi izazvalo pravni kaos.

2. DRUGA FAZA RAZVOJA TEMELJNIH PRAVA

1) NOLD

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Poduzeće J. Nold bilo je trgovac na veliko ugljenom u Njemačkoj. Nakon velikog spajanja rudarskih društava u Ruhrkohle AG, Komisija je 1972. odobrila nove uvjete poslovanja. Ti uvjeti su zahtijevali da trgovac mora kupovati minimalno 6000 tona godišnje (u dvogodišnjem ugovoru) kako bi zadržao pravo na izravnu opskrbu od proizvođača. Nold nije mogao ispuniti taj uvjet → izgubio je status izravnog trgovca i morao bi kupovati preko posrednika. Tvrdio je da mu to uništava poslovanje, diskriminira ga i krši njegova temeljna prava (vlasništvo, sloboda obavljanja djelatnosti).	Sud je trebao odgovoriti na tri ključna pitanja: 1. Je li Komisija smjela odobriti takve uvjete poslovanja Ruhrkohle AG? 2. Jesu li ti uvjeti diskriminatorni prema Noldu? 3. Jesu li nova pravila povrijedila Noldova temeljna prava, posebno: - pravo vlasništva - slobodu obavljanja gospodarske djelatnosti	(a) O zakonitosti uvjeta poslovanja Sud je rekao da Komisija smije odobriti pravila koja ograničavaju pristup izravnoj opskrbi ako su opravdana općim interesom – ovdje: - racionalizacija distribucije ugljena - ekonomska kriza u sektoru - potreba stabilne prodaje rudnika → Dakle, uvjet od 6000 tona nije nezakonit. (b) O diskriminaciji Sud je utvrdio da: - pravila se primjenjuju jednako na sve trgovce - Nold nije tretiran drugačije od drugih koji također ne ispunjavaju uvjete → Nema diskriminacije. (c) O temeljnim pravima Sud je iznio ključne principe: - Temeljna prava su dio općih načela prava EU. - Sud se inspirira ustavnim tradicijama država članica i međunarodnim ugovorima (npr. EKLJP). - pravo vlasništva i sloboda obavljanja djelatnosti nisu apsolutna prava. - ona su uvijek podložna ograničenjima u javnom interesu. - ta prava ne štite puke poslovne interese ili tržišne prilike koje su po prirodi nesigurne. Sud je zaključio: Noldove poteškoće proizlaze iz ekonomskih promjena, a ne iz odluke Komisije. - Odluka ne dira samu srž njegovih prava. → Nema povrede temeljnih prava.	- ovo je jedna od ključnih presuda za razvoj zaštite temeljnih prava u pravu EU 1. Sud potvrđuje da su temeljna prava dio općih načela prava EU Ovo je jedna od najranijih i najcitiranijih presuda u kojoj Sud jasno kaže: - EU mora poštovati temeljna prava - inspirira se ustavima država članica - i međunarodnim konvencijama (posebno EKLJP) → Postavlja se temelj za kasniju Povelju EU o temeljnim pravima. 2. Def nira granice prava vlasništva i slobode poslovanja u EU Sud kaže: - ta prava nisu apsolutna - mogu se ograničiti radi općeg interesa Zajednice - ali sadržaj prava mora ostati netaknut 3. Razlikuje temeljna prava od običnih poslovnih interesa Sud naglašava da EU pravo ne štiti poslovne prilike, nego samo stvarna temeljna prava. → Ovo je važan presedan za sve slučajeve gdje poduzeća tvrde da im EU mjere „uništavaju tržište“. 4. Potvrđuje široku diskreciju Komisije u reguliranju tržišta Posebno u sektorima u krizi (ovdje: ugljen).

2) HAUER

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Gospođa Liselotte Hauer posjedovala je zemljište u njemačkoj pokrajini Rheinland-Pfalz. Htjela je na njemu posaditi nove sadnice vinove loze. Međutim, dobila je odbijenicu od lokalnih vlasti. Razlog: Na snazi je bila Uredba Vijeća EZ-a koja je uvela privremenu zabranu sadnje novih vinograda. Razlog je bio prozaičan – u Europi je u tom trenutku postojala ogromna hiperprodukcija vina (tzv. "vinska jezera"), pa je Zajednica htjela ograničiti proizvodnju kako bi stabilizirala cijene. Tužba: Gospođa Hauer je tvrdila da joj ta uredba izravno krši njezino pravo na vlasništvo i pravo na slobodno obavljanje profesije, zajamčeno njemačkim Ustavom.	Glavno pitanje više nije bilo "ima li Zajednica prava" (to je riješeno u Internationale Handelsgesellschaft), već: Kako točno Europski sud ocjenjuje krše li propisi Zajednice temeljna prava? Gdje on pronalazi te standarde i je li pravo vlasništva apsolutno?	Sud je u ovoj presudi razradio vrlo preciznu metodologiju: Izvori prava: Sud je potvrdio da temeljna prava crpi iz dva izvora: zajedničkih ustavnih tradicija država članica i međunarodnih ugovora (posebno Europske konvencije o ljudskim pravima - ECHR). Pravo vlasništva nije apsolutno: Sud je istaknuo da ni u jednom nacionalnom ustavu pravo vlasništva nije "sveta krava". Ono se može ograničiti ako je to u općem interesu društva (u ovom slučaju, regulacija tržišta vina). Test razmjernosti: Sud je zaključio da zabrana sadnje loze nije bila "nepodnošljivo uplitanje" u prava gđe Hauer. Zabrana je bila privremena, služila je legitimnom cilju i nije ju potpuno lišila vlasništva nad zemljom (mogla je saditi nešto drugo).	iako Europska zajednica (Unija) nije članica Europske konvencije, pa ona formalno ne predstavlja izravan izvor prava Zajednice, Sud je počeo primjenjivati njena pravna pravila

3) SOLANGE II

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Nakon što je u odluci Solange I (1974.) njemački sud zaprijetio da će kontrolirati europske zakone sve dok Zajednica ne zajamči zaštitu ljudskih prava, situacija se na terenu promijenila. Tijekom 12 godina (između 1974. i 1986.), Europski sud pravde je kroz presude poput Hauer i Nold dokazao da ljudska	Glavno pitanje za njemački Savezni ustavni sud bilo je: Je li se razina zaštite ljudskih prava u Europskoj zajednici popravila do te mjere da Njemačka može odustati od svoje prijetnje o stalnoj kontroli europskih akata?	Sud u Karlsruheu je donio povijesnu odluku u kojoj je rekao: „sve dok (<i>Solange</i>) Europske zajednice, a posebno sudska praksa Suda pravde, općenito osiguravaju učinkovitu zaštitu temeljnih prava koja je u biti jednaka zaštiti koju pruža njemački Ustav... Savezni ustavni sud više neće ispitivati jesu li propisi Zajednice u skladu s	- njemački savezni ustavni sud mijenja stav i navodi kako je u međuvremenu zaštita temeljnih prava u EU dosegla standarde zajamčene njemački Ustavom te da više neće kontrolirati primjenu sekundarnog prava Unije u Njemačkoj sve dok je to tako - ipak zadržava pravo nadziranja kvalitete sudske

prava shvaća ozbiljno. Također, 1979. održani su prvi izravni izbori za Europski parlament. Predmet koji je formalno potaknuo Solange II ticao se uvozne dozvole za gljive (tvrtka Wünsche Handelsgesellschaft), ali su stvarne činjenice bile manje važne od pravnog principa koji je sud htio postaviti.		njemačkim ustavnim pravima.“ Ključne točke odluke: - priznanje napretka: Sud je priznao da je Sud pravde u Luksemburgu postao "prirodni sudac" za ljudska prava na europskoj razini. - povlačenje kontrole: Njemački sud je odlučio da više neće primati tužbe građana koji tvrde da im europska uredba krši njemačka ustavna prava, pod uvjetom da EU održava visoki standard zaštite. - zadržavanje "stražnjih vrata": Njemačka nije u potpunosti odustala od svog suvereniteta, već je samo "zamrznula" svoju kontrolu. Rekli su da će intervenirati samo ako se opća razina zaštite u EU drastično sruši (što se do danas nije dogodilo).	zaštite ako bi pala ispod zadovoljavajuće razine
---	--	--	---

TREĆA FAZA RAZVOJA TEMELJNIH PRAVA

- Obilježava je pronalazak RAVNOTEŽE između tržišnih sloboda i temeljnih ljudskih prava

1) GROGAN

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Presuda Grogan (Predmet C-159/90) iz 1991. godine jedan je od najkontroverznijih predmeta u povijesti Europskog suda. Radi se o sudaru fundamentalnih moralnih i etičkih pitanja (pobačaj) s hladnim pravilima zajedničkog tržišta (sloboda pružanja usluga). 1. Činjenično stanje U to je vrijeme pobačaj u Irskoj bio strogo zabranjen ustavom. Skupina studenskih udruga (na	Glavna pitanja pred Sudom bila su: - Može li se medicinski prekid trudnoće smatrati "uslugom" u smislu prava Zajednice? - Ako je to usluga, smije li država članica (Irska) zabraniti širenje informacija o toj usluzi koja se zakonito pruža u drugoj državi (UK)?	Sud je donio odluku koja je pokušala pomiriti ekonomska pravila s nacionalnom autonomijom u moralnim pitanjima: - Pobačaj je usluga: Sud je potvrdio da je medicinski prekid trudnoće, koji se obavlja uz naknadu, ekonomska aktivnost i stoga predstavlja uslugu u smislu Ugovora o EZ-u. Time je pobačaj stavljen u istu pravnu kategoriju kao popravak automobila ili bankarske usluge, što je izazvalo zgražanje u Irskoj.	- Sud može izbjeći vrijednosti izbor ako protumači da situacija nije u dosegu prava EU - temeljna prava se primjenjuju samo u području primjene ugovora

čelu sa Stephenom Groganom) distribuirala je studentske vodiče koji su sadržavali informacije o klinikama u Velikoj Britaniji gdje se pobačaj mogao legalno obaviti, uključujući adrese i brojeve telefona. - Protivnik: Udruga za zaštitu nerođene djece (SPUC) tužila je Grogana i ostale, tražeći sudsku zabranu (injunktio) širenja tih informacija, tvrdeći da to krši irski Ustav. - Obrana studenata: Studenti su tvrdili da irska zabrana krši pravo Europske zajednice, točnije slobodu pružanja usluga, jer ih sprječava da daju informacije o zakonitim uslugama koje se pružaju u drugoj državi članici.		- Nema kršenja prava EU u ovom slučaju: Međutim, Sud je presudio da Irska nije prekršila europsko pravo. Razlog je bio tehničke prirode: studentske udruge nisu imale nikakvu komercijalnu vezu s klinikama u Britaniji. One su širile informacije besplatno, kao dio društvenog aktivizma, a ne kao zastupnici klinika. - Zaključak: Da su informaciju širile same klinike (kao oglas), to bi možda bio nedopušten prekid slobode pružanja usluga. Budući da su to radili studenti bez prof ta, radilo se o pitanju koje pravo EU ne regulira, već ostaje u domeni irskog prava.	
---	--	--	--

TEMELJNA PRAVA KAO OSNOVA ZA OPRAVDANJE OGRAIČENJA TRŽIŠNIH SLOBODA

1) SCHMIDBERGER

ČINJENICE	PITANJE	ODOVOR SUDA	ZNAČAJ
Tvrtka Schmidberger, austrijski prijevoznik, tužila je Republiku Austriju za naknadu štete. - Događaj: Ekološka udruga <i>Transitforum Austria Tirol</i> organizirala je prosvjed na autocesti Brenner (ključna prometna žila kucavica između Njemačke i Italije). Autocesta je bila potpuno zatvorena za promet punih 30 sati. - Dopuštenje: Austrijske vlasti su znale za prosvjed	Sud se suočio s ključnom dilemom: Može li se država članica opravdati za ograničenje slobode kretanja robe (čl. 34. UFEU) time što je štitila temeljna prava svojih građana (slobodu okupljanja)? Do tada su ekonomske slobode obično "pobjeđivale" (vidi npr. predmet <i>Komisija protiv Francuske</i> o prosvjedima	Sud je presudio u korist Austrije (odnosno ljudskih prava), ali uz vrlo precizna objašnjenja: - Postojanje prepreke: Sud je prvo priznao da blokada autoceste <i>jest</i> prepreka slobodnom kretanju robe i da se ona načelno pripisuje državi jer ju je dopustila. - Opravdanje: Međutim, Sud je rekao da se to ograničenje može opravdati zaštitom temeljnih prava. Sloboda	- Balansiranje između prava na slobodu izražavanja i slobode kretanja roba ? inače Sud ne ide s analizom do 3. koraka, a ovdje da (treba uzeti u obzir sve okolnosti slučaja i pronaći pravičnu ravnotežu) - Oba prava nisu apsolutna i mogu se ograničiti pod uvjetom da prolaze test proporcionalnosti - Države pri tome imaju široku marginu prosudbe - U ovom predmetu Sud smatrao da je ograničenje

i službeno su ga dopustile, smatrajući da bi zabrana kršila ustavna prava prosvjednika na slobodu govora i okupljanja. - Šteta: Schmidbergerovi kamioni nisu mogli proći, što je tvrtki uzrokovalo f nancijske gubitke. Tvrtka je tvrdila da je Austrija, dopustivši blokadu, prekršila pravo EU jer nije osigurala slobodan protok robe.	poljoprivrednika), ali ovaj je put kontekst bio drugačiji.	kretanja robe nije apsolutna i može se ograničiti radi postizanja drugih legitimnih ciljeva. - Test razmjernosti: Sud je primijetio da: 1. Prosvjed je bio privremen (30 sati). 2. Cilj prosvjeda (zaštita okoliša) bio je legitiman. 3. Postojali su alternativni pravci (iako duži). 4. Prosvjed je bio miran i unaprijed najavljen. - Zaključak: Austrijske vlasti su ispravno procijenile da bi zabrana prosvjeda bila teži udarac ljudskim pravima nego što je blokada bila udarac trgovini.	bilo proporcionalno legitimnom cilju
--	---	---	---

2) OMEGA

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Njemačka tvrtka Omega Spielhallen upravljala je objektom u Bonnu u kojem se igrao "Laserdrome" (igra slična paintballu, ali s laserskim zrakama). - Usluga: Oprema i tehnologija za igru dolazile su od britanske tvrtke <i>Pulsar</i>. Dakle, radilo se o prekograničnom pružanju usluga. - Zabrana: Gradska uprava Bonna zabranila je Omi_zi tu igru jer su smatrali da "igranje ubijanja" ljudi (budući da su mete bili stvarni ljudi opremljeni senzorima) krši načelo ljudskog dostojanstva, koje je temelj njemačkog Ustava.	Glavna dilema pred Sudom pravde bila je: Može li se država članica pozvati na zaštitu javnog poretka (<i>ordre public</i>) zbog kršenja ljudskog dostojanstva kako bi zabranila uslugu koja je u drugim državama članicama sasvim legalna?	Sud je stao na stranu Njemačke, donijevši vrlo važnu odluku o nacionalnom identitetu: - Priznavanje dostojanstva: Sud je potvrdio da je zaštita ljudskog dostojanstva legitiman cilj koji može opravdati ograničenje slobode pružanja usluga. - Nacionalna diskrecija: Ono što je ključno – Sud je rekao da se pojam "javnog poretka" i "morala" ne mora podudarati u svim državama članicama. Činjenica da je igra dopuštena u Londonu ne znači da mora biti dopuštena u Bonnu ako se u Njemačkoj to protivi temeljnim ustavnim vrijednostima.	- Uvažavanje ustavnog identiteta: Sud je priznao da svaka država članica ima pravo na svoj "moralni profil". Pravo EU ne nameće potpunu uniformnost u pitanjima koja zadiru u temeljne vrijednosti društva. - Ljudsko dostojanstvo kao opće načelo: Iako se Sud oslonio na njemačko shvaćanje, potvrdio je da je ljudsko dostojanstvo opće načelo prava EU koje štiti i sam Sud pravde. - Kraj ekonomskog apsolutizma: Zajedno s predmetom <i>Schmidberger</i>, ova presuda je učvrstila stav da tržište nije iznad čovjeka. Sloboda trgovine prestaje tamo gdje počinje zaštita temeljnih prava i ljudskog dostojanstva.

- Tužba: Omega je tvrdila da zabrana krši slobodu pružanja usluga iz prava EU, ističući da je ista igra legalna u Velikoj Britaniji i većini drugih država članica. Smatrali su da Njemačka ne može nametati svoje uske moralne kriterije slobodnom tržištu.		- Test razmjernosti: Zabrana je bila razmjerna jer se odnosila samo na specifičnu varijantu igre koja simulira ubijanje ljudi, a ne na sve laserske igre općenito.	
--	--	--	--

3) VIKING

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Finska tvrtka Viking Line upravljala je trajektom <i>Rosella</i> koji je plovio na liniji Helsinki – Tallinn (Estonija). - Problem: Trajekt je plovio pod f nskom zastavom, što je značilo da Viking mora plaćati posadu prema visokim f nskim kolektivnim ugovorima. Zbog konkurencije jeftinijih estonskih brodova, Viking je odlučio preregistrirati <i>Rosellu</i> na estonsku zastavu (tzv. "zastava pogodnosti") kako bi mogao zaposliti estonsku posadu uz znatno niže plaće. - Reakcija sindikata: Finski sindikat pomoraca (FSU) i Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) pokrenuli su kolektivnu akciju (prijetnja štrajkom i bojkotom) kako bi prisilili Viking da odustane od preregistracije ili da nastavi plaćati estonsku posadu po f nskim standardima. - Tužba: Viking je tužio sindikate pred engleskim sudovima (sjedište ITF-a), tvrdeći da njihov štrajk krši njihovo pravo na slobodu poslovnog nastana (čl. 49. UFEU).	Glavni izazov za Sud bio je: Je li pravo na kolektivnu akciju (štrajk) iznad prava na slobodu poslovnog nastana? Može li se sindikatima zabraniti štrajk ako on sprječava tvrtku da se preseli u drugu državu članicu radi nižih troškova?	Sud je donio odluku koja je duboko podijelila javnost: - Štrajk je podložan pravu EU: Sud je prvo priznao da je pravo na štrajk temeljno pravo, ali je naglasio da ono nije apsolutno. Budući da kolektivne akcije mogu ometati slobodu kretanja i nastana, one moraju biti u skladu s pravom EU. - Horizontalni izravni učinak: Sud je utvrdio da se pravila o slobodi poslovnog nastana ne odnose samo na države, već i na privatne subjekte poput sindikata. To znači da tvrtka može izravno tužiti sindikat zbog kršenja europskih sloboda. - Test razmjernosti (Strogi kriteriji): Sud je rekao da je štrajk dopušten samo ako su ispunjena dva stroga uvjeta: 1. Legitimni cilj: Štrajk mora biti usmjeren na zaštitu radnih mjesta ili uvjeta rada koji su stvarno ugroženi. 2. Proporcionalnost: Sindikat mora dokazati da nije bilo manje restriktivnog načina da postignu svoj cilj.	- Ograničavanje sindikalne moći: Ovo je bio prvi put da je Sud pravde presudio da tržišne slobode imaju prednost pred kolektivnim akcijama radnika ako te akcije previše ometaju prekogranično poslovanje. - Socijalni dumping: Presuda je otvorila vrata strahu od "utrke prema dnu" (social dumping), jer je tvrtkama olakšala selidbu u države s nižim standardima rada, dok je sindikatima otežala borbu protiv toga. - Političke reakcije: <i>Viking</i> (zajedno s predmetom <i>Laval</i>) izazvao je goleme prosvjede radničkih udruga diljem Europe i doveo do zahtjeva da se u Ugovore EU ugradi "socijalni protokol" koji bi štitio prava radnika od tržišnih sloboda.

4) LAVAL

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Latvijska tvrtka Laval un Partneri dobila je ugovor za izgradnju škole u gradu Vaxholmu u Švedskoj. - Potez tvrtke: Laval je na radove u Švedsku poslao (uputio) svoje latvijske radnike. Budući da su plaće u Latviji bile znatno niže nego u Švedskoj, Laval je radnike plaćao prema latvijskim standardima. - Reakcija švedskih sindikata: Švedski sindikat građevinara tražio je od Lavala da potpiše švedski kolektivni ugovor kako bi latvijski radnici imali iste plaće kao i švedski. Laval je to odbio. - Blokada: Sindikati su tada pokrenuli masovnu blokadu gradilišta. Čak su i sindikati električara odbili raditi na toj lokaciji, što je dovelo do toga da je Laval morao prekinuti radove, a njegova švedska podružnica je otišla u stečaj. - Tužba: Laval je tužio sindikate tražeći odštetu, tvrdeći da je blokada nezakonita jer krši europsko pravo o slobodi pružanja usluga.	Glavno pitanje bilo je: Može li sindikat blokirati tvrtku iz druge države članice kako bi je prisilio da isplaćuje plaće veće od onih propisanih Direktivom o upućivanju radnika? U Švedskoj tada nije bilo zakonski propisane minimalne plaće, već su se plaće određivale isključivo pregovorima sindikata i poslodavaca (švedski socijalni model).	Sud pravde je donio odluku koja je šokirala skandinavski model socijalne države: - Povreda slobode pružanja usluga: Sud je presudio da je blokada sindikata ograničenje slobode pružanja usluga (čl. 56. UFEU). - Direktiva kao "plafon", a ne samo "pod": Sud je protumačio Direktivu o upućivanju radnika tako da države mogu nametnuti samo one radne uvjete (uključujući plaću) koji su jasno propisani zakonom ili općeprimjenjivim kolektivnim ugovorima. - Problem švedskog modela: Budući da u Švedskoj nije postojala zakonska minimalna plaća, a kolektivni ugovor koji su sindikati htjeli nametnuti nije bio "općeprimjenjiv" na sve (već se o njemu pregovaralo od slučaja do slučaja), sindikati nisu imali pravo prisiljavati stranu tvrtku na te uvjete. - Nenamjerno opravdanje: Sud je priznao da je zaštita radnika legitiman cilj, ali je blokada u ovom slučaju bila neproporcionalna jer je pokušala nametnuti uvjete izvan onoga što Direktiva dopušta.	❓- Udarac nacionalnim socijalnim sustavima: Presuda je pokazala da specifični nacionalni modeli (poput švedskog, koji se ne oslanja na zakone nego na moć sindikata) mogu biti nespojivi s pravom EU. - Poticanje "socijalnog dumpinga": Kritičari su tvrdili da <i>Laval</i> dopušta tvrtkama iz država s niskim plaćama da se "natječu" s domaćim radnicima koristeći jeftiniju radnu snagu, dok su sindikati nemoćni da ih u tome spriječe. ❓- reforma Direktive: Ova je presuda godinama izazivala nezadovoljstvo, što je na kraju dovelo do reformе Direktive o upućivanju radnika (2018.), kojom je uvedeno načelo "jednaka plaća za jednak rad na istom mjestu", čime su se pokušale ublažiti stroge posljedice presude <i>Laval</i>.

17. TEMELJNA PRAVA I NADREĐENOST

PRIMARNO PRAVO- OPĆA NAČELA PRAVA EU-a

- **opća načela: nepisana pravna pravila** svojstvena pravnom poretku EU-a koja se artikuliraju kroz praksu Europskog suda
- opća načela su primarni izvori prava, koji utječu na pravnu valjanost normi sekundarnih prava
- smatraju se predpozitivnim normama, pa ih u takvom shvaćanju ES ne konstituira već deklarira
- ne postoji unaprijed utvrđena lista općih načela koja obvezuju u pravnom poretku EU-a
- Europski je sud u svojoj praksi priznao postojanje većeg broja načela
- što se može, a što se ne smije smatrati općim načelima EU-a: mišljenje nezavisne odvjetnice (n.o.) Trstenjak u predmetu **Audiolux**
 - mora imati ustavni status u pravnom poretku EU-a ili u poredcima država članica
 - treba postojati jasna potpora postojanju tog načela u pravnoj literaturi
 - pravilo treba biti općeprimjenjivo
- mišljenje nezavisne odvjetnice Sharpston slijedi da nacionalno pravo može biti predmetom sudbenih nadzora prema kriterijima općih načela prava EU-a ako je situacija u doseg prava EU-a, u tri slučaja:
 - ako je riječ o nacionalnoj mjeri koja provodi neko pravilo prava EU-a
 - ako se nacionalnom mjerom derogira pravo EU-a na Ugovorom dopušteni način
 - ako je nacionalna mjera u doseg prava EU-a samo zato što je na konkretnu situaciju o kojoj odlučuje sud primjenjivo neko posebno pravilo prava EU-a

TEMELJNA LJUDSKA PRAVA

- uvijek se radi o NEPISANIM pravilima (neovisno o tome jesu li konstruirani od strane Suda ili se smatraju predpozitivnim načelima)
- Osnivački ugovori izvorno nisu uopće spominjali temeljna ljudska prava
- u predmetu **Stauder** Sud je pojasnio da temeljna ljudska prava predstavljaju dio općih načela EU-a kojima ES pruža pravnu zaštitu
- u predmetu **Nold** Europski sud je inkorporirao u pravni sud jamstva temeljnog prava iz europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
- temeljna prava inspirirana su dvama izvorima:
 - ustavnim tradicijama koje su zajedničke državama članicama
 - međunarodnim ugovorima za zaštitu ljudskih prava kojih su države članice potpisnice ili na čijoj su izradi sudjelovale (najviše se misli na Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava)
- **ugovor iz Maastrichta** iz 1993. godine kodificirao je navedenu sudsku praksu u danas čl. 6/3 UEU-a

- **to ne znači** da su nacionalne ustavne norme ili Europska konvencija izravni izvor prava EU-a!! ti su izvori korišteni samo kako bi inspirirao Sud u pronalaženju općih načela

- Lisabonski ugovor predvidio je obvezu EU-a da postane članicom Europske konvencije, **ALI** to još nije ostvareno

- temeljna ljudska prava doživjela su kodifikaciju u **Povelji Europske unije o temeljnim pravima** (svečana deklaracija institucija EU-a, usvojena na samitu u Nici 2000.)

- zašto nastaje potreba da se u pravni poredak EU-a uvrsti zaštita temeljnih prava?

- iako su Osnivačkim ugovorima na EU prenesene određene regulatorne ovlasti koje su se do danas izmjenama ugovora bitno proširile, na početku europske integracije institucije nisu bile ograničene u svojim regulatornim aktivnostima nikakvim pisanim pravilima
- Europski je sud inzistirao da se pravna valjanost europskih propisa ne može procjenjivati u odnosu na nacionalnim ustavima predviđena temeljna prava (to bi ugrozilo izjednačenost europskog prava)

- **glavna zadaća temeljnih prava EU-a:**

1. obvezati europskog zakonodavca na njihovo poštivanje (obvezane su od institucija + država članica)

2. obvezuje izravno i pojedinca, tj. mogu imati horizontalni izravni učinak (**Mangol, Kukukdeveci**)

- pojedinac pred sudom na Povelju **može se pozvati protiv neke mjere** koju je donijela država članica jedino u onim situacijama u kojima je država članica provodila pravo EU-a, ES navedeni izraz široko tumači, Povelja se primjenjuje na države članice:

- kada je država poduzimala mjere u svrhu provedbe prava EU-a (bez obzira na to koliko mjeru diskrecije je akt EU-a koji se provodi ostavio državi)
- kada je država, u okviru onog što omogućuje pravo EU-a, odstupila od prava EU-a (**ERT**)
- kada je situacija u dosegu nekog pravnog pravila prava EU-a (čak i u situaciji kad nacionalno pravo nije usvojeno ni sa svrhom provedbe ni sa svrhom derogacije prava EU-a, **Fransson**)

- uloga jamstva temeljnih prava jest slijedeća:

1. ona su kriterij legitimnosti i pravne valjanosti pravnih pravila koje donosi EU

2. obvezne su i za države članice koje ih moraju poštivati

3. ona su kriterij za procjenu jesu li nacionalna odstupanja od tržišnih sloboda i drugih pravila EU-a opravdana u smislu EU-a

4. ona su i jedan od kriterija za članstvo (čl. 49. i čl.2. UEU-a)

1) MELLONI

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Gospodin Stefano Melloni bio je predmetom kaznenog postupka u Italiji zbog bankrota. Budući da je pobjegao, suđeno mu je u odsutnosti (in absentia), pri čemu su ga zastupali odvjetnici koje je sam angažirao. Italija je izdala Europski nalog za uhićenje (ENU) kako bi ga Španjolska, gdje je Melloni pronađen, izručila radi odsluženja kazne. Melloni se usprotivio predaji Španjolskoj, tvrdeći da bi mu u Italiji trebalo biti omogućeno ponovljeno suđenje jer mu je suđeno u odsutnosti. Španjolski ustavni sud imao je sudsku praksu prema kojoj se izručenje ne smije izvršiti bez jamstva ponovljenog suđenja ako je osoba osuđena u odsutnosti, jer bi to kršilo pravo na pošteno suđenje zajamčeno španjolskim Ustavom.	Španjolski Ustavni sud je Sudu EU postavio tri pitanja: (1) Može li Španjolska uvjetovati predaju time da Italija mora omogućiti obnovu postupka? → Je li to dopušteno prema članku 4.a(1) Okvirne odluke o EUN-u? (2) Je li članak 4.a(1) uopće valjan? → Je li u skladu s: – čl. 47. Povelje (pravično suđenje, djelotvoran pravni lijek) – čl. 48(2) Povelje (prava obrane) (3) Može li se Španjolska pozvati na svoj ustav (čl. 53. Povelje) → i dati <i>višu razinu zaštite</i> od one u pravu EU, pa ipak zahtijevati obnovu postupka?	(1) Ne, Španjolska ne smije uvjetovati predaju obnovom postupka. Ako je osoba: – bila obaviještena o suđenju ili – imala odvjetnika kojeg je sama ovlastila, onda se EUN mora izvršiti, bez dodatnih uvjeta. To je izričito propisano čl. 4.a(1). (2) Članak 4.a(1) je valjan. Sud kaže: – pravo na osobno prisustvo suđenju nije apsolutno – može se valjano odreći tog prava – ako je osoba imala odvjetnika kojeg je sama izabrala, njezina prava obrane su poštovana Dakle, odredba je u skladu s čl. 47. i 48. Povelje. (3) Države članice ne smiju koristiti svoje ustave da zaobiđu pravo EU. Čl. 53. Povelje ne dopušta državama da uvide višu razinu zaštite ako bi to: – narušilo načelo primata EU prava – narušilo uzajamno povjerenje – onemogućilo jedinstvenu primjenu EUN-a Španjolska ne može tražiti dodatna jamstva koja EU pravo ne predviđa.	1. Jačanje načela uzajamnog povjerenja Države članice moraju vjerovati jedna drugoj da poštuju temeljna prava. Ne mogu uvoditi dodatne uvjete za EUN osim onih iz EU prava. 2. Ograničenje nacionalnih ustava u području primjene EU prava Čl. 53. Povelje ne dopušta da nacionalni ustavi nadjačaju pravo EU. Ovo je jedna od najvažnijih presuda o primatu EU prava nakon Internationale Handelsgesellschaft. 3. Usklađivanje pravila o suđenjima u odsutnosti Sud potvrđuje da je čl. 4.a(1) iscrpan popis situacija u kojima se EUN mora izvršiti. Države ne mogu dodavati svoje uvjete. 4. Pravo na obranu – ali u okviru EU standarda Ako je osoba: – znala za suđenje – imala odvjetnika kojeg je sama izabrala onda se smatra da se valjano odrekla prava na osobno prisustvo.

2) AKERBERG FRANSSON

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Hans Åkerberg Fransson, švedski državljanin, bio je optužen za ozbiljnu utaju poreza jer je u svojim	Sud EU je trebao odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja: (a) Primjenjuje li se Povelja EU o temeljnim pravima?	(1) Povelja se primjenjuje Sud kaže: → Da, slučaj potpada pod pravo EU jer se radi o PDV-u, a PDV je dio	(a) Def nira kada se Povelja primjenjuje na države članice

poreznim prijavama za 2004. i 2005. dao lažne podatke. Zbog tih istih radnji: - u upravnom postupku mu je već bila izrečena porezna kazna (administrativna sankcija) - naknadno je protiv njega pokrenut kazneni postupak za utaju poreza Obje sankcije odnosile su se na iste činjenice – netočne podatke o porezu na dohodak i PDV. Fransson tvrdi da je time povrijeđeno načelo ne bis in idem (zabrana dvostrukog kažnjavanja). Nacionalni sud (Haparanda tingsrätt) pita Sud EU smije li se voditi kazneni postupak ako je osoba već kažnjena u upravnom postupku za iste radnje.	→ Konkretno, primjenjuje li se čl. 50. Povelje (ne bis in idem) na švedski sustav poreznih kazni i kaznenog progona? (b) Jesu li porezne kazne koje je Fransson već dobio „kaznenopravne” prirode? → Ako jesu, onda bi drugi postupak bio zabranjen. (c) Smije li država kombinirati upravne i kaznene sankcije za iste radnje? (d) Može li nacionalni sud odbiti primijeniti nacionalni zakon samo ako je povreda Povelje „jasna”? → Švedska praksa je tražila „jasan temelj” u EKLJP-u ili sudskoj praksi.	f nancijskog interesa Unije. → Time se automatski primjenjuje i čl. 50. Povelje. (2) Ne bis in idem NE sprečava kombinaciju sankcija → Države članice smiju kombinirati porezne kazne i kaznene sankcije za iste radnje ako upravna kazna nije kaznenopravne prirode. → Nacionalni sud mora provjeriti je li porezna kazna „kaznena” prema Engel kriterijima (pravna kvalifikacija, priroda djela, težina sankcije). (3) Ako prva sankcija nije kaznena – kazneni postupak je dopušten → Dakle, dvostruko sankcioniranje je dopušteno ako prva sankcija nije kaznena. (4) Nacionalni sudovi moraju moći sami isključiti nacionalni zakon Sud kaže da je protupravno ograničavati ovlast nacionalnog suda tako da smije isključiti nacionalni zakon samo ako je povreda Povelje „jasna”. → Sud mora imati punu ovlast da sam ocijeni sukladnost s Poveljom.	→ Kad god država članica provodi pravo EU, mora poštovati Povelju. → PDV = f nancijski interes EU → Povelja se primjenjuje. (b) Ključna presuda za tumačenje čl. 50. Povelje (ne bis in idem) → Upravne i kaznene sankcije mogu se kumulirati ako upravna sankcija nije kaznena. → Ovo je temelj za kasniju praksu (Menci, Orsi & Baldetti). (c) Jača načelo primata i efektivnosti prava EU → Nacionalni sudovi moraju moći odmah isključiti nacionalni zakon koji krši Povelju. → Ne smiju čekati „jasnu” sudsku praksu. (d) Presuda razgraničava odnos Povelje i EKLJP-a → EKLJP nije dio prava EU (dok Unija ne pristupi). → Nacionalni sudovi ne mogu koristiti EKLJP kao razlog da ograniče primjenu Povelje.
---	--	--	--

3) KUCUKDEVECI

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Gđa Seda Kucukdeveci radila je za tvrtku Swedex od svoje 18. godine. Nakon 10 godina rada dobila je otkaz. Prema njemačkom zakonu, kod izračuna otkaznog roka, ne računa se staž	1. Diskriminacija: Je li njemački zakon protivan Direktivi 2000/78 o jednakom postupanju pri zapošljavanju? 2. Horizontalni učinak: Direktive EU,	Sud EU je donio revolucionarnu odluku: - Potvrda diskriminacije: Njemački zakon je doista diskriminatoran jer bez opravdanog razloga kažnjava mlade radnike.	Značaj ove presude je monumentalan jer je "probila" barijere koje su dotad postojale: 1. Horizontalni učinak općih načela: Iako direktive nemaju horizontalni učinak, opća načela prava EU

ostvaren prije 25. godine. Swedex joj je dakle priznao samo 3 godine staža i dao joj otkazni rok od dva mjeseca. Da su joj priznali svih deset godina rada, imala bi 4 mjeseca otkaznog roka. Gđa Kucukdeveci smatrala je da je to diskriminacija na temelju dobi što je zabranjeno po europskoj Direktivi 2000/78.	prema ustaljenoj praksi, nemaju izravni učinak između dvije privatne osobe (radnik vs. privatna tvrtka). Kako onda kazniti tvrtku koja je samo poštovala važeći nacionalni (njemački) zakon? 3. Sukob zakona: Što bi nacionalni sud trebao učiniti ako njemački zakon kaže jedno, a pravo EU drugo, u sporu u kojem država nije stranka?	- Opće načelo prava EU: Sud je rekao da zabrana diskriminacije temeljem dobi nije samo "pravilo iz direktive", već opće načelo prava Unije (koje je sada utjelovljeno i u Povelji EU o temeljnim pravima). - Obveza nacionalnog suda: Sud je naložio njemačkom sudu da izuzme iz primjene (disapply) nacionalni zakon koji je u suprotnosti s tim općim načelom, čak i u sporu između dvije privatne osobe.	(poput nediskriminacije) imaju. To znači da se pojedinci mogu pozvati na ta načela izravno protiv drugih pojedinaca ili privatnih tvrtki. 2. Učvršćivanje predmeta Mangold: Sud je potvrdio kontroverznu raniju presudu <i>Mangold</i>, jasno rekavši da zabrana diskriminacije temeljem dobi stoji iznad nacionalnih zakona. 3. Moć nacionalnog suca: Presuda je dala golem "alat" u ruke nacionalnim sucima. Ako vide da je nacionalni zakon u suprotnosti s općim načelom prava EU, oni ga moraju ignorirati i suditi prema pravu EU, bez čekanja da se taj zakon službeno promijeni u parlamentu. 4. Povelja kao temelj: <i>Kücükdeveci</i> je jedna od prvih presuda nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora koja je pokazala kako će Povelja o temeljnim pravima postati ključni instrument u sudskim procesima diljem Europe.
--	---	---	---

4) AMS

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Udruga Association de médiation sociale (AMS) iz Marseilla bavi se socijalnim mirenjem i obukom ljudi koji teško nalaze posao. Kako bi to proveli, zapošljavali su ljude na tzv. "pomoćnim ugovorima" (državno poticani ugovori za socijalno uključivanje). Sukob je nastao kada je sindikat (CGT) imenovao svog predstavnika u udruzi. AMS je to osporio	Glavni problem bio je sukob između francuskog zakona i prava EU (Direktiva 2002/14 o informiranju radnika). Pitanja za Sud EU bila su: 1. Protivi li se pravo EU tome da država članica isključi određenu kategoriju radnika iz izračuna broja zaposlenih? 2. Ako je francuski zakon pogrešan, može li se sindikat izravno pozvati na članak 27. Povelje EU (pravo na informiranje) kako bi "zaobišao" taj loš francuski	Sud je donio odluku koja je istovremeno bila "pobjeda za radnike" u teoriji, ali "poraz" u ovom konkretnom slučaju: - Francuska je pogriješila: Sud je potvrdio da Direktiva 2002/14 ne dopušta državama da samovoljno isključe kategorije radnika iz izračuna. Svi koji rade moraju se brojati. - Nema izravnog učinka protiv udruge: Budući da je AMS privatnopravna udruga, a ne država, Direktiva se ne može primijeniti izravno na nju	- Razlika između "prava" i "načela": Sud je ovdje povukao crtu. Članak 27. Povelje je više "načelo" nego "subjektivno pravo". Za razliku od npr. zabrane diskriminacije (predmet <i>Kücükdeveci</i>), ovo pravo nije "samostalno" primjenjivo u privatnim sporovima.

tvrdeći da imaju manje od 11 (odnosno 50) zaposlenika, što je prema francuskom zakonu prag za obvezno osnivanje predstavničkih tijela. Naime, francuski Zakonik o radu (čl. L. 1111-3) izričito je propisivao da se radnici na tim "pomoćnim ugovorima" ne ubrajaju u taj broj.	zakon u sporu protiv privatnog poslodavca (tzv. horizontalni izravni učinak)?	(direktive nemaju "horizontalni učinak"). - Članak 27. Povelje nije dovoljan: Sud je presudio da se na članak 27. Povelje o temeljnim pravima ne može pozvati izravno u sporu između pojedinaca. Zašto? Zato što taj članak kaže da se prava ostvaruju "u slučajevima i pod uvjetima koje propisuje pravo Unije i nacionalni zakoni". To znači da članak 27. nije "dovoljno precizan" da bi sam po sebi stvarao prava bez dodatnih zakona. Rezultat: Sindikat je izgubio u ovom konkretnom sporu jer Sud nije mogao natjerati AMS da ignorira francuski zakon, iako je taj zakon bio protivan pravu EU.	- Potvrda granica direktiva: Ponovljeno je staro pravilo da direktive ne stvaraju obveze za privatne osobe (pojedince ili firme), već samo za državu. - Put prema naknadi štete (Francovich)
--	--	---	--

18. DIGITALNO UNUTARNJE TRŽIŠTE

PRVA TRANSFORMACIJA- digitalizacija, servitizacija i platformizacija

- prva velika transformacija dogodila se kao rezultat razvitka *Cloud computing* tehnologije

- zasniva se na principu *daljinskog čuvanja* podataka u smislu da pojedinac, bilo fizička osoba ili neko poduzeće, ne moraju posjedovati tehnologiju i infrastrukturu na kojem čuvaju digitalne podatke/sadržaje već je taj isti sadržaj pohranjen na opremi nekog trećeg
- primjer: pohrana sadržaja na *Google Driveu* ili *iCloudu*

a) čisti streaming servisi: *Netflix, Spotify, Deezer*

b) servisi koji osim pristupa omogućuju i vlasništvo/ posjed sadržaja (*Apple Music, iTunes*)

c) novonastali modeli ekonomije dijeljenja (*Uber, Airbnb*)

- pridonijeli su SERVITIZACIJI, odnosno kao proizvod nudi se usluga

TOM KABINET

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Nizozemska platforma Tom Kabinet pokrenula je online „čitaonicu“ i tržište za rabljene e-knjige. Korisnici su mogli kupiti e-knjigu, pročitati je i zatim je preprodati drugom korisniku putem platforme. Tom Kabinet je tvrdio da se radi o „drugoj prodaji“ digitalnog primjerka, analogno prodaji rabljenih f zičkih knjiga. Izdavači i udruženja nakladnika tužili su platformu tvrdeći da se radi o neovlaštenoj distribuciji i povredi autorskog prava.	Može li se digitalna e-knjiga, kupljena online, „preprodati“ dalje na temelju načela iscrpljenja prava distribucije? Drugim riječima: - Primjenjuje li se načelo iscrpljenja (kao kod f zičkih knjiga) i na digitalne kopije? - Je li prijenos e-knjige drugom korisniku „distribucija“ (gdje postoji iscrpljenje) ili „priopćavanje javnosti“ (gdje iscrpljenja nema)?	Sud EU je odgovorio protiv Tom Kabineta. a) Prijenos e-knjige = priopćavanje javnosti, ne distribucija Sud je rekao: - Digitalna e-knjiga nije f zički predmet. - Kada se e-knjiga prenosi online, to je priopćavanje javnosti prema čl. 3 Direktive 2001/29. - Za priopćavanje javnosti ne postoji iscrpljenje prava. b) Iscrpljenje vrijedi samo za f zičke primjerke - Iscrpljenje iz čl. 4 Direktive 2001/29 odnosi se samo na materijalne nosače (f zičke knjige, CD-ove itd.). - Digitalne kopije se mogu beskonačno reproducirati bez gubitka kvalitete → zato nema iscrpljenja.	Ovo je jedna od ključnih presuda za digitalno tržište i autorsko pravo. a) Potvrđeno: nema „drugog tržišta“ za rabljene e-knjige - Sud je jasno rekao da digitalni sadržaj nije isto što i f zički proizvod. - Ne može se stvarati sekundarno tržište rabljenih e-knjiga bez dopuštenja autora/izdavača. b) Ograničenje načela iscrpljenja u digitalnom okruženju - Iscrpljenje se ne primjenjuje na digitalne kopije. - Time se štiti kontrola autora nad online distribucijom. c) Važno za jedinstveno digitalno tržište - Presuda daje sigurnost izdavačima i platformama. - Učvršćuje razliku između distribucije (f zički svijet) i priopćavanja javnosti (digitalni svijet). d) Posljedice za korisnike - Korisnik koji kupi e-knjigu ne može je preprodati. - Kupnja e-knjige je zapravo licenca, ne vlasništvo nad primjerkom.

DRUGA TRANSFORMACIJA- internet stvari, umjetna inteligencija

- drugu transformaciju obilježila je i još uvijek obilježava tzv. *tehnologija internet stvari i umjetna inteligencija*

- *Internet stvari*: tehnologija povezivanja fizičkih uređaja, vozila i drugih stvari koje prikupljaju, dijele i razmjenjuju podatke putem interneta

- primjer **pametnih satova**: senzor sata šalje podatke o kretanju na server koji ih nakon obrade vraća aplikaciji na pohranu i prikaz. Kontinuiranim prikupljanjem informacija sustav „uči“ o navikama korisnika te, usklađujući ih s unesenim parametrima, automatski kreira personalizirane rute i pravovremene podsjetnike za aktivnost

PLATFORMIZACIJA, SERVITIZACIJA I UNUTARNJE TRŽIŠTE

- pojam **disruptivna tehnologija**: ona tehnologija koja u samim počecima znatno ne mijenja postojeće poslovne modele

- međutim, čim stekne prepoznatljivost i kritičnu masu korisnika, sposobna je vrlo brzo promijeniti cjelokupni način poslovanja te tako stvoriti disruptivni efekt
- takav disruptivan efekt očituje se i u pravnom smislu, jer nastaju nove situacije, od nosno uspostavljaju se novi odnosi koji nisu predviđeni postojećim pravnim pravi lima, odnosno na koje postojeća pravna pravila nemaju odgovarajući odgovor

PLATFORMSKA EKONOMIJA I SLOBODA PRUŽANJA USLUGA

- počiva na tripartitnoj strukturi u tri pravna odnosa:

1. odnos platforma- pružatelj usluge
2. odnos platforma- primatelj usluge
3. odnos pružatelj usluge- primatelj usluge

- usluge informacijskog društva: definirane u čl. 2. (a) Direktive o elektroničkoj trgovini kao:

- *svaka usluga koja se obično pruža uz naknadu, na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga*

UBER SPAIN

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
U Barceloni je taksi udruga Elite Taxi tužila Uber Spain. Uber je tada nudio uslugu UberPOP : obični vozači bez profesionalne licence	Glavno pitanje pred Sudom EU bilo je: Je li Uber usluga informacijskog društva (digitalna platforma) ili usluga prijevoza?	Sud EU je presudio protiv Ubera . a) Uber je usluga prijevoza, ne digitalna platforma Sud je rekao:	a) Uber nije „samo aplikacija“ - Sud je prvi put jasno rekao da digitalne platforme mogu biti odgovorne za sadržaj i

prevozili su putnike putem Uberove aplikacije. Elite Taxi je tvrdio da Uber krši lokalna pravila o taksi prijevozu, jer vozači nemaju dozvole. Uber je odgovorio da je on samo digitalna platforma koja povezuje vozače i putnike, pa bi trebao biti reguliran kao usluga informacijskog društva, ne kao prijevoz.	Drugim riječima: - Primjenjuje li se na Uber sloboda pružanja usluga iz Direktive o e-trgovini? - Ili države članice mogu strogo regulirati Uber kao taksi prijevoz?	Uber aktivno kontrolira ključne elemente usluge: - određuje cijenu - odlučuje o uvjetima rada vozača - kontrolira kvalitetu usluge - ima odlučujuću ulogu u povezivanju ponude i potražnje Zato Uber nije samo posrednik, nego organizator prijevoza. b) Uber spada pod „usluge u području prijevoza“ - Usluge prijevoza su isključene iz Direktive o e-trgovini i Direktive o uslugama. - To znači da nema slobode pružanja usluga za UberPOP. c) Zaključak Države članice mogu regulirati Uber kao taksi prijevoz. Uber mora poštovati lokalne propise o licencama, dozvolama i sigurnosti.	uslugu koju organiziraju, ako imaju kontrolu nad njom. b) Ograničenje koncepta „platformske ekonomije“ - Platforme koje aktivno upravljaju uslugom ne mogu se skrivati iza statusa „posrednika“. - Ovo je kasnije utjecalo i na regulaciju Airbnb-a, Deliveroo-a, Glova itd. c) Važno za jedinstveno digitalno tržište - Presuda pokazuje da digitalne usluge nisu automatski usluge informacijskog društva. - Ako platforma oblikuje ekonomski model, država može intervenirati. d) Posljedice za Uber - UberPOP je zabranjen u mnogim državama EU. - Uber je morao prijeći na model s licenciranim vozačima.
--	--	--	---

AIRBNB IRELAND

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Airbnb Ireland upravlja platformom koja povezuje iznajmljivače smještaja i goste. Francusko udruženje hotelijera AHTOP tužilo je Airbnb u Francuskoj. Tvrdili su da Airbnb krši francuski Zakon o posredovanju u nekretninama, jer navodno djeluje kao	Sud EU je trebao odgovoriti na ključno pitanje: Je li Airbnb usluga informacijskog društva ili posrednik u prometu nekretnina? Drugim riječima: - Je li Airbnb digitalna platforma koja samo povezuje korisnike? - Ili je Airbnb toliko uključen u pružanje smještaja da ga se	Sud EU je presudio u korist Airbnb-a. a) Airbnb je usluga informacijskog društva Sud je utvrdio da Airbnb: - ne određuje cijenu najma, - ne odabire iznajmljivače, - ne kontrolira uvjete smještaja, - ne pruža samu uslugu smještaja,	Ovo je jedna od najvažnijih presuda za regulaciju platformi u EU. a) Razlikovanje Airbnb-a od Ubera - Uber = prijevoz, jer kontrolira cijelu uslugu. - Airbnb = digitalna platforma, jer samo povezuje korisnike. Sud je time postavio kriterij kontrole kao ključni element.

nekretninski agent bez potrebne licence. Airbnb je odgovorio da je on usluga informacijskog društva, tj. digitalna platforma, pa se na njega primjenjuje Direktiva o e-trgovini, a ne nacionalni propisi o nekretninama.	može regulirati kao agenta za nekretnine?	- samo nudi digitalno posredovanje (platformu + alate). Zato Airbnb nije nekretninski agent. b) Airbnb ne pruža „mješovitu uslugu“ Za razliku od Ubera, Airbnb ne kontrolira ključne elemente usluge (smještaj). Zato se ne može smatrati uslugom u području nekretnina. c) Posljedica Airbnb je usluga informacijskog društva prema Direktivi 2000/31. Francuska nije smjela primjenjivati svoj zakon o nekretninama bez prethodne notifikacije Europskoj komisiji (što nije učinila).	b) Zaštita digitalnih platformi - Airbnb uživa slobodu pružanja usluga u EU. - Države članice ne mogu proizvoljno uvoditi ograničenja bez poštovanja EU pravila. c) Važno za jedinstveno digitalno tržište - Presuda jača pravnu sigurnost za platforme koje ne pružaju osnovnu uslugu, nego samo posreduju. - Utjecala je na regulaciju platformi poput Booking.com, BlaBlaCar, Vinted itd. d) Posljedice za države članice - Nacionalni propisi koji ograničavaju platforme moraju biti: • proporcionalni, • notifikirani Komisiji, • kompatibilni s Direktivom o e-trgovini.
--	---	---	---

PREDMET KAMENOVA

ČINJENICE	PITANJE	ODGOVOR SUDA	ZNAČAJ
Bugarska državljanka gđa Kamenova objavila je 8 oglasa na internetskoj platformi za prodaju različitih predmeta (uglavnom nove ili nekorištene stvari). Nacionalno tijelo za zaštitu potrošača tvrdilo je da ona djeluje kao „trgovac“, a ne kao privatna osoba. Ako je trgovac → mora poštovati pravila o	Sud EU je trebao odgovoriti na dva ključna pitanja: a) Kada se osoba koja prodaje stvari online smatra „trgovcem“? → tj. kada se na nju primjenjuju stroga pravila zaštite potrošača. b) Je li objavljivanje više oglasa na	Sud EU je dao dva ključna odgovora. a) Osoba je „trgovac“ samo ako djeluje u okviru svoje poslovne aktivnosti Sud je rekao da se osoba smatra trgovcem ako ispunjava dva kriterija: 1. Djeluje u svrhe koje se odnose na njezinu trgovačku, poslovnu, obrtničku ili profesionalnu djelatnost, i 2. Postoji određeni stupanj organiziranosti i profesionalnosti.	4. Značaj presude Presuda je iznimno važna za digitalno tržište i platforme poput OLX, Njuškalo, eBay, Vinted itd. a) Zaštita privatnih prodavatelja - Privatne osobe ne postaju automatski trgovci samo zato što prodaju više stvari online. - Time se sprječava prekomjerna regulacija.

zaštiti potrošača, uključujući: - obvezu informiranja, - pravo potrošača na odustanak, - zabranu nepoštenih poslovnih praksi. Kamenova je tvrdila da je samo privatna osoba koja prodaje stvari koje više ne treba. Bugarski sud je zatražio tumačenje od Suda EU.	platformi automatski „komercijalna praksa“? Drugim riječima: Je li Kamenova profesionalni trgovac ili samo privatni prodavatelj?	Nije dovoljno da osoba objavi više oglasa. Mora postojati dokaz da djeluje profesionalno, npr. redovita prodaja, kupnja robe radi preprodaje, sustavno oglašavanje itd. Sud je naglasio da nacionalni sud mora provjeriti sve okolnosti, uključujući: - je li prodavatelj redovito prodavao robu, - je li roba nova ili korištena, - je li prodavatelj kupovao robu radi preprodaje, - broj oglasa, - razinu organiziranosti, - je li prodavatelj ostvarivao profit kao cilj. b) Objavljivanje oglasa nije automatski „komercijalna praksa“ Sud je rekao: - Komercijalna praksa postoji samo ako je osoba trgovac. - Ako je privatna osoba → pravila o nepoštenoj poslovnoj praksi se ne primjenjuju. Samo objavljivanje 8 oglasa nije dovoljno da se osoba smatra trgovcem.	b) Jasni kriteriji za razlikovanje trgovca i privatne osobe Sud je postavio faktore koje nacionalni sudovi moraju uzeti u obzir. To je važno jer se zaštita potrošača primjenjuje samo na profesionalce. c) Utjecaj na platforme - Platforme ne mogu automatski označiti korisnike kao „trgovce“ bez analize okolnosti. - Presuda je važna za regulaciju C2C tržišta. d) Balans između zaštite potrošača i slobode privatne prodaje - Sud je zaštitio potrošače od profesionalnih prodavatelja koji se predstavljaju kao privatni. - sud se Ali je istovremeno zaštitio i privatne osobe od nepotrebnih obveza.
---	--	---	---